

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Практическое руководство для должника и специалиста

Перепроверенная редакция: май 2026 года

Скомпоновано из предоставленных материалов. Юридически чувствительные положения актуализированы по действующей редакции законодательства и судебной практике.

Редакционная справка

Материалы из двух архивов объединены в один документ. Дублирующиеся главы удалены, скелетные фрагменты общего плана использованы как структура, а подробные главы сохранены и встроены в единую последовательность.

Правовая актуальность: 19 мая 2026 года. Текст носит информационный характер и не заменяет индивидуальную юридическую консультацию по конкретному делу.

Повторная проверка: дополнительно сверены МФЦ-процедура, госпошлина, депозит финансового управляющего, последствия для ИП, сведения по цифровому рублю, кредитные каникулы и новые правила 2026 года по единственному ипотечному жилью.

Что дополнительно исправлено при повторной проверке

Убраны черновые метки и повторы; уточнены условия обязанности подать заявление; добавлены сведения о счёте цифрового рубля; скорректированы кредитные и ипотечные каникулы; уточнены последствия для обычного гражданина и для ИП; добавлены правила ст. 213.10-1 и 213.27-1 по единственному ипотечному жилью; обновлена статистика за 2025 год и правила госпошлины/депозита.

Оглавление

Введение. Как пользоваться книгой

Часть I. Правовые основы

Глава 1. Что такое банкротство физического лица

Глава 2. Законодательная база и судебная практика

Глава 3. Виды банкротства физических лиц

Глава 4. Признаки неплатежеспособности и обязанность подать заявление

Часть II. Подготовка к процедуре

Глава 5. Альтернативы банкротству

Глава 6. Сбор и подготовка документов

Глава 7. Рисковые действия и оспаривание сделок

Часть III. Судебная процедура

Глава 8. Реструктуризация долгов

Глава 9. Реализация имущества

Глава 10. Завершение процедуры и списание долгов

Часть IV. Внесудебная процедура и новый старт

Глава 11. Внесудебное банкротство через МФЦ

Глава 12. Последствия банкротства и жизнь после процедуры

Приложения: чек-листы, таблицы, справочник рисков, нормативные источники

Введение. Как пользоваться книгой

Эта книга собрана как практическое руководство: сначала объясняются правовые основы банкротства гражданина, затем — выбор процедуры, подготовка документов, судебные стадии, внесудебное банкротство через МФЦ и последствия после завершения дела.

Для должника книга выполняет роль карты процедуры. Для специалиста — роль чек-листа: какие вопросы задать клиенту, какие документы запросить, где возможны риски и какие формулировки нельзя упрощать.

Главный принцип

Банкротство не является автоматическим списанием всех долгов. Суд и кредиторы оценивают добросовестность должника, полноту раскрытия имущества, историю сделок, документы, доходы и поведение в процедуре.

В книге сохранена практическая направленность исходных материалов: примеры, алгоритмы, чек-листы и предупреждения о типичных ошибках. При этом устаревшие или чрезмерно категоричные формулировки заменены на более точные.

Часть I. Правовые основы

Глава 1. Что такое банкротство физического лица

1.1. Правовая природа и история института

Банкротство как правовой институт существует в мировой практике более двух тысяч лет. В России гражданское банкротство было введено относительно недавно — 1 октября 2015 года, когда вступили в силу поправки к Федеральному закону № 127-ФЗ. До этого момента граждане могли лишь «договариваться» с кредиторами неформально или терпеть принудительное взыскание через судебных приставов без какой-либо возможности официально «обнулить» долговую историю.

Но чтобы по-настоящему понять, чем является банкротство сегодня, нужно знать, откуда оно пришло. История этого института — это история отношений между должником и кредитором на протяжении тысячелетий: от физического уничтожения должника до цивилизованного механизма перезапуска финансовой жизни.

Происхождение слова «банкротство»

Само слово «банкротство» пришло в русский язык из итальянского:

«banca rotta» — «сломанная скамья». В средневековой Италии менялы и торговцы вели дела за деревянными скамьями на рыночных площадях. Когда купец не мог расплатиться с долгами, его скамью публично ломали — как символ утраты доверия и права вести дела.

Исторический факт

В итальянских городах-республиках XIII–XV веков публичное уничтожение скамьи торговца было не просто символическим жестом — это означало полный социальный и деловой крах. Сломанная скамья сигнализировала всему рынку: этому человеку доверять нельзя. Аналог современной «плохой кредитной истории» — только куда более жестокий и публичный.

Банкротство в древнем мире: должник как собственность

Первые правовые нормы о несостоятельности должников появились ещё в древних цивилизациях — и они разительно отличались от современных представлений о защите прав граждан.

Правовое основание. Древний Рим: Закон двенадцати таблиц (451–450 гг. до н.э.)

Древнеримское право было беспощадно к должникам. По Закону двенадцати таблиц кредитор имел право: удерживать должника под стражей до 60 дней, продать его в рабство за пределы Рима или даже физически уничтожить.

Если кредиторов было несколько — тело должника могли разделить между ними «по справедливости», хотя историки спорят, была ли эта норма реально применима или носила символический характер устрашения.

Со временем Рим смягчил подход. Закон Петелия Папирия (326 г. до н.э.) отменил долговое рабство для римских граждан и запретил кредиторам посягать на личность должника — теперь взыскание обращалось только на имущество. Это был первый в истории шаг от «должник как вещь» к «должник как человек».

Месопотамия и Вавилон

Кодекс Хаммурапи (около 1754 г. до н.э.) уже содержал нормы о несостоятельности.

Должник, неспособный расплатиться, мог отдать в «работу» кредитору себя, жену или детей — но лишь на три года, после чего они считались свободными.

Это была одна из первых попыток ограничить произвол кредитора и установить «срок расплаты» вместо бессрочного долгового рабства.

Средние века: торговля, гильдии и первые законы о банкротстве

Средневековая Европа стала колыбелью современного конкурсного права. Бурное развитие торговли в итальянских городах-республиках — Венеции, Флоренции, Генуе — потребовало правовых механизмов урегулирования долговых споров между купцами.

В XIII–XV веках в итальянских статутах появились первые нормы, напоминающие современное конкурсное производство: имущество несостоятельного должника описывалось, передавалось под контроль специально назначенных лиц и распределялось между кредиторами. Должника при этом нередко изгоняли из города или заключали под стражу, но физического уничтожения уже не практиковали.

Англия: Статут о банкротах 1542 года

Первый специальный закон о банкротстве в Англии был принят при короле Генрихе VIII.

Он применялся исключительно к торговцам — простые граждане банкротами по закону стать не могли. Должника объявляли «банкротом», его имущество описывалось и делилось между кредиторами. Сам должник мог оказаться в тюрьме.

Никакого «освобождения от долгов» статут не предусматривал.

Ключевым переломом стал английский Акт о банкротстве 1705 года: впервые в истории закон предусмотрел возможность полного освобождения должника от обязательств после распределения его имущества между кредиторами. Родился принцип «свежего старта» (fresh start) — идея, которая лежит в основе всего современного законодательства о банкротстве физических лиц.

XIX–XX века: от привилегии торговцев — к праву каждого

На протяжении нескольких веков банкротство оставалось привилегией торгового сословия. Обычные граждане — крестьяне, ремесленники, наёмные работники — такой защиты не имели. Всё изменилось в XIX–XX веках, когда промышленная революция породила массовое потребительское кредитование.

История банкротства в России

Российская история института банкротства — отдельная и богатая страница, полная взлётов и длительных перерывов.

Допетровская Русь: долг и личная расправа

В средневековой Руси отношения должника и кредитора регулировались крайне примитивно. Псковская судная грамота XV века и Судебник 1497 года знали «правёж» — публичное битьё должника палками на площади, которое продолжалось до тех пор, пока он или его родственники не расплачивались с кредиторами. Процедура могла длиться месяцами.

«Правёж» — русская альтернатива банкротству

Каждое утро должника выводили на площадь перед судом и публично избивали по ногам — отсюда и название («правёж» от «править», то есть взыскивать).

Это был не просто способ принуждения: публичный позор давил на должника и его родных сильнее физической боли. Нередко родственники предпочитали продать имущество или взять долг у других, лишь бы прекратить экзекуцию.

Банкротский устав 1740 года: первый шаг

При Анне Иоанновне в 1740 году был принят первый российский нормативный акт, специально посвящённый несостоятельности, — «Банкротский устав». Он регулировал торговое банкротство и разделял несостоятельность на три вида:

«Несчастливая» несостоятельность — возникшая по независящим от должника обстоятельствам (пожар, кража, кораблекрушение). Кредиторы должны были войти в положение.

«Небрежная» несостоятельность — вследствие расточительства и неосмотрительности. Влекла более серьёзные последствия.

«Злая» несостоятельность — умышленное уклонение от уплаты долгов. Каралась как уголовное преступление.

Это разделение — принципиальный шаг вперёд: закон впервые признал, что должник может оказаться в трудной ситуации не по своей вине, и такой случай заслуживает иного подхода, чем умышленное мошенничество.

Устав о торговой несостоятельности 1832 года

При Николае I был принят более детальный Устав о торговой несостоятельности 1832 года. Он ввёл более чёткие процедуры конкурсного производства, порядок распределения имущества между кредиторами и правила работы конкурсного управления. Однако по-прежнему распространялся только на купцов — крестьяне и мещане под его действие не попадали.

Советский период: банкротства нет — проблемы есть

Советская идеология отрицала саму возможность существования несостоятельности при социализме. Государственные предприятия не могли «обанкротиться» — они финансировались из бюджета. Частная торговля и частный долг были сведены к минимуму.

Тем не менее реальные долговые проблемы у граждан никуда не исчезли. Просто механизма их цивилизованного разрешения не существовало: долги взыскивались в судебном порядке, имущество описывалось приставами, зарплата удерживалась. «Обнулить» долговую историю было невозможно.

1990-е годы: хаос и первые попытки

С распадом СССР и переходом к рыночной экономике институт банкротства стал жизненно необходимым. В 1992 году был принят первый российский Закон «О несостоятельности (банкротстве) предприятий». Он регулировал исключительно юридических лиц и страдал существенными недостатками, которые активно использовались для рейдерских захватов.

1998 и 2002 годы: реформы для бизнеса

В 1998 году принят новый, более проработанный закон о банкротстве, а в 2002 году — действующий Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Оба документа были ориентированы на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Физические лица — рядовые граждане — по-прежнему оставались вне правовой защиты.

Парадокс 2000-х годов

На протяжении всех 2000-х и начала 2010-х годов в России действовала абсурдная ситуация: предприниматель мог объявить о несостоятельности и получить защиту закона, а обычный гражданин с теми же долгами — нет.

Банки активно выдавали потребительские кредиты. Долги граждан росли.

Коллекторы процветали. Единственным выходом оставалось либо платить до последнего, либо скрываться от кредиторов.

2015 год: рождение гражданского банкротства в России

Работа над законопроектом о банкротстве физических лиц велась в России с начала 2000-х годов. Законопроект неоднократно вносился в Государственную думу и откладывался — в том числе из-за сопротивления банковского лобби, опасавшегося массового уклонения от уплаты долгов.

Экономический кризис 2014–2015 годов стал катализатором: миллионы граждан оказались в ситуации, когда кредиты брались в одних экономических условиях, а отдавать приходилось в совершенно других.

История. 1 октября 2015 года — точка отсчёта

В этот день вступили в силу поправки к Федеральному закону № 127-ФЗ, закрепившие параграф 1.1 главы X — специальные нормы о банкротстве граждан.

Впервые в российской истории обычный человек получил законный механизм освобождения от непосильных долговых обязательств.

Первые месяцы после введения закона показали сдержанный интерес: граждане не спешили подавать заявления, не понимая механизма и опасаясь последствий. Однако уже к 2017–2018 годам число банкротств начало стремительно расти.

Источник: Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (bankrot.fedresurs.ru)

Правовая природа банкротства: что это такое по существу

Разобравшись с историей, можно ответить на ключевой вопрос: что же такое банкротство с правовой точки зрения?

Правовое основание. Юридическое определение

Банкротство (несостоятельность) гражданина — это признанная арбитражным судом неспособность гражданина в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (статья 2 Федерального закона № 127-ФЗ).

Это определение содержит три принципиальных элемента:

«Признанная судом» — банкротство — судебная процедура. Объявить себя банкротом самостоятельно невозможно; только суд (или МФЦ в упрощённом порядке) констатирует этот факт.

«Неспособность в полном объёме удовлетворить требования» — речь идёт не о нежелании, а именно о неспособности: доходов и имущества объективно недостаточно для погашения всех долгов.

«Денежные обязательства и обязательные платежи» — под действие закона подпадают кредиты, займы, долги по договорам, налоги, штрафы и другие денежные требования.

Три концепции, на которых строится институт

Современное банкротство физических лиц основано на трёх фундаментальных идеях, которые складывались тысячелетиями:

1. Принцип «свежего старта» (Fresh Start)

Честный должник, оказавшийся в ситуации неплатёжеспособности не по злому умыслу, имеет право начать финансовую жизнь заново — освободившись от непосильного долгового бремени. Этот принцип впервые закреплён в английском праве в 1705 году и сегодня является основой гражданского банкротства во всех развитых странах.

2. Баланс интересов должника и кредиторов

Банкротство — не подарок должнику. Это компромисс: должник отдаёт кредиторам всё, что может (конкурсная масса распределяется между ними), взамен получая освобождение от оставшихся долгов. Закон защищает обе стороны: кредитор получает максимально возможное, а должник — право на жизнь без вечного долгового груза.

3. Принцип добросовестности

Освобождение от долгов распространяется только на добросовестного должника.

Тот, кто скрывал имущество, лгал суду или намеренно наращивал долги — не вправе рассчитывать на «свежий старт». Это базовое условие: закон помогает тем, кто попал в беду, а не тем, кто её создал намеренно.

Место России в мировой практике

Введя в 2015 году институт банкротства физических лиц, Россия присоединилась к большинству развитых стран мира. Для сравнения:

Вывод

Российская система банкротства физических лиц относительно молода, но уже прошла серьёзный путь. За неполные 10 лет существования она помогла более чем миллиону граждан законно освободиться от непосильных долгов. Сроки процедуры в России конкурентоспособны по мировым меркам, а наличие бесплатной МФЦ-процедуры — редкость даже среди развитых стран.

Итог раздела: от сломанной скамьи — к законному выходу

Путь длиной в две тысячи лет — от долгового рабства и «правежа» до цивилизованной судебной процедуры — отражает фундаментальный сдвиг в понимании природы долга. Должник перестал быть вещью или преступником по умолчанию. Закон признал: человек может оказаться в ситуации неплатёжеспособности не из-за порока или злого умысла, а из-за болезни, потери работы, экономического кризиса или просто неудачного стечения обстоятельств.

Банкротство физических лиц — это не конец и не позор. Это правовой инструмент, который общество создало, чтобы дать честным людям возможность начать жизнь с чистого листа. Именно с этим пониманием и стоит подходить к изучению всей остальной части книги.

В следующем разделе (1.2) мы разберём основные понятия и термины, без которых невозможно ориентироваться в деле о банкротстве: кто такой арбитражный управляющий, что входит в конкурсную массу и как работает реестр требований кредиторов.

1.2. Основные понятия и термины

Прежде чем углубляться в процедуру, необходимо освоить базовый юридический словарь. Банкротство — область права со своим языком, где каждое слово несёт точную правовую нагрузку. Незнание терминологии ведёт к недопониманию: человек читает определение суда и не понимает, что в нём написано; слышит от юриста «конкурсная масса» и теряет нить разговора.

В этом разделе мы разберём все ключевые понятия так, как они определены законом, — и тут же переведём каждое из них на живой человеческий язык. Для удобства термины сгруппированы по смысловым блокам.

Блок 1. Участники дела о банкротстве

Дело о банкротстве — это не монолог должника перед судом. В нём участвует целый круг лиц, каждый из которых играет свою роль. Понять, кто есть кто, — первый шаг к ориентации в процессе.

Гражданин (физическое лицо), неспособный исполнить денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок.

В деле о банкротстве физического лица должник — это тот, кто не может платить по долгам и обращается (или в отношении кого обращаются) за защитой закона.

Простыми словами: Должник — это вы, если долги стали непосильными и платить нечем.

Пример:

Иван взял три кредита на общую сумму 900 000 ₽. После увольнения платежи стали невозможными. Иван — должник в смысле закона о банкротстве.

Лицо (организация или гражданин), имеющее к должнику денежное требование.

Различают конкурсных кредиторов (банки, МФО, физлица по договорам) и уполномоченные органы (налоговая, Пенсионный фонд и т.д.).

Кредиторы вправе включиться в реестр требований и участвовать в деле.

Простыми словами: Кредитор — все, кому вы должны деньги: банк, МФО, сосед, налоговая.

Пример:

Кредиторами Ивана являются: Сбербанк (кредит 400 000 ₽), МФО «Деньги сразу» (долг 85 000 ₽) и налоговая инспекция (недоимка по налогу на имущество 12 000 ₽).

Арбитражный управляющий, утверждённый судом для ведения дела о банкротстве физического лица. Действует в интересах всех участников дела — должника и кредиторов одновременно. Независим от обеих сторон.

Полномочия: распоряжается имуществом должника, ведёт реестр кредиторов, проводит собрания кредиторов, организует торги, подаёт отчёты в суд.

Простыми словами: Финансовый управляющий — это «нейтральный арбитр» между вами и кредиторами. Не враг, не адвокат — независимый профессионал.

Пример:

Финансовый управляющий Сергей Иванович запросил у Ивана выписки по всем счетам за 3 года, провёл опись имущества и организовал продажу автомобиля.

Государственный суд, рассматривающий дела о несостоятельности (банкротстве).

Дела о банкротстве физических лиц рассматриваются арбитражным судом субъекта Российской Федерации по месту жительства (регистрации) должника.

Именно арбитражный суд вводит процедуры, утверждает управляющего, принимает ключевые определения и выносит итоговое решение.

Простыми словами: Арбитражный суд — это «судья всего матча». Он не на стороне должника и не на стороне банка — он следит за тем, чтобы всё шло по закону.

Некоммерческая организация, объединяющая арбитражных управляющих.

Должник в заявлении о банкротстве указывает наименование СРО, из числа членов которой суд назначает финансового управляющего.

СРО контролирует деятельность своих членов и несёт субсидиарную ответственность за их действия.

Простыми словами: СРО — профессиональный союз управляющих. Вы выбираете союз, а союз предоставляет специалиста.

Блок 2. Процедуры банкротства

Банкротство — не одна процедура, а набор инструментов. Суд вводит их последовательно в зависимости от ситуации. Знать различия между ними критически важно.

Реабилитационная процедура банкротства, направленная на восстановление платёжеспособности гражданина путём выплаты долгов по утверждённому судом плану.

Вводится, если у должника есть стабильный доход. Срок плана обычно может составлять до 5 лет; при судебном утверждении без одобрения собрания кредиторов — до 3 лет.

В период процедуры приостанавливается начисление процентов, штрафов и пеней.

Простыми словами: Реструктуризация — шанс расплатиться самому, по посильному графику, без продажи имущества.

Пример:

Суд ввёл реструктуризацию долгов Марины. Её план: платить по 15 000 ₽ в месяц

в течение срока плана. Итого: 540 000 ₽ — полное погашение долга без торгов при реалистичном графике.

Ликвидационная процедура банкротства: имущество должника включается в конкурсную массу, реализуется на торгах, вырученные средства направляются кредиторам. По завершении должник освобождается от оставшихся долгов.

Вводится, если реструктуризация невозможна или план не исполнен. Срок — 6 месяцев (может продлеваться).

Простыми словами: Реализация имущества — «финальный расчёт»: вы отдаёте то, что можно взять, и взамен получаете свободу от долгов.

Пример:

После введения реализации у Ивана продали дачу (380 000 ₽). Этих денег хватило на частичное погашение долгов. Остаток — 520 000 ₽ — был списан судом.

Блок 3. Имущество и долги

Именно вокруг имущества и долгов строится вся практическая механика банкротства. Разберём ключевые понятия этого блока.

Всё имущество гражданина, имеющееся на дату введения реализации имущества и выявленное в ходе процедуры, за исключением имущества, на которое не может быть обращено взыскание (ст. 446 ГПК РФ).

Именно из конкурсной массы удовлетворяются требования кредиторов.

Простыми словами: Конкурсная масса — это «общий котёл», из которого кредиторы получают своё. Туда входит всё ваше имущество, кроме того, что защищено законом.

Пример:

В конкурсную массу Ивана включены: автомобиль, дача и вклад в банке.

Квартира сохранена как единственное жилье, если нет ипотеки и иных исключительных обстоятельств; предметы обычной домашней обстановки также защищены по правилам закона.

Законодательно установленный перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по общему правилу — ни в рамках банкротства, ни по исполнительным документам.

Включает: единственное жильё (не в ипотеке), предметы быта, одежду, продукты, деньги в размере прожиточного минимума, имущество для профессиональной деятельности.

Простыми словами. Имущественный иммунитет — это законный «щит». Защищенное имущество обычно не включается в конкурсную массу, если нет предусмотренных законом исключений.

Официальный документ, содержащий перечень всех кредиторов должника с указанием суммы долга перед каждым, очередности удовлетворения и даты включения в реестр.

Ведётся финансовым управляющим. Включение в реестр — обязательное условие для получения кредитором денег из конкурсной массы.

Простыми словами: Реестр требований — это официальная «очередь за деньгами». Нет в реестре — нет денег.

Пример:

В реестр требований кредиторов Ивана включены: Сбербанк — 400 000 ₽ (3-я очередь), МФО — 85 000 ₽ (3-я очередь), налоговая — 12 000 ₽ (3-я очередь).

Установленный законом порядок, в котором требования кредиторов удовлетворяются

из конкурсной массы. Требования более ранних очередей погашаются полностью, прежде чем переходят к следующей очереди.

1-я очередь: алименты, возмещение вреда жизни/здоровью.

2-я очередь: оплата труда (для ИП — задолженность перед работниками).

3-я очередь: все остальные кредиторы (банки, МФО, налоговая и т.д.).

Простыми словами: Очерёдность — это «правило дороги»: сначала проезжают те, у кого приоритет. Банки стоят в очереди позади тех, кому должны алименты.

С момента введения процедуры банкротства наступает мораторий: приостанавливается исполнение обязательств должника, прекращается начисление неустоек, штрафов и пеней, останавливаются исполнительные производства (кроме алиментов и возмещения вреда).

Долг «замораживается» — он больше не растёт.

Простыми словами: Мораторий — это «пауза». С момента введения банкротства долг перестаёт расти: никаких новых процентов, штрафов и звонков от приставов.

Блок 4. Документы и публикации

В деле о банкротстве вращается большой объём документов. Знание ключевых из них помогает ориентироваться в процессе и не пропустить ничего важного.

Официальный государственный информационный ресурс (bankrot.fedresurs.ru), в котором публикуются все сведения о делах о банкротстве: введение процедур, сведения о кредиторах, результаты торгов, завершение дела.

Публикация в ЕФРСБ имеет юридическое значение: считается, что все заинтересованные лица извещены с момента размещения сообщения.

Простыми словами: ЕФРСБ — официальная «доска объявлений» по всем банкротствам в стране. Открытый для всех. Именно здесь банки проверяют клиентов.

Процессуальный документ, которым арбитражный суд принимает решения в ходе дела о банкротстве. В отличие от «решения», «определение» выносится по промежуточным и итоговым вопросам: о введении процедуры, об утверждении управляющего, о завершении процедуры и освобождении должника от обязательств.

Простыми словами: Определение суда — это официальный приказ суда по конкретному вопросу дела. Самое важное для должника — итоговое определение о завершении процедуры и списании долгов.

Процессуальный документ, с которого начинается судебное дело о банкротстве.

Может быть подано самим должником, кредитором или уполномоченным органом.

Содержит: сведения о должнике, перечень кредиторов, обоснование неплатёжеспособности, сведения об имуществе и доходах, указание СРО для назначения управляющего.

Простыми словами: Заявление о банкротстве — это «стартовый выстрел» процедуры. Без него ничего не начнётся.

Блок 5. Торги и сделки

Реализация имущества проходит через торги — особую процедуру продажи, подчинённую строгим правилам. Несколько понятий из этой области стоит знать заранее.

Публичная процедура реализации имущества должника на электронной торговой площадке.

Проводится в три этапа: открытые торги на повышение → торги на понижение → публичное предложение (если не купили на двух предыдущих этапах).

Победитель торгов — тот, кто предложил наибольшую цену (или принял предложение при публичном предложении).

Простыми словами: Торги — это официальный онлайн-аукцион вашего имущества. Сначала цена идёт вверх, потом — вниз, пока не найдётся покупатель.

Пример:

Автомобиль Ивана выставлен на торги по начальной цене 420 000 ₽.

На первых торгах покупателей не нашлось. На вторых — цена снижена до 357 000 ₽.

Автомобиль продан за 340 000 ₽.

Право финансового управляющего оспорить сделки должника, совершённые до банкротства, если они нарушали интересы кредиторов:

сделки по заниженной цене (в течение 3 лет до банкротства),

сделки с предпочтением одному кредитору (в течение 6 месяцев),

безвозмездные сделки — дарение (в течение 1 года).

При успешном оспаривании имущество возвращается в конкурсную массу.

Простыми словами: Оспаривание сделок — это «детектор» попыток спрятать имущество. Переписали дачу на маму за год до банкротства? Управляющий это проверит.

Блок 6. Итоговые понятия

Наконец — понятия, которые описывают финал всей процедуры.

Итоговый правовой эффект завершения процедуры банкротства для добросовестного должника: суд освобождает гражданина от дальнейшего исполнения требований кредиторов, включённых в реестр, — в том числе требований, которые не были заявлены кредиторами в ходе дела.

Это и есть то, что в быту называют «списанием долгов».

Простыми словами: Освобождение от обязательств — это юридическая смерть долгов. После этого определения суда кредиторы не вправе требовать от вас ни рубля.

Пример:

Суд вынес определение: «Освободить Ивана Петровича от исполнения обязательств».

Долг в 520 000 ₽ перед банками прекратил существование.

Перечень обязательств, которые сохраняются за должником вне зависимости от завершения банкротства и по общему правилу не списываются:

алиментные обязательства,

возмещение вреда жизни и здоровью,

возмещение морального вреда по судебным решениям,

субсидиарная ответственность руководителей организаций,

долги из умышленных преступлений и причинения убытков.

Простыми словами: Несписываемые долги — это «долги с особым статусом». Они выживают после банкротства, потому что закон считает их слишком личными или слишком серьёзными, чтобы прощать.

Ключевое условие для получения освобождения от обязательств. Суд откажет

в списании долгов, если установит, что должник действовал недобросовестно:

предоставлял кредиторам или суду заведомо ложные сведения,

скрывал имущество или доходы,

уклонялся от сотрудничества с финансовым управляющим,
совершал противоправные действия при получении кредитов.

Простыми словами: Добросовестность — это «входной билет» на свежий старт. Закон помогает тем, кто честен. Спрятал имущество — потерял право на списание долгов.

Как все эти понятия связаны между собой

Теперь, когда каждый термин определён, полезно увидеть картину целиком — как все эти понятия соединяются в одну логику дела о банкротстве.

Итог раздела

Теперь у вас есть инструментарий для понимания любого текста закона, определения суда или разговора с юристом. Запомнить всё сразу не обязательно — возвращайтесь к этому разделу как к словарю по мере чтения книги.

В следующем разделе (1.3) мы разберём самые распространённые мифы о банкротстве — и ответим на них точными фактами.

1.3. Мифы и заблуждения о банкротстве

Банкротство физических лиц окутано густым туманом слухов, страхов и полуправды. В коридорах судов, на форумах в интернете и на кухонных посиделках люди передают друг другу истории — зачастую далёкие от реального положения дел. Эти мифы удерживают тысячи людей от законной защиты своих прав и буквально стоят им годов нервного истощения.

В этом разделе мы возьмём самые распространённые заблуждения и разберём каждое из них по существу — опираясь на текст закона, судебную практику и реальные истории.

Миф № 1

«После банкротства у меня заберут всё имущество — я окажусь на улице»

✓ Реальность

Закон (ст. 446 ГПК РФ и ст. 213.25 127-ФЗ) жёстко защищает минимальный набор имущества должника.

Изъятию НЕ подлежат:

Единственное жильё (квартира, дом, комната) — при условии, что оно не в ипотеке.

Предметы обычной домашней обстановки: мебель, холодильник, стиральная машина.

Одежда, обувь, личные вещи.

Имущество, необходимое для работы (инструменты, оборудование — до 10 000 ₽).

Продукты питания и деньги в размере прожиточного минимума на должника и его иждивенцев.

Домашние животные.

Конкурсная масса формируется из всего остального: второй квартиры, автомобиля (кроме необходимого инвалиду),

дачи, ценных бумаг, вкладов сверх прожиточного минимума.

Пример

Семья Громовых — муж, жена и двое детей — живёт в единственной двухкомнатной квартире.

У мужа долг 1,8 млн ₽. В ходе банкротства квартира сохранена как защищенное единственное жильё при отсутствии залога и специальных рисков.

Продали только автомобиль (Ford, 2019 г.) за 680 000 ₽. Остаток долга списали.

Миф № 2

«Банкротство — это уголовная статья. Меня посадят»

✓ Реальность

Банкротство — гражданско-правовая процедура, а не уголовное преследование.

Уголовная ответственность возникает лишь в узких случаях (ст. 195–197 УК РФ):

Фиктивное банкротство: заведомо ложное заявление о несостоятельности.

Преднамеренное банкротство: умышленные действия по созданию или увеличению долгов.

Соккрытие имущества от кредиторов и управляющего.

Если вы оказались в долгах из-за потери работы, болезни, неудачного бизнеса или жизненных обстоятельств — никакой уголовной ответственности нет.

Ежегодно в России проходят банкротство сотни тысяч граждан. Подавляющее большинство завершают его без каких-либо уголовных последствий.

Правовое основание. Статистика

По данным Федресурса, в 2025 году российские арбитражные суды признали банкротами 568 тыс. граждан и индивидуальных предпринимателей; ещё 68,3 тыс. граждан инициировали внесудебные процедуры через МФЦ. Массовость процедуры повышает требования к качеству подготовки документов и добросовестности должника.

Случаи возбуждения уголовных дел по ст. 195–197 УК РФ исчисляются единицами и касаются исключительно случаев умышленного мошенничества.

Миф № 3

«После банкротства я не смогу работать по своей специальности»

✓ Реальность

Это один из самых живучих мифов, лишённый правового основания.

Закон о банкротстве вводит ограничения лишь на руководящие посты:

3 года нельзя занимать руководящие должности и участвовать в органах управления юридического лица; владение долей или статус участника оцениваются отдельно от управленческих полномочий.

5 лет — руководителем МФО, страховой компании, НПФ.

10 лет — руководителем банка.

Всё остальное — открыто. Врач, учитель, программист, бухгалтер, водитель, инженер, фрилансер — ни одна из этих профессий не закрыта после банкротства.

Работодатель при трудоустройстве рядового сотрудника не обязан и, как правило, не проверяет факт банкротства.

Пример

Николай Власов — главный бухгалтер крупного завода — прошёл банкротство в 2022 году.

Через месяц после завершения процедуры он устроился финансовым аналитиком в новую компанию. Его банкротство не стало препятствием: должность не руководящая, работодатель его статус не проверял.

Миф № 4

«Банкротство стоит баснословных денег — это только для богатых»

✓ Реальность

Стоимость банкротства действительно включает несколько статей расходов:

Госпошлина для заявления самого должника: 0 ₽; обязательные расходы по судебной процедуре сохраняются.

Вознаграждение финансового управляющего: 25 000 ₽ за процедуру.

Публикации в газете «Коммерсантъ» и ЕФРСБ: 15 000–25 000 ₽.

Прочие судебные расходы: 5 000–15 000 ₽.

Юридическое сопровождение (необязательно): 50 000–150 000 ₽.

Итого при самостоятельном ведении дела: от 45 000 до 70 000 ₽.

Но главное: с 2020 года существует БЕСПЛАТНОЕ внесудебное банкротство через МФЦ.

При долге от 25 000 до 1 000 000 ₽ и соблюдении условий закона внесудебная процедура через МФЦ проводится без оплаты госпошлины и без финансового управляющего.

Госпошлина — 0 ₽. Финансовый управляющий не назначается. Срок — 6 месяцев.

Совет. Вывод

Банкротство — это правовой инструмент, а не автоматическая «скидка». Судебные расходы нужно сравнивать с размером долга, рисками отказа в освобождении от обязательств и возможными последствиями процедуры.

А при подходящих условиях — и вовсе бесплатно.

Миф № 5

«Банкроту навсегда закрыт путь к кредитам и ипотеке»

✓ Реальность

После банкротства кредитная история действительно ухудшается — отрицать это бессмысленно.

Но «навсегда» — неправда.

Что происходит на самом деле:

Первые 1–2 года крупные банки, скорее всего, откажут.

Через 2–3 года при правильном поведении (небольшие кредиты, своевременное погашение) кредитная история начинает восстанавливаться.

Через 4–5 лет многие бывшие банкроты успешно получают потребительские кредиты.

Ипотека реальна через 5–7 лет после банкротства — особенно в региональных банках.

Единственное жёсткое правило: в течение 5 лет при подаче заявки на кредит нужно сообщать банку о факте банкротства. Скрывать — незаконно.

Пример. Реальная история

Ольга Терентьева завершила банкротство в декабре 2020 года (долг — 1,4 млн ₽).

В 2022 году оформила карту рассрочки в небольшом банке и исправно ею пользовалась.

В 2024 году получила потребительский кредит на 200 000 ₽ в региональном банке.

Кредитный рейтинг постепенно растёт.

Миф № 6

«Если переписать имущество на родственников — банкротство пройдёт легче»

✓ Реальность

Это не просто заблуждение — это опасное действие, способное полностью разрушить процедуру банкротства и повлечь уголовную ответственность.

Финансовый управляющий обязан проверить все сделки должника за последние 3 года.

Если имущество было продано по заниженной цене или подарено родственникам — такая сделка будет оспорена в суде и признана недействительной.

Имущество вернут в конкурсную массу.

Кроме того, если суд усмотрит умысел на сокрытие имущества — он вправе отказать в списании долгов. И тогда вы проходите всю процедуру банкротства,

тратите деньги и время — а долги остаются.

Важно. Предупреждение

Ни в коем случае не совершайте крупных сделок с имуществом в течение

3 лет до подачи заявления о банкротстве без консультации с юристом.

Даже искренне «невинная» продажа машины брату за полцены может быть оспорена и обернуться отказом в списании долгов.

Миф № 7

«Банкротство — это позор. Все узнают, и жить станет невозможно»

✓ Реальность

Сведения о банкротстве публикуются в двух источниках:

Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ, bankrot.fedresurs.ru).

Газете «Коммерсантъ».

Эти источники общедоступны. Но задайте себе вопрос: когда вы в последний раз искали в них информацию о своих знакомых?

На практике сведения о банкротстве проверяют:

Банки и МФО (при выдаче кредитов).

Потенциальные деловые партнёры при заключении крупных сделок.

Работодатели — если должность руководящая.

Соседи, коллеги, друзья и родственники, как правило, не проверяют такие сведения без специальной причины.

Банкротство давно перестало быть чем-то исключительным. Это законная процедура, которой воспользовались уже более миллиона граждан России.

Расчет. Факт

По данным Федресурса, только за 2023 год в России завершили процедуру банкротства

К 2025 году институт банкротства граждан стал массовым: число судебных и внесудебных процедур продолжает расти, поэтому суды и кредиторы всё внимательнее проверяют добросовестность должника, состав имущества и историю сделок.

более 1,3 миллиона человек. Это целый город.

Миф № 8

«Банки специально не дают обанкротиться — они всё заблокируют»

✓ Реальность

Банки не могут заблокировать процедуру банкротства. Это судебная процедура, которую инициирует сам должник (или кредитор), и банк не вправе её остановить.

Что банк действительно может делать:

Подать возражения на план реструктуризации.

Оспорить сделки должника в рамках дела.

Обратиться с жалобой на действия финансового управляющего.

Чего банк НЕ может делать:

Отказать суду в принятии дела к производству.

Помешать вынесению определения о завершении процедуры.

Сохранить долг после законного завершения банкротства.

Интересы банков в деле защищает закон — но и интересы должника тоже.

Миф № 9

«Долги по алиментам и налогам тоже спишут — банкротство от всего спасает»

✓ Реальность

Банкротство списывает большинство долгов, но не все. Закон прямо перечисляет обязательства, которые сохранятся вне зависимости от исхода процедуры (ст. 213.28 127-ФЗ):

НЕ списываются:

Алименты (на детей, родителей, супруга).

Возмещение вреда жизни и здоровью (например, после ДТП).

Долги из умышленных преступлений (мошенничество, кража).

Субсидиарная ответственность руководителей компаний.

Моральный вред по судебным решениям.

ОБЫЧНО СПИСЫВАЮТСЯ ПРИ СОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ЗАКОНА:

Кредиты банков и МФО.

Налоговые долги, пени и штрафы, возникшие до принятия заявления о банкротстве, если они не относятся к текущим платежам и не подпадают под специальные исключения.

Долги по ЖКХ.

Долги по распискам.

Задолженность по договорам займа.

Совет. Важно знать

Налоговая задолженность — НДФЛ, транспортный налог, налог на имущество, административные штрафы и иные обязательные платежи оцениваются по дате возникновения: возникшие до дела обычно включаются в общий массив требований, а текущие платежи после возбуждения дела сохраняются и подлежат оплате.

ФНС участвует в деле как уполномоченный орган; её требования учитываются по правилам очередности и текущих платежей.

Миф № 10

«Можно объявить себя банкротом самостоятельно — без суда и процедур»

✓ Реальность

«Объявить себя банкротом» — юридически бессмысленная фраза.

Банкротом гражданина признаёт только арбитражный суд (или МФЦ в рамках внесудебной процедуры — но и там есть чёткий регламент).

Никакое письмо в банк, пост в социальных сетях или заявление кредиторам не имеет правового значения. Долги от этого не исчезают.

Единственные законные пути:

Судебное банкротство через арбитражный суд.

Внесудебное банкротство через МФЦ (при соответствии условиям).

Подробно оба пути описаны в главах 9–13 этой книги.

Сводная таблица: мифы и реальность

Для удобства сведём все рассмотренные заблуждения в одну таблицу.

Вывод раздела

Большинство страхов перед банкротством не имеют правового основания.

Закон создан для того, чтобы дать честным людям, попавшим в тяжёлую ситуацию,

реальный выход — а не для того, чтобы их наказать.

Если вы узнали себя в описании должника, который боялся банкротства из-за одного из этих мифов — теперь у вас есть точная информация. Следующий шаг: оценить, подходит ли вам эта процедура. Об этом — в Главе 4.

Глава 2. Законодательная база и судебная практика

Банкротство физических лиц — формализованная судебная или внесудебная процедура. Ошибки в квалификации долга, выборе процедуры, списке кредиторов или документах могут привести к возврату заявления, затягиванию дела, переходу процедуры в суд или отказу в освобождении от долгов.

2.1. Основные нормативные акты

Источник	Практическое значение
Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»	Главный закон о банкротстве. Для граждан ключевыми являются статьи 213.1–213.32 и нормы о внесудебном банкротстве.
АПК РФ	Регулирует судебное рассмотрение дел арбитражными судами с учетом специальных правил Закона о банкротстве.
ГПК РФ, ст. 446	Определяет имущество, на которое обычно не может быть обращено взыскание, включая единственное пригодное для проживания жилье, кроме ипотечных и специальных исключений.
Федеральный закон № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»	Важен для проверки исполнительных производств, возврата исполнительного документа, сохранения прожиточного минимума и взысканий до банкротства.
НК РФ, ст. 333.21	Определяет госпошлину по заявлениям о банкротстве. При обращении самого должника пошлина не взимается.
Постановление Пленума ВС РФ № 45	Даёт ключевые разъяснения по банкротству граждан: подсудность, признаки, расходы, план реструктуризации, освобождение от долгов.
Постановление Пленума ВС РФ № 48	Разъясняет вопросы конкурсной массы, исключения имущества и денежных средств, баланса интересов должника и кредиторов.

2.2. Ключевые изменения в законодательстве (2015–2026)

За годы существования института гражданского банкротства в него вносились существенные изменения. Одним из важнейших стало введение в 2020 году упрощённой внесудебной процедуры через МФЦ, которая позволяет списать долги от 25 тысяч до 1 миллиона рублей без обращения в суд. Но это далеко не единственная реформа.

За девять лет — с 2015 по 2026 год — законодатель трижды кардинально менял правила игры, постепенно расширяя доступность банкротства и устраняя проблемы, выявленные практикой. Понимание этих изменений важно по двум причинам: во-первых, оно объясняет нынешнее состояние закона; во-вторых, позволяет оценить, как могут развиваться события дальше.

Практика. Девять лет реформ в цифрах

2015 — введено банкротство физических лиц. Число банкротств: ~200 человек за квартал.

2017 — первые системные проблемы выявлены судебной практикой. Поправки в 127-ФЗ.

2019 — изменения в порядке реализации имущества и защите прожиточного минимума.

2020 — революционное нововведение: бесплатное банкротство через МФЦ.

2021 — уточнения по внесудебной процедуре, расширение круга участников.

2022 — «антикризисные» поправки: защита единственного жилья, сроки процедур.

2023 — расширение МФЦ-банкротства: порог долга повышен до 1 млн ₽, новые категории.
2024–2026 — уточнение правил внесудебного банкротства, госпошлины, сроков реструктуризации и судебной практики.

Изменение 1. Рождение института: 2015 год

2015 | ФЗ № 154-ФЗ от 29.06.2015

Введение банкротства физических лиц — §1.1 Главы X в 127-ФЗ

1 октября 2015 года вступил в силу Федеральный закон № 154-ФЗ, который дополнил 127-ФЗ параграфом 1.1 Главы X — специальными нормами о несостоятельности граждан (статьи 213.1–213.32).

Это была принципиально новая страница в российском праве: впервые обычный гражданин получил законный механизм освобождения от непосильных долгов.

Совет. Практическое значение для должника:

С 1 октября 2015 года каждый гражданин России получил законное право на «чистый лист».

Первоначально закон был ориентирован на должников с суммой долга от 500 000 ₽ — именно при этой сумме возникала обязанность подать заявление.

Добровольное банкротство при меньших долгах также стало возможным — при наличии признаков неплатёжеспособности.

Изменение 2. Первые коррективы практики: 2017–2018 годы

2017–2018 | ФЗ № 233-ФЗ от 29.07.2017; ФЗ № 391-ФЗ и иные

Уточнения порядка реализации имущества, торгов и статуса управляющего

После двух лет применения закона судебная практика обнажила ряд серьёзных проблем: недобросовестное поведение финансовых управляющих, злоупотребления на торгах, затягивание процедур кредиторами и пробелы в защите должников.

Законодатель принял пакет поправок, направленных на повышение эффективности и прозрачности процедур.

Совет. Практическое значение для должника:

Закрепление прожиточного минимума — принципиальное изменение: теперь в ходе реализации имущества управляющий обязан ежемесячно выплачивать должнику прожиточный минимум (на себя и на каждого иждивенца) из поступающих средств.

Это означает: банкротство не оставляет человека без средств к существованию.

Изменение 3. Защита прожиточного минимума на счёте: 2021 год

2021 | ФЗ № 234-ФЗ от 29.06.2021 (поправки в 229-ФЗ)

Защита прожиточного минимума от взыскания на банковских счетах

Поправки в Закон об исполнительном производстве ввели принципиально важное для всех должников правило: с 1 февраля 2022 года гражданин вправе потребовать от пристава сохранения на своём банковском счёте неприкосновенного минимума в размере прожиточного минимума трудоспособного населения.

Хотя это изменение относится к исполнительному производству, оно напрямую влияет на положение должников до банкротства: деньги на счёте больше не могут быть взысканы полностью.

Совет. Практическое значение для должника:

Это важно даже для тех, кто ещё не начал процедуру банкротства: подайте приставу заявление о защите прожиточного минимума — и хотя бы минимальная сумма будет защищена от списания.

В банкротстве аналогичный механизм уже работал — теперь он действует и вне его.

Изменение 4. Революция доступности: внесудебное банкротство через МФЦ (2020)

2020 | ФЗ № 289-ФЗ от 31.07.2020

Введение внесудебного банкротства через МФЦ — §5 Главы X в 127-ФЗ

Федеральный закон № 289-ФЗ стал самым значимым изменением в законодательстве о банкротстве граждан после 2015 года. С 1 сентября 2020 года в России появился принципиально новый способ банкротства — бесплатный, без суда, без управляющего.

Процедура реализована через многофункциональные центры (МФЦ). Её целевая аудитория — граждане с небольшими долгами и без имущества, для которых судебное банкротство было финансово недоступным.

Совет. Практическое значение для должника:

Впервые банкротство стало реально доступным для малоимущих граждан.

За первый год (сентябрь 2020 — сентябрь 2021) через МФЦ было подано около 5 000 заявлений — скромный результат из-за жёстких условий допуска.

Главное условие — оконченное исполнительное производство — оказалось серьёзным барьером: многие должники годами ждали, пока пристав закроет дело.

Пример: как МФЦ изменило ситуацию

Надежда Алексеевна, 60 лет, пенсионер. Долг перед МФО: 180 000 ₽.

Имущества нет. Пристав закрыл исполнительное производство — взять нечего.

До 2020 года: единственный выход — судебное банкротство за 50 000+ рублей.

Пенсии едва хватало на жизнь. Долг «висел» годами.

После 2020 года: Надежда обратилась в МФЦ с заявлением и списком кредиторов.

Через 6 месяцев — долг в 180 000 ₽ списан. Стоимость процедуры: 0 ₽.

Изменение 5. Расширение внесудебного банкротства: ноябрь 2023 года

2023 | ФЗ № 474-ФЗ от 04.08.2023 (вступил в силу 03.11.2023)

Расширение МФЦ-банкротства: новый порог долга и новые категории граждан

Практика первых трёх лет работы МФЦ-процедуры выявила главное противоречие: доступный механизм оказался труднодоступным на практике. Главный барьер — требование об оконченном исполнительном производстве — многие граждане не могли преодолеть годами, поскольку приставы просто не закрывали их дела.

Федеральный закон № 474-ФЗ кардинально расширил доступность МФЦ-процедуры сразу по нескольким направлениям.

Совет. Практическое значение для должника:

Ключевое изменение — пенсионеры и получатели социальных пособий теперь могут обратиться в МФЦ без ожидания окончания исполнительного производства.

Для них достаточно, чтобы долг был просрочен более одного года и не было значимого имущества для взыскания.

Снижение срока повторной процедуры с 10 до 5 лет — реальное улучшение для тех, кто уже прошёл МФЦ-банкротство ранее.

Практика. Влияние изменений 2023 года на статистику

До ноября 2023 года число завершённых МФЦ-банкротств в год составляло около 5 000–8 000.

расширилась на несколько миллионов пенсионеров и получателей социальных выплат.

По данным на начало 2024 года, число обращений в МФЦ увеличилось в 2,5–3 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Изменение 6. Защита единственного жилья: позиция Конституционного суда (2021) и реакция законодателя

2021–2026 | Постановление КС РФ № 15-П от 26.04.2021; последующая судебная практика и законодательные инициативы о замещающем жилье

«Роскошное» единственное жильё: допустимость «размена» и законодательное закрепление
Конституционный суд РФ в постановлении № 15-П разрешил давний спор: может ли суд включить в конкурсную массу единственное жильё должника, если оно явно превышает разумные потребности семьи?

Ранее исполнительский иммунитет единственного жилья применялся значительно жестче. Современная практика допускает обсуждение замены чрезмерно дорогого жилья более скромным только в исключительных случаях, при судебной оценке баланса интересов и недобросовестности.

Механизм оценки чрезмерного единственного жилья развивается прежде всего через позицию Конституционного суда и судебную практику. Универсальную процедуру «размена» нельзя описывать как уже полностью закреплённую одним законом: в каждом деле суд проверяет добросовестность должника, разумную потребность в жилье и экономический смысл продажи.

Совет. Практическое значение для должника:

Это изменение — «меч обоюдоострый». С одной стороны, оно справедливо: нельзя жить во дворце, не платя кредиторам. С другой — возникла реальная угроза для должников с большой, но скромной по стоимости квартирой (например, в регионах).

Практика применения пока складывается: суды осторожны и применяют «размен» только при явном несоответствии жилья разумным потребностям.

Если у вас единственное жильё и вы планируете банкротство — проконсультируйтесь с юристом: оценка рисков в каждом случае индивидуальна.

Изменение 7. Антикризисные меры: 2022 год

2022 | ФЗ № 519-ФЗ от 30.12.2022 и другие

Ускорение процедур, упрощение торгов, защита должников в условиях санкций

2022 год принёс новые экономические потрясения. Санкционное давление, падение рубля, закрытие предприятий — всё это резко увеличило число граждан, неспособных обслуживать кредиты.

Законодатель принял ряд мер для снижения нагрузки на систему.

Совет. Практическое значение для должника:

Мораторий на банкротство по инициативе кредиторов (постановление Правительства № 497) действовал с 1 апреля по 1 октября 2022 года: кредиторы не могли сами подавать заявления о банкротстве граждан. Сами должники этим правом пользоваться могли.

Упрощение реализации малоценного имущества снизило расходы на процедуру для большинства должников, у которых нет дорогостоящих активов.

Изменение 8. Совершенствование механизма оспаривания сделок: 2023–2024 годы

2023–2024 | ФЗ № 474-ФЗ, разъяснения ВС РФ

Уточнение правил оспаривания сделок с учётом судебной практики

Практика применения норм об оспаривании сделок (ст. 61.2, 61.3 127-ФЗ) выявила серьёзные проблемы: управляющие оспаривали абсолютно все сделки подряд, в том числе совершенно обычные

— оплата коммунальных услуг, алиментные платежи, небольшие переводы родственникам на бытовые нужды.

Верховный суд и законодатель уточнили критерии оспоримых сделок, защитив добросовестных участников от необоснованных претензий управляющих.

Совет. Практическое значение для должника:

Для должника это означает: обычные переводы на карту супруга для покупки продуктов, регулярные платежи за ЖКХ, небольшие подарки детям — всё это больше не является автоматическим поводом для оспаривания.

Но крупные сделки с родственниками по заниженным ценам по-прежнему под прицелом.

Изменение 9. Единственное ипотечное жильё: отдельное мировое соглашение и распределение выручки (2024–2026)

С 2024 года закон прямо допускает отдельное мировое соглашение между должником и ипотечным кредитором по единственному ипотечному жилью. Если оно утверждено судом и соблюдены условия закона, жильё не реализуется в рамках общей процедуры, а ипотечный долг обслуживается по согласованной схеме.

С 2026 года дополнительно действует специальная статья 213.27-1: если единственное ипотечное жильё всё же продаётся, выручка распределяется по особым правилам, включая 80% залоговому кредитору, отдельные суммы кредиторам первой и второй очереди и возможную передачу части средств должнику.

Практическое значение для должника: ипотека больше не должна описываться одной фразой «квартиру всё равно заберут». Нужен отдельный анализ: можно ли сохранить жильё через соглашение, кто будет платить ипотеку, есть ли согласие банка, нет ли злоупотреблений и каков риск продажи.

Сводная хронология: все ключевые изменения 2015–2026

Для удобства — все изменения в единой таблице с указанием закона и практического эффекта.

Тенденции и перспективы: куда движется законодательство

Анализ реформ 2015–2026 годов позволяет выделить несколько устойчивых тенденций, которые, вероятно, сохранятся в будущем.

Динамика. Тенденция 1: расширение доступности

Каждая крупная реформа расширяла круг тех, кто может воспользоваться банкротством:

Изменение 10. Новые правила 2025 года: МФЦ и технические проверки

В 2025 году законодатель уточнил внесудебную процедуру: для отдельных категорий заявителей, включая участников и бывших участников СВО, появились специальные основания обращения через МФЦ, а подтверждающие справки для специальных оснований должны быть свежими — выданными не ранее чем за три месяца до обращения.

Федеральный закон № 311-ФЗ от 31.07.2025 уточнил отдельные технические правила подтверждения условий и информационного взаимодействия во внесудебной процедуре. Для практики это означает: справки, основания допуска и сведения из государственных систем нужно проверять особенно внимательно.

Правила по единственному ипотечному жилью выделены отдельно: старую упрощённую формулу «80/20» нельзя использовать без оговорок о ст. 213.10-1 и 213.27-1.

2015 — только судебная процедура при долге от 500 000 ₽.

2020 — добавлено МФЦ-банкротство при долге 50 000–500 000 ₽.

2023 — МФЦ-порог поднят до 1 000 000 ₽, добавлены пенсионеры и льготники.

Вероятно, следующий шаг — дальнейшее расширение категорий и снижение барьеров.

Правовое основание. Тенденция 2: балансировка между должником и кредитором
Законодатель последовательно ищет баланс: с одной стороны — защита должника (прожиточный минимум, единственное жильё, доступная процедура).

С другой — защита кредиторов (оспаривание сделок, «размен» роскошного жилья).

Тенденция сохранится: каждое расширение прав должника сопровождается уточнением механизмов защиты кредиторов.

Настройка. Тенденция 3: цифровизация и упрощение

Постепенно вводятся электронные сервисы: подача заявлений через «Мой арбитр», публикации в ЕФРСБ, электронные торги.

Вероятное направление: полностью электронная процедура МФЦ-банкротства, интеграция с Госуслугами, автоматическая проверка условий допуска.

Имущественный иммунитет. Тенденция 4: уточнение правил о жилье

Тема единственного жилья — самая острая в банкротном праве.

После постановления КС № 15-П и последующей судебной практики продолжается выработка чётких критериев «роскошности» — судебная практика пока только складывается.

Возможно введение нормативов площади, при превышении которых суд вправе инициировать «размен» автоматически.

Итог раздела

За девять лет законодательство о банкротстве физических лиц прошло путь от закрытой, дорогой и сложной процедуры — к системе с двумя треками: судебным (универсальным) и внесудебным (бесплатным для малоимущих).

Ключевые даты, которые нужно помнить:

- 01.10.2015: рождение института гражданского банкротства.
- 01.09.2020: введение МФЦ-банкротства (бесплатно, без суда).
- 03.11.2023: расширение МФЦ-банкротства до 1 млн ₽, новые категории граждан.

Законодательство продолжает развиваться. Всегда проверяйте актуальность норм на pravo.gov.ru перед принятием решения о банкротстве.

Актуализация на май 2026 года

К действующим практическим ориентирам относятся: внесудебное банкротство при долге от 25 000 до 1 000 000 ₽; расширенные основания для пенсионеров, получателей пособий, длительно неисполненных исполнительных документов и участников/бывших участников СВО; госпошлина при заявлении самого должника не взимается; общий срок плана реструктуризации — до 5 лет, а при утверждении судом без одобрения собрания кредиторов — до 3 лет; сведения о счёте цифрового рубля включаются в пакет документов при его наличии; по единственному ипотечному жилью применяются ст. 213.10-1 и 213.27-1 Закона о банкротстве.

2.3. Роль арбитражных судов

Дела о банкротстве физических лиц рассматриваются арбитражными судами субъектов Российской Федерации по месту жительства должника. Арбитражный суд вводит процедуры, утверждает арбитражного управляющего и принимает ключевые решения по делу.

Но что за этой формальной фразой стоит на практике? Кто такой арбитражный суд в деле о банкротстве, почему именно он — а не суд общей юрисдикции, — что именно он делает на каждом этапе и как с ним взаимодействовать? На все эти вопросы отвечает данный раздел.

Почему именно арбитражный суд, а не районный

Первый вопрос, который возникает у большинства людей: банкротство — дело, касающееся обычного гражданина. Почему им занимается арбитражный суд, который традиционно ассоциируется с бизнесом и предпринимателями?

Ответ — в истории и логике разграничения судебных систем. Арбитражные суды изначально создавались для рассмотрения экономических споров: между компаниями, о банкротстве предприятий, о нарушении договоров в сфере предпринимательства. Когда в 2015 году банкротство распространили на физических лиц, вопрос о подсудности решили принципиально: дела о несостоятельности — независимо от того, кто должник, гражданин или компания, — остаются в арбитражной системе.

Правовое основание. Правовое основание

Статья 6 Федерального закона № 127-ФЗ: дела о банкротстве рассматриваются арбитражным судом.

Статья 33 АПК РФ: к специальной подсудности арбитражных судов отнесены дела о несостоятельности (банкротстве).

Пункт 1 Постановления Пленума ВС РФ № 45 (2015): дела о банкротстве граждан, в том числе ИП, рассматриваются арбитражными судами.

Это означает: районный суд, мировой судья, суд общей юрисдикции — ни один из них не вправе рассматривать дело о банкротстве гражданина. Если вы подадите заявление не туда — оно будет возвращено без рассмотрения.

Какой именно арбитражный суд: определение подсудности

Система арбитражных судов России охватывает все регионы страны. В каждом субъекте Федерации действует свой арбитражный суд. Правило подсудности для банкротства граждан простое, но с нюансами.

Место. Правило подсудности

Заявление о банкротстве гражданина подаётся в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту жительства должника (п. 1 ст. 213.3 127-ФЗ).

Что считается «местом жительства»

Место жительства — это адрес постоянной регистрации (прописки). Именно он, как правило, определяет подсудность. Однако практика знает исключения:

Регистрация и фактическое проживание совпадают → подаём в арбитражный суд по месту регистрации. Стандартная ситуация.

Нет постоянной регистрации, есть временная → подаём по месту временной регистрации.

Нет никакой регистрации → суды принимают заявление по месту фактического проживания, подтверждённого косвенными доказательствами (договор аренды, справка с места работы).

Должник сменил регистрацию незадолго до банкротства → суд может квалифицировать это как злоупотребление (попытку перенести дело в «удобный» регион) и передать дело по прежнему месту жительства.

Совет. Практический совет

Не стоит специально менять регистрацию перед банкротством — в надежде попасть в «более лояльный» суд другого региона. Суды выявляют такие манипуляции и возвращают дела по надлежащей подсудности. Это только затягивает процедуру.

Пример: как определить «свой» суд

Иван Петрович зарегистрирован в Екатеринбурге, но последние два года живёт и работает в Москве. Банкротство ему нужно подавать в Арбитражный суд

Свердловской области — по месту постоянной регистрации.

Если бы он хотел подать в московский суд — ему потребовалось бы доказать, что Екатеринбург больше не является его местом жительства, и предъявить доказательства фактического проживания в Москве.

Структура арбитражной судебной системы

Важно понимать, что арбитражные суды образуют многоуровневую систему. Дело о банкротстве начинается в суде первой инстанции, но может пройти через все уровни — вплоть до Верховного суда.

I инстанция — Арбитражный суд субъекта РФ

Арбитражные суды 85 субъектов Российской Федерации

Именно здесь рассматривается дело о банкротстве от начала до конца.

Суд первой инстанции вводит процедуры, утверждает управляющего, рассматривает заявления кредиторов, оспаривает сделки, проводит итоговые заседания и выносит определение о завершении процедуры.

Примеры: Арбитражный суд г. Москвы, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Арбитражный суд Свердловской области.

II инстанция — Апелляционный арбитражный суд

21 арбитражный апелляционный суд (по округам)

Рассматривает жалобы на определения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу. Срок обжалования — как правило, 10 дней с момента вынесения.

Примеры: 17-й Арбитражный апелляционный суд (Пермь, для Свердловской обл.), 9-й Арбитражный апелляционный суд (Москва).

III инстанция — Арбитражный суд округа (кассация)

10 арбитражных судов округов

Проверяет законность вступивших в силу судебных актов. Не переоценивает доказательства — только проверяет правильность применения норм права.

Примеры: Арбитражный суд Уральского округа, Арбитражный суд Московского округа.

IV инстанция — Верховный суд РФ

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ

Рассматривает жалобы на судебные акты всех нижестоящих инстанций в исключительных случаях — когда дело имеет существенное значение для единообразия судебной практики.

Решения ВС РФ по банкротным делам становятся ориентирами для всех судов страны.

і Практически важно

В большинстве дел о банкротстве физических лиц вся процедура проходит в суде первой инстанции. Апелляция и кассация нужны лишь при наличии конкретных разногласий: оспаривании сделок, спорах о составе конкурсной массы, жалобах на действия управляющего.

Суд как «дирижёр» процедуры: полные полномочия

Арбитражный суд в деле о банкротстве — это не пассивный наблюдатель, который только ставит штамп на документах. Это активный участник, управляющий ходом всей процедуры. Разберём его полномочия системно.

Ключевые судебные акты в деле о банкротстве

В ходе дела суд выносит десятки судебных актов. Разберём главные из них — те, с которыми должник обязательно столкнётся.

Поступление. Определение о принятии заявления к производству Ст. 213.6 127-ФЗ

Первый судебный акт в деле. Выносится после того, как суд проверил заявление на соответствие формальным требованиям. В определении назначается дата судебного заседания по проверке обоснованности заявления (как правило, через 15–90 дней).

С момента принятия заявления должник не вправе совершать сделки с имуществом стоимостью свыше 50 000 ₽ без согласия суда.

Пример:

Иван подал заявление 10 марта. Через 5 дней суд вынес определение о принятии заявления к производству и назначил заседание на 25 апреля.

Повтор. Определение о введении реструктуризации долгов Ст. 213.11 127-ФЗ

Выносится на первом судебном заседании, если суд признаёт заявление обоснованным и у должника есть доход. С момента введения реструктуризации:

вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов, приостанавливаются исполнительные производства (кроме алиментных), прекращается начисление штрафов и пеней, утверждается финансовый управляющий.

Пример:

Суд 25 апреля ввёл реструктуризацию долгов и утвердил финансового управляющего Сергея Николаевича Орлова из СРО «Развитие». С этого дня банки не могут начислять новые штрафы, а приставы — списывать деньги со счёта Ивана.

Правовое основание. Определение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества Ст. 213.24 127-ФЗ

Выносится, если план реструктуризации не был представлен или утверждён, либо должник сам ходатайствует о переходе к реализации. С этого момента:

должник официально признаётся банкротом, все его имущество (кроме защищённого иммунитетом) поступает под управление финансового управляющего, должник обязан передать управляющему все банковские карты и пластик.

Пример:

Суд 15 июля вынес определение: «Признать Смирнова Ивана Петровича банкротом. Ввести процедуру реализации имущества гражданина. Утвердить финансовым управляющим Орлова С.Н.»

Итог. Определение о завершении реализации имущества Ст. 213.28 127-ФЗ

Итоговый судебный акт. Выносится после получения отчёта финансового управляющего.

Если должник действовал добросовестно — суд освобождает его от дальнейшего исполнения обязательств (долги списываются).

Если установлена недобросовестность — суд завершает процедуру, но не освобождает от долгов. Кредиторы сохраняют право требования.

Пример:

16 марта следующего года суд вынес определение: «Завершить процедуру реализации имущества. Освободить Смирнова Ивана Петровича от исполнения требований кредиторов». Долг в 870 000 ₽ юридически прекратил существование.

Риск. Определение об отказе в освобождении от обязательств П. 4 ст. 213.28 127-ФЗ Выносится в случае, когда суд устанавливает недобросовестное поведение должника: предоставление заведомо ложных сведений суду или управляющему, сокрытие или умышленное уничтожение имущества, уклонение от передачи документов и имущества управляющему, незаконные действия при получении кредитов (поддельные справки). Процедура завершается, но долги сохраняются в полном объёме.

Пример:

Управляющий установил, что за 8 месяцев до банкротства Алексей подарил машину брату. Суд признал это сокрытием имущества и отказал в освобождении от обязательств. Алексей прошёл всю процедуру банкротства, потратил время и деньги — а долг в 1,2 млн ₽ так и остался.

Как проходит судебное заседание по делу о банкротстве

Многие должники представляют суд как нечто пугающее: огромный зал, строгий судья, публика. В действительности заседания по делам о банкротстве граждан — одни из самых будничных в практике арбитражных судов.

Шаг 1. Подготовка

Перед заседанием изучите определение суда о назначении заседания — что именно будет рассматриваться. Подготовьте документы, подтверждающие ваши доводы. Явка должника желательна, но по большинству вопросов необязательна.

Шаг 2. Явка и регистрация

Явитесь в суд за 15–20 минут. В канцелярии скажите номер дела и фамилию. Получите пропуск. Зайдите в зал заседаний до начала. Если не можете явиться — направьте ходатайство об отложении или ведении заседания в ваше отсутствие.

Шаг 3. Ход заседания

Судья открывает заседание, называет дело и участников. Проверяет полномочия присутствующих (паспорт, доверенность представителя). Стороны высказывают позиции. По вопросам, не вызывающим споров (введение процедуры, утверждение управляющего), заседание занимает 10–20 минут. По спорным вопросам (оспаривание сделок, споры о конкурсной массе) — дольше.

Шаг 4. Вынесение определения

Судья объявляет определение сразу или откладывает для его изготовления. Определение публикуется в Картотеке арбитражных дел (kad.arbitr.ru) — как правило, в течение нескольких дней.

Совет. Можно ли вести дело без юриста

Формально — да. Закон не обязывает должника иметь представителя.

Практически — зависит от сложности дела.

Простое банкротство (нет имущества, нет спорных сделок): справиться самому реально.

Сложное банкротство (ипотека, оспаривание сделок, конфликт с кредиторами):

представитель почти обязателен. Цена ошибки — потеря имущества или отказ

в списании долгов.

Картотека арбитражных дел: ваш главный инструмент контроля

Одно из важнейших достижений арбитражной системы — полная открытость дел. Все судебные акты по делу о банкротстве публикуются в открытом доступе в Картотеке арбитражных дел.

Связь. kad.arbitr.ru — Картотека арбитражных дел

Бесплатный общедоступный ресурс Федеральных арбитражных судов России.

Что найдёте по своему делу:

Все определения и решения суда с текстами.

Даты всех заседаний (прошедших и предстоящих).

Сведения об участниках дела.

Документы, поданные сторонами (заявления, ходатайства).

Информацию о ходе исполнения.

Как найти своё дело: введите ФИО должника или номер дела в строку поиска.

Правило хорошего тона для любого должника, находящегося в процедуре банкротства: проверяйте картотеку минимум раз в неделю. Пропущенное заседание, незамеченное определение или неппрочитанное уведомление могут обернуться серьёзными потерями.

Взаимодействие суда, управляющего и должника: треугольник отношений

Дело о банкротстве строится вокруг трёх ключевых участников: суда, финансового управляющего и должника. Понимание их взаимосвязи — ключ к эффективному прохождению процедуры.

Пример. Как строится взаимодействие на практике

Должник передаёт управляющему документы и карты → управляющий ведёт работу и отчитывается суду → суд принимает решения и уведомляет стороны через картотеку.

Если должник не согласен с действиями управляющего → подаёт жалобу в суд.

Если кредитор не согласен с действиями управляющего → тоже подаёт жалобу в суд.

Суд — нейтральный арбитр, который разрешает все конфликты в рамках дела.

Права должника в отношениях с судом

Арбитражный суд — не враг должника и не его адвокат. Это независимый орган. Но у должника есть конкретный набор прав, которые важно использовать.

Право на участие в заседаниях — лично или через представителя по доверенности.

Право подавать ходатайства — об отложении заседания, об истребовании доказательств, о назначении экспертизы.

Право на ознакомление с материалами дела — должник вправе запросить в суде копии любых документов из дела.

Право обжаловать определения суда — в апелляционном порядке (10 дней) и кассационном.

Право подать жалобу на управляющего — в суд, рассматривающий дело, в СРО управляющего или в Росреестр.

Право ходатайствовать об отстранении управляющего — если тот нарушает закон или ненадлежащим образом исполняет обязанности.

Право самостоятельно завершить процедуру — подав ходатайство о введении реализации имущества, если реструктуризация невозможна.

Важно. Обязанности должника перед судом

Помимо прав, должник несёт обязанности — их нарушение влечёт отказ в списании долгов:

Предоставить все запрошенные документы и сведения (финансовому управляющему и суду).

Передать банковские карты и доступ к счетам финансовому управляющему.

Уведомить управляющего об изменении адреса, места работы, дохода.

Не совершать сделок с имуществом без согласия управляющего.

Не принимать новые долговые обязательства без уведомления управляющего.

Не уклоняться от явки в суд при вызове.

Типичные ошибки должников в работе с судом

Практика выявила ряд типичных ошибок, которые должники совершают в отношениях с арбитражным судом. Знание этих ошибок помогает их избежать.

Итог раздела

Арбитражный суд — центральная фигура в деле о банкротстве гражданина.

Это не враг и не помощник: это нейтральный государственный орган, который следит за тем, чтобы процедура проходила строго по закону.

Три ключевых правила взаимодействия с судом:

1. Подавайте заявление в правильный суд — по месту постоянной регистрации.
2. Отслеживайте ход дела через kad.arbitr.ru — еженедельно.
3. Действуйте добросовестно: суд оценивает именно это при решении вопроса о списании долгов.

2.4. Практическая роль судебных разъяснений

Судебная практика в делах о банкротстве граждан не сводится к формальной проверке документов.

Суды оценивают добросовестность должника, реальность плана реструктуризации, источник средств, поведение при получении кредитов, сделки за период подозрительности, состав семьи и необходимость сохранения денежных средств сверх минимального размера в исключительных случаях.

Поэтому любое универсальное правило в книге следует применять через призму конкретного дела: состав имущества, история платежей, кредиторы, наличие залога, семейные обстоятельства и документы могут существенно изменить результат.

Глава 3. Виды банкротства физических лиц

Российское законодательство предусматривает не один, а несколько путей к освобождению от долгов.

Выбор правильного пути — первое и одно из самых важных решений, которое предстоит принять должнику. Ошибка здесь стоит дорого: потраченное время, деньги и, в худшем случае, отказ в списании долгов.

В этой главе мы подробно разберём каждый вид банкротства, доступный гражданам России, — с условиями, порядком, сроками, расходами и реальными примерами.

3.1. Обзор: какие виды банкротства существуют

На практике у гражданина есть два пути: судебное банкротство через арбитражный суд и внесудебное банкротство через МФЦ. Внутри судебного дела применяются процедуры реструктуризации долгов и реализации имущества.

Каждый путь работает по своей логике и подходит для разных жизненных ситуаций. Разберём каждый из них подробно.

3.2. Судебное банкротство через арбитражный суд

Судебное банкротство — основная, наиболее универсальная и детально урегулированная законом процедура. Именно с ней у большинства людей ассоциируется само слово «банкротство».

Правовая основа

Федеральный закон № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», параграф 1.1 главы X (статьи 213.1–213.32). Именно здесь содержатся все нормы, регулирующие банкротство физических лиц через суд.

Кто может воспользоваться

Судебное банкротство доступно практически любому гражданину России. Закон не устанавливает минимального порога долга — формально подать заявление можно даже при долге в 50 000 ₽. Однако на практике это экономически оправдано при долге от 300 000 ₽, поскольку расходы на процедуру составляют 45 000–70 000 ₽.

Важно: обязанность гражданина подать заявление возникает не автоматически из суммы долга. По п. 1 ст. 213.4 Закона о банкротстве нужны совокупный долг не менее 500 000 ₽ и ситуация, когда удовлетворение требований одних кредиторов делает невозможным полное исполнение перед другими. Срок — 30 рабочих дней с момента, когда гражданин узнал или должен был узнать об этом.

Ключевые участники

Должник — гражданин, в отношении которого введена процедура.

Арбитражный суд — рассматривает дело, вводит процедуры, принимает итоговое решение.

Финансовый управляющий — ведёт процедуру, управляет имуществом, общается с кредиторами.

Кредиторы — банки, МФО, физлица, налоговая — все, кому должен гражданин.

СРО арбитражных управляющих — организация, из числа членов которой назначается управляющий.

Как проходит процедура: два этапа

Судебное банкротство состоит из двух возможных этапов. Они могут идти последовательно, а реструктуризация может быть пропущена.

Шаг 1. Реструктуризация долгов

Суд вводит её, если у должника есть стабильный доход. Цель — дать возможность расплатиться с долгами по графику без продажи имущества. Срок плана обычно может составлять до 5 лет; если суд утверждает план без одобрения собрания кредиторов по п. 4 ст. 213.17 Закона о банкротстве — до 3 лет.

Если дохода нет или план не утверждён — суд сразу переходит к реализации имущества.

Шаг 2. Реализация имущества

Финансовый управляющий формирует конкурсную массу, проводит торги.

Вырученные средства распределяются между кредиторами.

После завершения расчетов суд решает вопрос об освобождении гражданина от обязательств; исключения и недобросовестное поведение могут привести к сохранению части долгов.

Срок: 6 месяцев (продлевается при необходимости).

Что защищено от изъятия

Имущественный иммунитет. Имущественный иммунитет должника

Единственное жильё (кроме ипотечного).

Предметы обычной домашней обстановки и обихода.

Одежда, обувь, личные вещи.

Инструменты и оборудование для профессиональной деятельности (до 10 000 ₽).

Продукты питания.

Деньги в размере прожиточного минимума на должника и его иждивенцев.

Домашние животные.

Сроки и стоимость

Последствия завершения

Освобождение от обязательств происходит по правилам ст. 213.28 Закона о банкротстве и не распространяется на текущие платежи, алименты, вред жизни и здоровью, моральный вред, зарплатные требования и иные исключения.

Прекращение всех исполнительных производств.

Снятие ограничений на распоряжение имуществом и счетами.

5 лет — обязанность сообщать о банкротстве при новых займах.

3 года — запрет на руководящие должности в юридических лицах.

5 лет — действуют специальные ограничения на повторное банкротство по заявлению гражданина и обязанность сообщать о факте банкротства при получении кредитов и займов.

Пример — Судебное банкротство

Виктор Соколов, 42 года, водитель. Долги: кредит 580 000 ₽ + МФО 140 000 ₽ + долг

физлицу 80 000 ₽. Итого: 800 000 ₽. Работает, но зарплата 38 000 ₽ — погасить

нереально. Имущество: единственная квартира + автомобиль 2015 г. (оценён в 430 000 ₽).

Процедура: введена реализация имущества. Автомобиль продан за 395 000 ₽.

После вычета расходов кредиторам выплачено 330 000 ₽.

Остаток 470 000 ₽ — списан. Квартира сохранена как защищенное единственное жильё при отсутствии залога и специальных рисков.

Срок процедуры: 9 месяцев. Расходы должника: 62 000 ₽.

3.3. Реструктуризация долгов как самостоятельная процедура

Реструктуризация долгов — это первая из процедур, вводимых судом в рамках судебного банкротства. В отличие от реализации имущества, она нацелена не на продажу активов, а на восстановление платёжеспособности должника. Поэтому её важно рассмотреть отдельно.

Суть и цель реструктуризации

Реструктуризация даёт должнику шанс расплатиться с долгами самостоятельно — по утверждённому судом графику, без реализации имущества, без коллекторов и приставов. Это «мягкий» вариант, который суд рассматривает в первую очередь, если у гражданина есть доход.

Условия для введения реструктуризации

Суд вправе ввести реструктуризацию, если одновременно соблюдены три условия:

Наличие источника дохода: официальная зарплата, пенсия, доход от предпринимательства.

Отсутствие судимости за экономические преступления.

Отсутствие банкротства в предыдущие 5 лет.

Как разрабатывается план реструктуризации

План может разработать сам должник, любой кредитор или финансовый управляющий. Документ содержит:

Перечень всех кредиторов и суммы задолженности перед каждым.

График погашения: конкретные суммы и даты платежей.

Источник средств для выплат.

Срок исполнения плана: до 5 лет при одобрении кредиторами и до 3 лет при утверждении судом без одобрения собрания кредиторов.

План выносится на собрание кредиторов. Для принятия необходимо согласие кредиторов, суммарные требования которых превышают 50% от общего долга. Затем план утверждается арбитражным судом.

Преимущества и ограничения реструктуризации

Совет. Что происходит при провале плана

Если должник не исполняет утверждённый план реструктуризации — кредиторы вправе ходатайствовать о переходе к реализации имущества. Суд, как правило, удовлетворяет такое ходатайство. Всё время, потраченное на реструктуризацию, «сгорает».

Именно поэтому важно реально оценивать свои возможности перед согласием на план.

Пример — Реструктуризация долгов

Елена Власова, 38 лет, менеджер. Долг: 680 000 ₽ перед тремя банками.

Официальная зарплата — 75 000 ₽ в месяц. Двое детей на иждивении.

Суд ввёл реструктуризацию. Финансовый управляющий разработал план:

ежемесячные выплаты кредиторам — 18 000 ₽, срок — 36 месяцев в примере; по закону возможен более длительный план в пределах установленных сроков.

После выплат на жизнь остаётся 57 000 ₽ — достаточно.

Кредиторы согласились. Суд утвердил план. Автомобиль и дача сохранены.

После исполнения утвержденного плана Елена полностью рассчиталась с долгами без продажи имущества.

3.4. Внесудебное банкротство через МФЦ

Внесудебное банкротство — революционный инструмент, введённый в России с 1 сентября 2020 года. Это абсолютно бесплатная упрощённая процедура, которая позволяет списать долги без обращения в арбитражный суд и без участия финансового управляющего.

История. История изменений

Сентябрь 2020: введена внесудебная процедура. Диапазон долга: 50 000–500 000 ₽.

Ноябрь 2023: существенное расширение. Диапазон долга: 25 000–1 000 000 ₽.

Также расширен круг лиц, которые могут воспользоваться процедурой.

Кто может воспользоваться процедурой МФЦ

Право на внесудебное банкротство имеют граждане, одновременно удовлетворяющие следующим условиям:

Сумма долга для внесудебного банкротства: от 25 000 до 1 000 000 ₽. При оценке учитываются денежные обязательства и обязательные платежи, включая обязательства, срок исполнения которых

еще не наступил, алименты и поручительства; при этом алименты, вред жизни и здоровью и другие личные требования не списываются.

Завершённое исполнительное производство. Судебный пристав должен был вернуть исполнительный лист кредитору с актом о невозможности взыскания (п. 4 ч. 1 ст. 46 229-ФЗ) — то есть у вас нет имущества, которое можно взыскать.

По базовому основанию с окончанием исполнительного производства не должно быть иных неоконченных или непрекращенных исполнительных производств по взысканию денег, возбужденных после возврата исполнительного документа взыскателю.

Дополнительные основания: пенсионеры, получатели ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, граждане с исполнительным документом, выданным не позднее чем за семь лет до обращения и не исполненным полностью или частично, а также участники или бывшие участники СВО — при соблюдении специальных условий ст. 223.2 Закона о банкротстве.

Пошаговый порядок

Шаг 1. Подготовка списка кредиторов

Составьте полный список всех кредиторов с указанием:

наименования кредитора,

суммы долга,

основания (номер договора, решение суда и т.д.).

Важно: в список включают только тех кредиторов, которых вы укажете.

Долги перед кредиторами, не попавшими в список, не спишутся.

Шаг 2. Подача заявления в МФЦ

Обратитесь в МФЦ по месту жительства или пребывания.

Предъявите паспорт и список кредиторов по установленной форме.

В базовом сценарии МФЦ проводит проверки через государственные системы. Для отдельных оснований — например пенсионеров, получателей пособия или участников СВО — могут потребоваться справки по установленным формам.

Госпошлина: 0 ₽.

Шаг 3. Проверка МФЦ

В течение 3 рабочих дней МФЦ проверяет наличие завершённых исполнительных производств через базу ФССП. Если условия соблюдены — публикует сообщение в ЕФРСБ.

Если условия не соблюдены — возвращает заявление с разъяснением причин.

Шаг 4. 6-месячный период

С момента публикации в ЕФРСБ наступают последствия:

приостанавливается начисление процентов и штрафов,

ограничивается взыскание по большинству денежных требований, кроме требований, прямо исключённых законом: неуказанные кредиторы, алименты, вред жизни и здоровью, моральный вред, зарплатные требования, текущие и иные личные требования,

кредиторы вправе проверять имущество должника через реестры.

Если кредитор обнаружит скрытое имущество — процедура переходит в суд.

Шаг 5. Завершение процедуры

Если за 6 месяцев кредиторы не заявили возражений — МФЦ публикует уведомление о завершении процедуры. Долги перед кредиторами из списка считаются погашенными. Гражданин освобождается от обязательств.

Что важно знать о списке кредиторов

Важно. Критически важно

Спишутся только долги перед кредиторами, **УКАЗАННЫМИ** в вашем списке.

Если вы «забыли» включить в список МФО или знакомого, которому должны — их долг останется и после завершения процедуры.

Указывайте всех кредиторов. Всех, без исключения.

Повторное обращение

Повторно воспользоваться внесудебной процедурой можно не ранее чем через 5 лет после завершения или прекращения предыдущей процедуры банкротства, включая судебную процедуру.

Пример — Внесудебное банкротство

Татьяна Морозова, 55 лет, безработная. Долги: кредит 210 000 ₽ + МФО 85 000 ₽.

Итого: 295 000 ₽. Имущества нет. Исполнительные производства закрыты приставом с актом о невозможности взыскания.

Татьяна обратилась в МФЦ. Составила список двух кредиторов. МФЦ опубликовал сообщение в ЕФРСБ. Через 6 месяцев — оба долга списаны.

Стоимость процедуры: 0 ₽. Юрист: не нужен.

3.5. Сравнительный анализ процедур: что выбрать

Выбор между судебным и внесудебным банкротством — ключевое решение. Разберём все критически важные параметры в единой таблице.

3.6. Как выбрать подходящую процедуру: алгоритм

Чтобы принять правильное решение, ответьте на три вопроса последовательно:

Шаг 1. Проверьте сумму долга

Менее 25 000 ₽ → Банкротство экономически нецелесообразно. Рассмотрите переговоры с кредиторами или рефинансирование.

25 000 – 1 000 000 ₽ → Переходите к шагу 2.

Более 1 000 000 ₽ → Только судебное банкротство. Перейдите к шагу 3.

Шаг 2. Проверьте условия МФЦ

Закрыто ли исполнительное производство актом о невозможности взыскания?

ДА → Скорее всего, подходит внесудебное банкротство через МФЦ.

НЕТ → Внесудебное банкротство недоступно. Переходите к шагу 3.

Шаг 3. Оцените судебное банкротство

Есть ли у вас имущество (кроме единственного жилья)?

ДА → Оно войдёт в конкурсную массу и будет реализовано. Оцените, стоит ли.

Есть ли стабильный доход?

ДА → Возможно, суд введёт реструктуризацию долгов: срок плана обычно до 5 лет, а при утверждении судом без одобрения собрания кредиторов — до 3 лет.

НЕТ → Сразу переходят к реализации имущества.

Обратитесь к юристу для финального решения — ситуации бывают нетипичными.

Подсказка. Подсказка для нетипичных ситуаций

ИП с долгами бизнеса → Судебное банкротство (ИП отвечает личным имуществом).

Ипотека + банкротство → Только суд; квартира в залоге — особый порядок.

Долги супругов → Возможно совместное или раздельное банкротство.

Поручительство → Поручитель может стать должником; оцените риски заранее.

3.7. Специальные ситуации и нюансы

Банкротство при ипотеке

Ипотечная квартира или дом — даже если это единственное жильё — не защищены нормой об имущественном иммунитете. Заложенное имущество включается в конкурсную массу и может быть реализовано для погашения долга перед банком-залогодержателем.

Исключение: в ряде случаев ипотечное жильё удаётся сохранить через план реструктуризации — если должник продолжает платить ипотеку по графику и кредитор-залогодержатель соглашается на такой вариант.

Совет. Если у вас ипотека

Ни в коем случае не прекращайте ипотечные платежи без консультации с юристом.

Прекращение ипотечных платежей создаёт для банка основание требовать обращения взыскания и реализации

заложенного имущества — даже если это ваше единственное жильё.

Банкротство индивидуального предпринимателя

Если должник является или являлся ИП, банкротство проходит по тем же нормам, что и для обычного гражданина (глава X 127-ФЗ). Однако есть важные особенности:

Все долги объединяются: и предпринимательские, и личные.

Если на дату решения гражданин зарегистрирован как ИП и банкротство рассматривается в этом статусе, государственная регистрация ИП прекращается с момента признания его банкротом.

Запрет на повторную регистрацию ИП сроком 5 лет применяется, если гражданин признан банкротом именно как индивидуальный предприниматель либо подпадает под специальные последствия для ИП. При обычном банкротстве гражданина общего запрета открыть ИП в ст. 213.30 нет, но сохраняются ограничения на кредиты и управление организациями.

Лицензии на отдельные виды предпринимательской деятельности аннулируются в случаях, предусмотренных специальными правилами для банкротства ИП.

Банкротство при наличии поручителей

Если по кредиту должника есть поручитель, банкротство должника не освобождает поручителя от обязательств. Банк вправе предъявить требования поручителю в полном объёме. Это необходимо учитывать, если поручителем выступает близкий человек.

Важно. Предупредите поручителей заранее

Перед подачей заявления о банкротстве уведомите поручителей по своим кредитам.

После завершения вашего банкротства банк обратится к ним за полной суммой долга.

Поручитель, в свою очередь, также вправе инициировать своё банкротство.

Итоги главы

Итог. Главные выводы

В России существует три основных механизма банкротства физических лиц:

1. Судебное банкротство — универсальный инструмент для любых ситуаций.
2. Реструктуризация долгов — «мягкий» вариант для тех, у кого есть доход.
3. Внесудебное банкротство (МФЦ) — бесплатный способ при долге до 1 млн ₽ и отсутствии имущества.

Правильный выбор процедуры зависит от суммы долга, наличия имущества, дохода и конкретных обстоятельств. В сложных случаях — консультация юриста обязательна.

Следующий шаг: Глава 4 расскажет, как точно определить, нужно ли вам банкротство.

Глава 4. Признаки неплатёжеспособности

4.1. Юридические критерии банкротства

Закон различает основания для обращения в суд и признаки неплатёжеспособности или недостаточности имущества. Просрочка более 3 месяцев, недостаточность имущества и прекращение расчётов — важные признаки, но для самостоятельного заявления должника это не единственный способ подтвердить невозможность платить. За юридическими формулами скрывается жизнь — сотни разных ситуаций, в каждой из которых нужен свой подход.

В этом разделе мы сначала разберём сами критерии — так, как их формулирует закон, — а затем пройдем по конкретным жизненным ситуациям: что делать человеку с доходом, но без имущества; без дохода и без имущества; с имуществом, превышающим долг; и в других нестандартных случаях.

Два фундаментальных понятия: неплатёжеспособность и несостоятельность

Прежде чем говорить о критериях, важно разграничить два понятия, которые закон использует по-разному и которые часто путают.

Банкротство начинается с неплатёжеспособности, но не каждая неплатёжеспособность ведёт к банкротству. Цель раздела — понять, когда неплатёжеспособность достигла той точки, когда банкротство становится правом, обязанностью или лучшим решением.

Юридические критерии: что говорит закон

Статьи 213.3 и 213.4 Федерального закона № 127-ФЗ регулируют условия возбуждения дела и заявление гражданина. Разберём их последовательно.

Критерий 1. Размер долга

П. 2 ст. 213.3 127-ФЗ

Для заявления кредитора или уполномоченного органа обычно важны долг от 500 000 рублей и просрочка не менее трех месяцев. Сам гражданин вправе обратиться и при меньшей сумме, если есть признаки неплатёжеспособности или недостаточности имущества.

При меньшей сумме долга гражданин также вправе подать на банкротство — если есть признаки неплатёжеспособности (критерии 3–5 ниже).

500 000 ₽ — не минимальный порог для заявления самого должника, а ориентир для обязанности и заявлений кредиторов при наличии дополнительных условий.

Обязанность подать заявление по п. 1 ст. 213.4 возникает, когда удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов делает невозможным полное исполнение перед другими кредиторами, а совокупный долг составляет не менее 500 000 ₽.

Пример:

Долг Марины составляет 650 000 ₽. Она должна проверить наличие обязанности подать заявление: сама сумма долга недостаточна, важны также невозможность расчетов с другими кредиторами и момент, когда это стало очевидно.

Срок 30 рабочих дней отсчитывается с момента, когда она узнала или должна была узнать о совокупности условий обязанности.

Долг Сергея — 280 000 ₽. Он не обязан банкротиться, но вправе, если есть признаки неплатёжеспособности.

Критерий 2. Просрочка платежей

П. 2 ст. 213.3 127-ФЗ

Требования к должнику должны быть не исполнены в течение трёх месяцев с момента, когда они должны быть исполнены.

Три месяца просрочки — это сигнал для суда: должник не просто «забыл» заплатить, а объективно не может этого сделать на протяжении значительного времени.

Важно: три месяца — не абсолютное требование для самостоятельной подачи на банкротство.

Гражданин вправе обратиться раньше, если предвидит невозможность исполнения обязательств.

Пример:

Иван перестал платить по кредитам 15 января. 15 апреля истекает трёхмесячный срок.

Для кредитора эта дата имеет значение как ориентир просрочки; сам гражданин может обратиться раньше, если предвидит банкротство и отвечает признакам неплатежеспособности или недостаточности имущества.

Критерий 3. Недостаточность имущества

Ст. 213.4, п. 3 ст. 213.6 127-ФЗ

Стоимость имущества должника недостаточна для погашения всех обязательств.

Это так называемый «балансовый» критерий: совокупный долг превышает рыночную стоимость всего имущества, которое есть у должника.

Учитывается любое имущество — квартира, машина, дача, вклады в банке, доли в ООО и т.д. Из оценки исключается имущество, защищённое иммунитетом (единственное жильё, вещи первой необходимости).

Пример:

Долг Ольги: 900 000 ₽. Имущество (кроме единственной квартиры): автомобиль 350 000 ₽.
 $350\,000 < 900\,000 \rightarrow$ стоимость имущества недостаточна $\rightarrow$ критерий соблюден.

Критерий 4. Прекращение расчётов с кредиторами

П. 3 ст. 213.6 127-ФЗ

Гражданин прекратил исполнять денежные обязательства, срок исполнения которых наступил.

Иными словами: платежи просто остановились, и должник их не возобновляет.

Это не временная задержка, а системное прекращение расчётов.

Пример:

Виктор последний раз платил по кредитам в октябре прошлого года.

С тех пор — полная тишина: не платит никому из кредиторов.

Это классический признак прекращения расчётов.

Критерий 5. Предвидение невозможности исполнения обязательств

П. 2 ст. 213.4 127-ФЗ

Особый критерий: гражданин вправе подать заявление о банкротстве, если предвидит, что не сможет исполнить денежные обязательства в установленный срок.

Это «упреждающий» вариант: просрочки ещё нет, но она неизбежна — например, при предстоящем увольнении, тяжёлой болезни, потере бизнеса.

Такое заявление принимается, если есть признаки неплатёжеспособности или недостаточности имущества.

Пример:

Алексею поставили тяжёлый диагноз. Предстоит длительное лечение, работать невозможно.

Долги ещё не просрочены, но он понимает: через 2–3 месяца платить будет нечем.

Алексей вправе подать на банкротство сейчас — не дожидаясь просрочки.

Право vs обязанность: когда подавать обязательно

Один из самых важных практических вопросов: когда банкротство — выбор, а когда — обязанность?

Важно. Нарушение обязанности подать заявление

Если у гражданина возникла обязанность подать заявление по п. 1 ст. 213.4 Закона о банкротстве, но заявление не подано

в течение 30 рабочих дней, это может повлечь административную ответственность по ч. 5 ст. 14.13 КоАП РФ.

Санкция для гражданина: административный штраф от 1 000 до 3 000 ₽; при повторном нарушении — от 3 000 до 5 000 ₽.

Кроме того, кредиторы вправе сами подать заявление о вашем банкротстве.

И хуже всего: при позднем обращении долги за счёт штрафов и пеней успевают существенно вырасти — за каждый месяц промедления.

Самодиагностика: проверьте свою ситуацию

Прежде чем читать конкретные кейсы — пройдите быструю самодиагностику. Ответьте честно на каждый вопрос.

Практика. Интерпретация результатов

Ответили «ДА» на вопросы 1–5: у вас есть признаки неплатёжеспособности.

→ Вы вправе инициировать банкротство. Изучите подходящий путь в кейсах ниже.

Ответили «ДА» на вопрос 8: у вас есть обязанность подать заявление.

→ Не затягивайте. 30 рабочих дней с момента осознания невозможности платить.

Ответили «ДА» на вопросы 6–7 + 1–4: ситуация требует немедленного решения.

→ Каждый месяц промедления — это новые штрафы, пени и рост долга.

Ответили «НЕТ» на большинство вопросов: возможно, банкротство пока не нужно.

→ Рассмотрите альтернативы (Глава 5).

4.2. Конкретные ситуации: как применить критерии в жизни

Юридические критерии одинаковы для всех, но жизненные обстоятельства у каждого свои. Разберём восемь типичных ситуаций — «кейсов» — с анализом и рекомендацией по каждому.

Кейс 1 | Есть стабильный доход — нет имущества

Самый распространённый случай: работающий должник с зарплатой, но без активов

Должник. Портрет ситуации

Андрей, 38 лет, инженер. Зарплата 65 000 ₽/мес.

Долги: кредит Сбербанка 420 000 ₽, МФО 95 000 ₽, кредитная карта 60 000 ₽.

Итого: 575 000 ₽.

Ежемесячный платёж по всем долгам: 38 000 ₽ — больше половины зарплаты.

Имущество: единственная квартира (иммунитет) + обычная бытовая техника.

Нет: автомобиля, дачи, вкладов, ценных бумаг.

Правовое основание. Юридический анализ

Долг > 500 000 ₽ + просрочка 4 месяца → необходимо проверить обязанность подачи по ст. 213.4 и риск заявления кредитора.

Доход есть → суд скорее всего введёт реструктуризацию долгов.

Расчёт: 65 000 (доход) – 20 000 (прожиточный минимум) = 45 000 ₽ свободных средств.

При долге 575 000 ÷ 45 000/мес = ~13 месяцев — план реструктуризации реален.

Имущества в конкурсной массе практически нет → торги если и пройдут, результат минимален.

Итог. Рекомендуемая процедура

Рекомендация: судебное банкротство.

Вероятный сценарий: суд введёт реструктуризацию долгов с планом на 12–18 мес.

Альтернатива: если Андрей не хочет реструктуризацию — ходатайствовать о переходе к реализации имущества. Конкурсная масса минимальна — долги списываются быстро.

МФЦ в этом кейсе не подходит: долг выше предельного диапазона внесудебной процедуры, а базовое основание с окончанием исполнительного производства отсутствует, приставы не закрыли дело из-за зарплаты (она есть).

Важно. Важные нюансы

При реструктуризации Андрей живёт в режиме экономии весь срок плана: обычно до 5 лет, а при утверждении судом без одобрения собрания кредиторов — до 3 лет.

Любые бонусы и подработки — в счёт погашения долга.

При срыве плана — суд переведёт в реализацию имущества. Это не катастрофа, но добавит времени.

Кейс 2 | Нет дохода — нет имущества

Самая тяжёлая ситуация и одновременно — идеальный кандидат на МФЦ

Должник. Портрет ситуации

Татьяна, 54 года, безработная. Уволена 8 месяцев назад. Пособие по безработице закончилось.

Долги: кредит Тинькофф 180 000 ₽, МФО «Займ Экспресс» 95 000 ₽.

Итого: 275 000 ₽.

Доход: ноль (официально).

Имущество: единственная комната в коммунальной квартире (иммунитет). Больше ничего.

Исполнительное производство: возбуждено, но пристав закрыл его 3 мес. назад — взять нечего.

Правовое основание. Юридический анализ

Долг 275 000 ₽ — в диапазоне МФЦ (25 000–1 000 000 ₽).

Исполнительное производство окончено по п. 4 ч. 1 ст. 46 229-ФЗ (нет имущества).

Дохода нет → реструктуризация невозможна (нет чем платить по плану).

Имущества нет → конкурсная масса пустая → судебное банкротство быстрое, но стоит 45 000–70 000 ₽ (которых нет).

Итог. Рекомендуемая процедура

Рекомендация: внесудебное банкротство через МФЦ.

Стоимость: 0 ₽. Срок: 6 месяцев.

Действия: составить список двух кредиторов → обратиться в МФЦ → ждать 6 месяцев.

Результат: оба долга (275 000 ₽) списываются.

Если МФЦ откажет (например, производство не закрыто) →

обратиться к юристу для оценки возможности судебного банкротства за минимальные деньги.

Важно. Важные нюансы

Важно: в список кредиторов включить ОБОИХ. Если забыть МФО — её долг не спишется.

Если Татьяна найдёт работу в период 6-месячного ожидания — нужно уведомить МФЦ.

При появлении имущества в период процедуры — кредиторы вправе оспорить МФЦ-банкротство и потребовать перехода в судебную процедуру.

Кейс 3 | Есть имущество — его стоимость превышает долг

Банкротство возможно, но экономически невыгодно без дополнительного анализа

Должник. Портрет ситуации

Олег, 47 лет, предприниматель (бывший ИП, закрыл). Зарплата найм — 40 000 ₽/мес.

Долги по бизнесу: банк 600 000 ₽, налоговая 180 000 ₽. Итого: 780 000 ₽.

Имущество: автомобиль (оценка 950 000 ₽) + гараж (оценка 420 000 ₽).

Суммарная стоимость имущества (без единственной квартиры): 1 370 000 ₽.

1 370 000 > 780 000 — имущество дороже долга.

Правовое основание. Юридический анализ

Формально все критерии банкротства соблюдены: просрочка, неплатёжеспособность.

НО: стоимость имущества превышает долг → теоретически, продав всё, можно расплатиться.

Суд может ввести реализацию: продадут машину (950 000 ₽) + гараж (420 000 ₽),

погасят долг (780 000 ₽), остаток (590 000 ₽) — вернут Олегу.

Для суда это нормальный исход. Но для Олега — потеря автомобиля и гаража.

Итог. Рекомендуемая процедура

Банкротство возможно и будет принято судом, но стоит взвесить альтернативы.

Вариант А: самостоятельно продать гараж (420 000 ₽) → частично погасить долг, остаток договориться реструктурировать с банком.

Вариант Б: инициировать банкротство с планом реструктуризации на зарплату.

40 000 – 15 000 (прожиточный) = 25 000 ₽/мес × 31 мес ≈ 775 000 ₽ → реально.

Вариант В: судебное банкротство с реализацией → машина и гараж уйдут, зато чисто.

Решение зависит от того, насколько нужен автомобиль для жизни и работы.

Важно. Важные нюансы

Критически важно: не продавайте автомобиль сами — по заниженной цене, чтобы «спрятать».
Если банкротство начнётся в течение 3 лет — сделку оспорят, машину вернут в массу.
Любые продажи имущества при наличии долгов — только по рыночной цене, официально.

Кейс 4 | Есть ипотека — единственное жильё в залоге

Самая сложная ситуация: банкротство угрожает потерей квартиры

Должник. Портрет ситуации

Наталья, 35 лет, менеджер. Зарплата 70 000 ₽/мес.

Ипотека: остаток долга 3 400 000 ₽, ежемесячный платёж 28 000 ₽.

Потребительские кредиты: 420 000 ₽.

Итого долгов: 3 820 000 ₽.

Квартира: единственное жильё, но в ипотеке (залог у банка).

После сокращения на работе доходов едва хватает на жизнь и ипотеку — кредиты не платит.

Правовое основание. Юридический анализ

КЛЮЧЕВОЙ НЮАНС: ипотечное жильё — даже единственное — НЕ защищено иммунитетом.

Ст. 446 ГПК РФ прямо исключает заложенное жильё из-под иммунитета.

В случае банкротства квартира включается в конкурсную массу.

Если единственное ипотечное жильё всё же продаётся, применяется специальный порядок распределения выручки: базово 80% части выручки направляется залоговому кредитору в пределах обеспеченного требования, а оставшиеся суммы распределяются по правилам ст. 213.27-1 Закона о банкротстве.

Если Наталья перестанет платить ипотеку — банк будет добиваться продажи квартиры независимо от банкротства.

Итог. Рекомендуемая процедура

Стратегия № 1 (СОХРАНИТЬ квартиру): продолжать платить ипотеку и банкротиться только по потребительским кредитам (420 000 ₽).

- Подать на банкротство, продолжать ипотечные платежи в ходе процедуры.
- Суд может утвердить план реструктуризации потребкредитов, не трогая ипотеку.
- Риск: суд или ипотечный банк могут не согласиться с таким разделением.

Стратегия № 2 (РЕАЛИЗОВАТЬ всё): банкротство с включением ипотечной квартиры.

- Квартира продаётся, долг погашается, остаток долга по ипотеке и потребкредитам — списывается.
- По правилам ст. 213.27-1 часть выручки может быть передана должнику в пределах 10% и не более суммы первоначального взноса и платежей по ипотеке; эта сумма не является автоматической «компенсацией за аренду» и зависит от закона и оценки суда.

Важно. Важные нюансы

Это один из самых сложных сценариев в практике банкротства. Без юриста — не обойтись.

С 2024 года появился отдельный механизм мирового соглашения по единственному ипотечному жилью, а с 2026 года — специальное распределение выручки при его продаже.

Это не гарантирует сохранение квартиры автоматически: нужны согласие ипотечного кредитора, законная схема платежей, отсутствие злоупотреблений и утверждение условий судом.

Этот сценарий уточнён в главе 9: там отдельно разобраны реализация имущества, залог и единственное ипотечное жильё.

Кейс 5 | Долг небольшой — но жить совсем нечем

Когда сумма небольшая, а ситуация безвыходная

Должник. Портрет ситуации

Валентина, 68 лет, пенсионер. Пенсия 16 500 ₽/мес.

Долги: МФО 45 000 ₽, ЖКХ 28 000 ₽. Итого: 73 000 ₽.

Имущества нет. Пристав возбуждал производство — ничего не нашёл, закрыл дело.

Из пенсии ежемесячно списывали 50% — теперь на жизнь остаётся 8 250 ₽.

Правовое основание. Юридический анализ

Долг 73 000 ₽ — в диапазоне МФЦ (25 000–1 000 000 ₽).

С ноября 2023 года пенсионеры, единственный доход которых — пенсия, вправе обратиться в МФЦ без закрытого исполнительного производства — при просрочке более 1 года (ФЗ № 474-ФЗ).

Имущества нет → конкурсная масса пустая.

Итог. Рекомендуемая процедура

Рекомендация: внесудебное банкротство через МФЦ (льготное основание для пенсионеров).

Условие: пенсия — единственный доход + просрочка более 1 года.

Стоимость: 0 ₽. Срок: 6 месяцев.

Параллельно: подать приставу заявление о защите прожиточного минимума на счёте (ФЗ № 234-ФЗ) — чтобы прекратить списание 50% пенсии до завершения МФЦ-банкротства.

Кейс 6 | Несколько поручителей — совместные долги с супругом

Когда долг общий, а банкротство — одного

Должник. Портрет ситуации

Дмитрий и Елена — супруги. Совместный кредит на ремонт: 850 000 ₽ (оба — заёмщики).

Личный кредит Дмитрия: 200 000 ₽.

Итого долги Дмитрия (в т.ч. совместные): 1 050 000 ₽.

Дмитрий потерял работу; Елена работает, получает 55 000 ₽.

Имущество: совместная квартира (единственное жильё, иммунитет) + автомобиль, оформленный на Дмитрия (450 000 ₽).

Правовое основание. Юридический анализ

Долг > 500 000 ₽ + просрочка 5 месяцев → у Дмитрия есть риск заявления кредитора; обязанность самого должника оценивается по условиям ст. 213.4.

Банкротство Дмитрия НЕ освобождает Елену от совместного долга.

После банкротства Дмитрия банк сохраняет право требовать 850 000 ₽ от Елены.

Автомобиль Дмитрия войдёт в конкурсную массу (оформлен на него, а не совместно).

Из совместного имущества суд выделит долю Дмитрия — это может затронуть дополнительные активы (вклады, ценности), оформленные совместно.

Итог. Рекомендуемая процедура

Вариант А: банкротство только Дмитрия.

→ Его личный долг (200 000 ₽) и доля в совместном (425 000 ₽) — списываются.

→ Елена остаётся должна банку 850 000 ₽ — это её собственная ответственность.

Вариант Б: совместное банкротство Дмитрия и Елены.

- Закон не предусматривает «совместного» банкротства напрямую, но каждый
- вправе подать отдельное заявление. Суды нередко объединяют дела супругов.
- Консультация юриста обязательна.

Важно. Важные нюансы

Главное, что нужно знать супругу банкрота: банкротство партнёра защищает только его.

Если вы также являетесь созаёмщиком или поручителем — кредитор придёт к вам.

Детальнее эту ситуацию нужно анализировать через правила о совместном имуществе супругов, поручительстве, созаёмщиках и оспаривании сделок.

Кейс 7 | Неформальный долг — расписка, долг другу

Когда кредитор — физическое лицо, а не банк

Должник. Портрет ситуации

Игорь, 42 года, ИТ-специалист. Фриланс, непостоянный доход ~50 000 ₽/мес.

Долги: кредит банка 300 000 ₽ + долг другу по расписке 400 000 ₽ + МФО 80 000 ₽.

Итого: 780 000 ₽.

Имущество: ноутбук и рабочее оборудование (защищено иммунитетом до 10 000 ₽), единственная квартира (иммунитет). Больше ничего.

Правовое основание. Юридический анализ

Долг по расписке другу — полноценный долг в смысле 127-ФЗ.

Физическое лицо-кредитор вправе включиться в реестр требований наравне с банком.

Ему нужно предъявить суду документ: расписку, решение суда или иное доказательство долга.

Важно: если расписка не была подана в суд — кредитор-друг должен сначала получить судебное решение, а потом включиться в реестр (или подать требование в ходе банкротства).

Итог. Рекомендуемая процедура

Рекомендация: судебное банкротство.

Включить в заявление ВСЕХ кредиторов: банк, МФО и друга с распиской.

Конкурсная масса пустая → торги минимальны → после процедуры все 780 000 ₽ спишутся.

Срок: ~9–12 месяцев. Расходы: 45 000–70 000 ₽.

Важно. Важные нюансы

Нельзя «забыть» включить друга в список кредиторов: скрытие кредитора — признак недобросовестности, что грозит отказом в списании долгов.

объясните, что процедура его не обидит, просто через неё он получит ровно столько же, сколько банк — то есть немного или ничего из конкурсной массы.

Кейс 8 | Предвидение банкротства: долгов пока нет, но ситуация ухудшается

Когда выгоднее действовать заранее

Должник. Портрет ситуации

Михаил, 50 лет, собственник малого бизнеса. Бизнес убыточен последние 8 месяцев.

Кредит на бизнес: 1 200 000 ₽ (платит пока, но с большим трудом).

Следующий платёж через 3 недели — денег нет.

Имущество: автомобиль (600 000 ₽), гараж (350 000 ₽). Квартира — единственное жильё.

Михаил чувствует: ещё 1–2 месяца — и всё, платить невозможно.

Правовое основание. Юридический анализ

Формально просрочки пока нет → обязанности подать заявление нет.

НО: п. 2 ст. 213.4 127-ФЗ позволяет подать при «предвидении невозможности исполнения».

Ключевое преимущество раннего обращения:

Долг не успевает вырасти за счёт штрафов и пеней.

Не успевают накопиться исполнительные производства и аресты.

У должника ещё есть контроль над ситуацией.

Итог. Рекомендуемая процедура

Рекомендация: инициировать банкротство сейчас, не дожидаясь просрочки.

Параллельно: закрыть ИП (если не закрыто) — долги ИП переходят на физлицо.

Конкурсная масса: автомобиль (600 000 ₽) + гараж (350 000 ₽) = 950 000 ₽.

После расходов на процедуру кредиторам достанется ~850 000 ₽.

Остаток долга (~350 000 ₽) — спишется.

Важно. Важные нюансы

Важнейшее правило: НЕ совершайте никаких сделок с автомобилем и гаражом сейчас.

Любая продажа или дарение до банкротства — под прицелом 3-летней ретроспективы.

Раннее обращение также важно потому, что у Михаила ещё нет задолженностей перед работниками и налоговой — это упростит процедуру.

Сводная таблица: кейс — признаки — рекомендованная процедура

Для быстрой навигации — все восемь кейсов в одной таблице.

Итог раздела

Просрочка 3 месяца, недостаточность имущества и прекращение расчётов — это признаки, которые помогают оценить неплатёжеспособность, но обязанность должника подать заявление проверяется отдельно по условиям ст. 213.4.

это формальный каркас. Реальная жизнь богаче: у каждой ситуации свои особенности.

Три главных вывода:

1. Банкротство — не единственный ответ на долговые проблемы, но при соблюдении критериев это законное и эффективное решение.

2. Ситуация с доходом и имуществом определяет, какая процедура подходит: судебная или внесудебная, реструктуризация или реализация.

3. Чем раньше принято решение — тем меньше потерь: долг не успевает расти, имущество не арестовывается, нервы сохраняются.

Следующий шаг — Глава 5, где разобраны альтернативы банкротству: рефинансирование, реструктуризация у кредитора, медиация.

4.3. Самодиагностика финансового положения

Прежде чем принимать решение о банкротстве, важно честно оценить своё финансовое положение.

Ключевые вопросы: каков общий размер долгов? Каков ежемесячный доход? Есть ли реальная возможность рассчитаться с долгами в обозримом будущем?

Это не просто философский вопрос — это практическое упражнение с конкретными цифрами.

Пройдите его честно: от точности самооценки зависит правильность итогового решения.

Шаг 1. Считаем долги: полная карта обязательств

Первая и самая важная задача — составить исчерпывающий список всех долгов. Не «кредит в Сбербанке» — а точная сумма с процентами и штрафами на сегодняшний день. Многие люди недооценивают свои долги на 20–40%, забывая о пенях, начисленных процентах и мелких обязательствах.

Совет. Важно: где взять точные суммы

Банки и МФО: мобильное приложение или личный кабинет → «Мои кредиты» → «Задолженность».

ФНС: nalog.gov.ru → личный кабинет → «Задолженность».

ФССП: fssp.gov.ru → «Банк данных исполнительных производств» → введите ФИО.

Госуслуги: gosuslugi.ru → «Штрафы», «Задолженность».

Кредитная история: через Госуслуги и Центральный каталог кредитных историй можно узнать, в каких БКИ хранятся сведения; в каждом БКИ отчет доступен бесплатно два раза в год.

ЖКХ: квитанция или личный кабинет управляющей компании.

Шаг 2. Оцениваем имущество: что есть в наличии

Следующий шаг — честная инвентаризация имущества. Цель: понять, что войдёт в конкурсную массу при банкротстве, а что защищено иммунитетом.

* Примечание по вкладам

Денежные средства на счетах не защищены иммунитетом, кроме суммы прожиточного минимума.

Если на счёте 150 000 ₽, а прожиточный минимум = 15 500 ₽ →

134 500 ₽ войдут в конкурсную массу, 15 500 ₽ останутся должнику.

Шаг 3. Считаем доходы: реальная платёжная способность

Доходы определяют, возможна ли реструктуризация долгов и как быстро закроется процедура. Укажите все регулярные источники.

Совет. Что означает свободный остаток

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (> 0): у вас есть деньги сверх прожиточного — возможна реструктуризация.

Разделите долг на свободный остаток → получите ориентировочный срок в месяцах.

Если расчётный срок погашения укладывается в пределы законного плана реструктуризации, суд может рассмотреть реструктуризацию долгов.

НУЛЕВОЙ или ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ: реструктуризация невозможна.

Суд сразу введёт реализацию имущества. Долги будут списаны после торгов.

Шаг 4. Коэффициент финансовой нагрузки (KFI)

Для быстрой оценки ситуации используется простой показатель — коэффициент финансовой нагрузки. Он показывает, сколько месяцев потребуется, чтобы погасить все долги из свободного остатка дохода.

Пример расчёта KFI

Светлана. Долг: 840 000 ₽. Зарплата: 55 000 ₽. Прожиточный минимум + аренда: 28 000 ₽.

Свободный остаток: 55 000 – 28 000 = 27 000 ₽/мес.

$KFI = 840\,000 \div 27\,000 = 31$ месяц.

Зона: ориентировочно до 5 лет — реструктуризация может быть возможна, если план реалистичен и не нарушает права кредиторов.

Вывод: судебное банкротство с планом реструктуризации на 31 месяц — реалистичный сценарий.

Шаг 5. Итоговая оценка: три ключевых вопроса

После заполнения листов с долгами, имуществом и доходами — ответьте на три главных вопроса. Их комбинация даёт ответ о пути вперёд.

Итог блока 4.2

Самодиагностика — это не формальность. Это рабочий инструмент.

Заполненные таблицы станут основой для заявления о банкротстве:

именно эти цифры войдут в список кредиторов, опишьте имущества и

справку о доходах, которые подаются в суд или МФЦ.

Сохраните заполненные листы — они понадобятся в следующих главах.

4.4. Когда банкротство — обязанность, а не право

Обязанность гражданина обратиться в арбитражный суд возникает при совокупном долге не менее 500 000 рублей, если удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приводит к невозможности полного исполнения перед другими кредиторами. Срок — 30 рабочих дней со дня, когда гражданин узнал или должен был узнать об этом.

Большинство людей воспринимают банкротство исключительно как право. Но в ряде случаев это юридическая обязанность — и её нарушение влечёт конкретные последствия. Разберём всё по существу.

Норма закона: точная формулировка

Правовое основание. Пункт 1 статьи 213.4 Федерального закона № 127-ФЗ

«Гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения гражданином денежных обязательств и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном объёме перед другими кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом».

Разберём эту норму на составные части — каждая важна.

Три условия обязанности: все три должны выполняться одновременно

Совет. Что значит «должен был узнать»

Это правовая конструкция, означающая: незнание не освобождает от обязанности, если разумный человек в вашей ситуации знал бы.

Примеры моментов «должен был узнать»:

- Дата, когда вы перестали платить сразу нескольким кредиторам.
- Дата уведомления от банка о признании вас проблемным заёмщиком.
- Дата приказа об увольнении, после которого стало понятно: кредиты не потянуть.
- Дата получения искового заявления от кредитора на сумму > 500 000 ₽.

30 рабочих дней: как считать

Тридцать рабочих дней — это не календарный месяц. Рабочие дни считаются по производственному календарю: не включают выходные (суббота, воскресенье) и официальные праздники.

Пример расчёта срока

15 марта Виктор получил уведомление о сокращении (увольнение через 2 мес.).

15 мая — последний рабочий день. Долги: 650 000 ₽. Понял: платить невозможно.

Отсчёт начинается 15 мая. 30 рабочих дней ≈ до середины июля (с учётом майских праздников).

Заявление нужно подать не позднее середины июля.

Если Виктор подаст в августе — это нарушение обязанности.

Последствия нарушения обязанности

Что происходит, если вовремя не подать заявление? Последствий несколько, и они разной степени серьёзности.

Важно. Распространённое заблуждение

«Если я сам не подам, меня никто не обанкротит».

Это неверно. При долге $\geq 500\,000$ ₽ и просрочке ≥ 3 месяцев конкурсный кредитор или уполномоченный орган вправе обратиться в суд —

банк, МФО, налоговая, физическое лицо — вправе подать заявление о вашем банкротстве.

И тогда вы окажетесь в процедуре, которую не контролируете: финансового управляющего инициатор процедуры укажет саморегулируемую организацию для представления кандидатуры управляющего. Разница на практике — существенная.

Добровольное банкротство vs обязательное: в чём разница для должника

Итог. Главный совет раздела

Если ваши долги превысили 500 000 ₽ и вы понимаете, что расплатиться нереально — не тяните. Подавайте заявление самостоятельно, пока не истекли 30 рабочих дней.

Три преимущества своевременного заявления:

1. Вы сами указываете саморегулируемую организацию, из которой суд запрашивает кандидатуру финансового управляющего.
2. Долг не успевает вырасти ещё больше.
3. Вы снижаете риск претензий о недобросовестном поведении и ответственности за несвоевременную реакцию.

Особые случаи: когда 30 дней могут считаться иначе

В практике встречается несколько нестандартных ситуаций, влияющих на отсчёт срока.

Смерть супруга, после которой долги «открылись»: если наследник принял наследство и только потом узнал об обязательствах — срок считается с момента, когда стал известен реальный размер долгов.

Долг возник из судебного решения: если решение суда о взыскании долга вступило в силу и должник получил его копию — это может быть отправной точкой.

Поручитель стал основным должником: если основной заёмщик перестал платить и банк предъявил требование поручителю — срок для поручителя начинается с момента получения требования.

Долг рос из-за штрафов и пересёк 500 000 ₽: как только суммарный долг превысил порог — начинается отсчёт.

Подсказка. Когда точно нужна консультация юриста

Если вы не уверены, когда именно начался отсчёт 30 рабочих дней — проконсультируйтесь с юристом до подачи заявления.

Неправильно определённый момент начала срока не освобождает от ответственности, но помогает выстроить грамотную позицию в суде.

Итог Главы 4

Итоги главы 4

4.1 — Юридические критерии: право должника на обращение, признаки неплатежеспособности, недостаточность имущества и отдельные условия для заявлений кредиторов, прекращение расчётов. 8 кейсов с разными жизненными сценариями.

4.2 — Самодиагностика: рабочие листы по долгам, имуществу, доходам.

Коэффициент KFI — ваш личный «светофор» для принятия решения.

4.4 — Обязанность: при долге $\geq 500\,000$ ₽ и невозможности рассчитаться с другими кредиторами после удовлетворения части требований —

30 рабочих дней на подачу заявления. Промедление повышает юридические риски.

Следующий шаг: Глава 5 — альтернативы банкротству.

Прежде чем идти в суд — убедитесь, что других путей нет.

Часть II. Подготовка к процедуре

Глава 5. Альтернативы банкротству

Банкротство — мощный инструмент, но не единственный. Прежде чем подавать заявление в суд, важно убедиться: действительно ли альтернатив нет? В ряде ситуаций реструктуризация, рефинансирование или медиация с кредиторами позволяют решить долговую проблему быстрее, дешевле и с меньшими последствиями для репутации и кредитной истории.

Эта глава не о том, чтобы отговорить вас от банкротства — если оно необходимо, откладывать его бессмысленно. Она о том, чтобы вы приняли взвешенное решение, зная все доступные пути.

Важно. Когда искать альтернативы: общий принцип

Альтернативы банкротству имеют смысл, когда:

долг в целом погашаем, но условия кредитора стали невыносимыми;

у вас есть стабильный доход, пусть и недостаточный прямо сейчас;

кредиторов немного и с ними можно договориться напрямую;

вы ещё не просрочили платежи или просрочка небольшая.

Альтернативы НЕ работают, когда:

долг кратно превышает доходы и имущество;

кредиторов много и они уже взыскивают через суд;

доходов нет и в обозримом будущем не предвидится.

Повтор. 5.1. Реструктуризация долга с кредиторами

Переговоры с банком или МФО об изменении условий — без суда и без банкротства

Прежде чем прибегать к банкротству, стоит рассмотреть альтернативы. Реструктуризация предполагает переговоры с кредиторами об изменении условий кредитного договора: снижении процентной ставки, увеличении срока или предоставлении кредитных каникул.

Реструктуризация — это не уступка со стороны банка. Для кредитора это тоже выгодно: он получает хоть что-то, а не теряет всё в банкротстве. Именно поэтому на неё соглашаются — особенно если должник обратился сам, до того как долг ушёл в коллекторское агентство.

Что можно изменить в условиях кредита

Законные кредитные каникулы: отдельная тема

Особого внимания заслуживают законные кредитные и ипотечные каникулы. Сейчас важно различать два механизма: ипотечные каникулы по правилам, введённым Федеральным законом № 76-ФЗ от 01.05.2019, и постоянный механизм кредитных каникул по потребительским кредитам и займам, действующий с 01.01.2024. Это не просьба к банку, а законное право заёмщика при соблюдении условий конкретного механизма.

Кредитные и ипотечные каникулы: когда применять

Кто вправе воспользоваться: физическое лицо, заключившее кредитный договор до 1 марта 2022 года (условия периодически обновляются законодателем).

Условия для предоставления каникул:

Снижение дохода более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год.

Сумма кредита не превышает лимит (для ипотеки — до 15 млн ₽, для потребкредита — до 1,6 млн ₽).

Ранее каникулы по этому кредиту не предоставлялись.

Что даёт: отсрочка платежей на срок до 6 месяцев. Проценты за этот период начисляются, но присоединяются к основному долгу — не уходят в просрочку.

Как оформить: подать заявление в банк (лично, онлайн или по телефону).
Банк обязан рассмотреть за 5 рабочих дней.

Как вести переговоры с банком: пошаговый алгоритм

Шаг 1. Не ждать — инициировать самому

Лучший момент для переговоров — ДО первой просрочки или в первый месяц.
Банки охотнее идут навстречу заёмщикам, которые сами проявили инициативу, чем тем, кто уже накопил многомесячную задолженность.

Шаг 2. Подготовить обоснование

Банку нужно понять: почему вы не можете платить и как долго это продлится.
Документы: справка о доходах (2-НДФЛ или из соцзащиты), приказ об увольнении, справка о болезни, документы о рождении ребёнка — всё, что объясняет ситуацию.

Шаг 3. Обратиться в банк письменно

Устная просьба не имеет юридической силы. Подайте письменное заявление: в отделении с отметкой о принятии, или онлайн через личный кабинет.
В заявлении чётко укажите: что именно просите изменить и на какой срок.

Шаг 4. Зафиксировать договорённость

Если банк соглашается — требуйте дополнительное соглашение к договору.
Устные обещания менеджера не имеют силы.
Проверьте: изменились ли реальные условия в выписке по счёту.
Пример: реструктуризация вместо банкротства
Антон, 40 лет. Потребительский кредит в Сбербанке: 380 000 ₽ под 19% годовых.
Платёж: 12 500 ₽/мес. После сокращения новая работа с зарплатой 35 000 ₽ вместо 60 000 ₽.
Антон обратился в банк сразу, в первый месяц трудностей. Предоставил приказ об увольнении и справку о новой зарплате.
Банк согласился: увеличил срок кредита с 3 до 5 лет — платёж снизился до 8 200 ₽.
Итог: долг погашен без банкротства. Кредитная история — с одной просрочкой, которая закрылась. Банкротство не потребовалось.
Когда банк откажет — и что делать
Банки отказывают в реструктуризации, если: долг уже передан коллекторам, у заёмщика нет подтверждённого дохода, или ситуация оценивается как безнадёжная. В этом случае остаются другие варианты.
Важно. Если реструктуризация не помогла или банк отказал
Переходите к следующим альтернативам: рефинансированию (раздел 5.2) или медиации (5.3).
Если ни одна альтернатива не работает — банкротство остаётся правильным решением.
Не затягивайте: каждый месяц без решения — это рост долга и ухудшение ситуации.
Карта. 5.2. Рефинансирование кредитов
Новый кредит для погашения старых — на лучших условиях

Рефинансирование — получение нового кредита для погашения существующих на более выгодных условиях. Этот вариант подходит при наличии регулярного дохода и относительно небольших долгах.

В отличие от реструктуризации (изменения условий существующего договора), рефинансирование — это замена одного или нескольких кредитов новым. Новый кредит берётся в другом (или том же) банке по более низкой ставке, на более удобный срок или с объединением нескольких долгов в один.

Когда рефинансирование выгодно

Условия, при которых банк одобрит рефинансирование

Официальный доход: подтверждённый справкой 2-НДФЛ или выпиской из ФНС для самозанятых.

Нет текущих просрочек (или минимальные): большинство банков требуют «чистую» историю на момент обращения.

Долговая нагрузка: суммарный платёж после рефинансирования — не более 50% от дохода (норматив ЦБ).

Кредитный рейтинг: хотя бы «приемлемый» — серьёзно испорченная история закрывает большинство дверей.

Подводные камни рефинансирования

Важно. Читайте мелкий шрифт

Рефинансирование не всегда выгодно — иногда это иллюзия экономии.

Ловушка 1. Страховка. Банк нередко навязывает страхование жизни или здоровья к новому кредиту. Стоимость страховки за 3–5 лет может «съесть» всю экономию от ставки.

Ловушка 2. Комиссии. Некоторые банки берут комиссию за выдачу нового кредита или за досрочное погашение старого. Считайте итоговую стоимость, а не ставку.

Ловушка 3. Увеличение срока. Снижение платежа за счёт удлинения срока означает большую итоговую переплату. Считайте полную стоимость кредита (ПСК).

Ловушка 4. Залог. Если новый кредит обеспечен залогом недвижимости, а старый — нет, вы переводите необеспеченный долг в залоговый. При дефолте рискуете квартирой.

Пошаговый алгоритм рефинансирования

Шаг 1. Посчитайте реальную выгоду

Используйте кредитный калькулятор: сравните полную стоимость кредита (ПСК) старого и нового — с учётом страховки и комиссий.

Рефинансирование выгодно, если экономия на процентах перекрывает все допрасходы.

Шаг 2. Сравните предложения нескольких банков

Не берите первое предложение. Проверьте минимум 3–5 банков:

Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Альфа-Банк, Газпромбанк — у каждого свои условия.

Сравнивайте ПСК (полную стоимость), а не номинальную ставку.

Шаг 3. Подайте заявку (предварительно — онлайн)

Большинство банков позволяют оформить предварительное одобрение онлайн без влияния на кредитный рейтинг. Подайте заявки в несколько банков в один день — это минимизирует ущерб для кредитной истории.

Шаг 4. Проверьте условия до подписания

До подписания договора убедитесь: страховка не обязательна, комиссий нет, досрочное погашение разрешено без штрафа (по закону — обязательно), ставка не является акционной (не вырастет через 3 месяца).

Шаг 5. Погасите старые кредиты

Сразу после получения нового кредита направьте деньги на погашение старых.

Получите справки о закрытии кредитов — они понадобятся при спорах.

Убедитесь, что все старые кредиты закрыты (задолженность = 0).

Пример: рефинансирование трёх кредитов в один

Елена. Три кредита: Альфа-Банк 180 000 ₽ / 23%, ВТБ 240 000 ₽ / 21%, карта Тинькофф 95 000 ₽ / 39%.

Суммарный платёж: 19 700 ₽/мес. Средневзвешенная ставка ≈ 26% годовых.

Зарплата 65 000 ₽ — погашать можно, но тяжело.

Сбербанк одобрил рефинансирование: 515 000 ₽ на 4 года под 15,9%.

Новый платёж: 14 400 ₽/мес. Экономия: 5 300 ₽ каждый месяц.

Итог: долг тот же, но выплачивать намного комфортнее. Банкротство не потребовалось.

Рефинансирование vs банкротство: когда что выбрать

Согласование. 5.3. Медиация с кредиторами

Нейтральный посредник помогает найти решение, которое устроит обе стороны

Медиация — это добровольная примирительная процедура с участием нейтрального посредника. Она позволяет найти взаимоприемлемое решение без судебного разбирательства.

Медиация в долговых спорах — относительно молодой инструмент для России, но уже успевший доказать свою эффективность в ряде случаев. Особенно она уместна, когда между должником и кредитором есть не просто денежный спор, но и человеческое измерение: долг между бывшими партнёрами по бизнесу, ссуда от знакомых, семейные финансовые конфликты.

Правовое основание. Правовая основа

Федеральный закон № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010.

Медиативное соглашение, достигнутое до суда, имеет силу гражданско-правового договора.

Медиативное соглашение, достигнутое в ходе судебного разбирательства, может быть утверждено судом как мировое соглашение — тогда оно имеет силу судебного акта.

Как работает медиация: суть процесса

Медиация — не суд и не арбитраж. Медиатор не принимает решений и не выносит приговоров. Его задача — организовать диалог так, чтобы стороны сами нашли взаимоприемлемое решение.

Шаг 1. Согласование медиатора

Обе стороны — должник и кредитор — соглашаются на медиацию и совместно выбирают медиатора (из реестра профессиональных медиаторов или по рекомендации).

Без согласия обеих сторон медиация невозможна — это принципиальное отличие от суда.

Шаг 2. Подготовительная сессия

Каждая сторона встречается с медиатором отдельно — рассказывает свою позицию,

интересы и готовность к компромиссу.

Медиатор сохраняет конфиденциальность: не передаёт информацию одной стороны другой без разрешения.

Шаг 3. Совместные сессии

Стороны встречаются вместе при участии медиатора. Медиатор задаёт вопросы, помогает сформулировать интересы и найти точки соприкосновения.

Количество сессий: от 1–2 (при простом споре) до 5–10 (при сложном).

Шаг 4. Медиативное соглашение

Если стороны нашли решение — подписывается медиативное соглашение.

В нём фиксируется: что именно должник обязуется сделать, в какие сроки, и что кредитор обязуется не делать (например, не подавать в суд).

Соглашение может предусматривать рассрочку, частичное прощение долга, новый график платежей — всё, о чём договорились.

Для каких долгов медиация особенно эффективна

Где найти медиатора

Союз медиаторов России: mediators.ru — реестр сертифицированных специалистов.

Торгово-промышленная палата РФ: ТПП предоставляет услуги медиации в коммерческих спорах.

Центры медиации при арбитражных судах: ряд арбитражных судов имеет при себе службу медиации.

Нотариусы: удостоверяют медиативные соглашения, часть нотариусов является медиаторами.

Совет. Медиация и банкротство: не «или», а «до»

Медиация не исключает банкротства — она может предшествовать ему.

Если удалось договориться с одним-двумя крупными кредиторами через медиацию, а с остальными — нет, банкротство по оставшимся долгам остаётся возможным.

Медиативное соглашение с одним кредитором не мешает банкротству по долгам перед другими.

5.4. Сравнительный анализ: как выбрать правильный путь

Итак, у вас есть четыре пути: реструктуризация с кредитором, рефинансирование, медиация и банкротство. Как выбрать? Сначала — сводная сравнительная таблица, затем — алгоритм принятия решения.

Алгоритм выбора: дерево решений

Итог Главы 5

Альтернативы банкротству — не иллюзия и не пустая трата времени.

В правильной ситуации они позволяют решить проблему быстрее, дешевле и с меньшими последствиями для кредитной истории и репутации.

Ключевое правило: альтернативы работают, пока долг ещё управляем.

Если расчётный срок не укладывается в реалистичный план, кредиторов много и они уже подали в суд —

время альтернатив прошло. Банкротство — не поражение. Это закон.

Следующий шаг: Глава 6 — подготовка к банкротству.

Что собрать, как выбрать управляющего, как подать заявление правильно.

Глава 6. Сбор и подготовка документов

Документы — фундамент дела о банкротстве. Суд не начнёт процедуру, пока пакет не будет полным. Управляющий не сможет работать без выписок и описей. Кредиторы не включатся в реестр без подтверждённых требований. Качество подготовки документов напрямую влияет на скорость процедуры, её стоимость и на то, спишут ли вам долги.

В этой главе — полный перечень документов с указанием, где и как получить каждый из них, сроки ожидания и типичные ошибки, из-за которых суд возвращает заявление.

Практика. Важные цифры

По данным практики, около 30% заявлений о банкротстве возвращается судом из-за неполного или неправильно оформленного пакета документов.

Это означает потерю от 2 до 8 недель времени и необходимость повторной подачи.

Правильно собранный пакет с первого раза — экономия времени, нервов и денег.

6.1. Полный перечень необходимых документов

Статья 213.4 Федерального закона № 127-ФЗ содержит обязательный перечень приложений к заявлению о банкротстве. Разобьём их на смысловые группы — так проще собирать.

Паспорт. Группа 1. Документы, удостоверяющие личность

Карта. Группа 2. Документы, подтверждающие долги

Деньги. Группа 3. Документы о доходах (за 3 года)

Имущественный иммунитет. Группа 4. Документы на имущество

Банк. Группа 5. Банковские выписки (за 3 года)

Гражданин. Гражданка. Ребёнок. Группа 6. Документы о семейном положении

Повтор. Группа 7. Сведения о сделках за 3 года

Пример. Группа 8. Документы для суда

Сводный чеклист: отметьте собранное

Распечатайте и отмечайте каждый документ по мере сбора. Не подавайте заявление, пока весь список не закрыт.

ЛИЧНОСТЬ И СТАТУС

- ☐ Паспорт — копии всех заполненных страниц
- ☐ ИНН — свидетельство или распечатка с nalog.gov.ru
- ☐ СНИЛС
- ☐ Справка об отсутствии статуса ИП (ЕГРИП)

ДОЛГИ

- ☐ Все кредитные договоры + допсоглашения
- ☐ Справки об остатке задолженности (актуальные — не старше 7 дней)
- ☐ Договоры с МФО
- ☐ Расписки / договоры займа с физлицами
- ☐ Судебные решения о взыскании (заверенные)
- ☐ Постановления о возбуждении исп. производств

ДОХОДЫ (3 ГОДА)

- ☐ 2-НДФЛ за 3 года (по каждому работодателю)
- ☐ Справка о пенсии / пособиях (если получали)

- ☐ Справка о доходах самозанятого (если актуально)
- ☐ Декларации 3-НДФЛ (если подавали)

ИМУЩЕСТВО

- ☐ Выписки ЕГРН на всю недвижимость (расширенные)
- ☐ ПТС / СРТС на автомобиль(и)
- ☐ Документы на ценные бумаги / доли в ООО

БАНКОВСКИЕ СЧЕТА (3 ГОДА)

- ☐ Выписки по всем счетам и картам за 3 года
- ☐ Выписки по вкладам и депозитам (включая закрытые)
- ☐ При наличии счёта цифрового рубля — сведения оператора платформы цифрового рубля об остатке и операциях за 3 года; если счёта нет, укажите это в пояснении или описи

СЕМЬЯ

- ☐ Свидетельство о браке / разводе
- ☐ Свидетельства о рождении детей
- ☐ Брачный договор (если есть)

СДЕЛКИ ЗА 3 ГОДА

- ☐ Договоры купли-продажи / дарения имущества $\geq 300\,000$ ₽
- ☐ Расширенная выписка ЕГРН с историей переходов прав
- ☐ Справка ГИБДД об истории автомобилей

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ СУДА

- ☐ При заявлении должника госпошлина не уплачивается
- ☐ Платёжный документ о внесении депозита 25 000 ₽ или ходатайство об отсрочке/рассрочке депозита
- ☐ Список кредиторов по форме МЭР № 530
- ☐ Описание имущества по форме МЭР № 530
- ☐ Заявление о признании банкротом

6.2. Как получить документы быстро

Многие документы можно получить через портал Госуслуги, МФЦ или напрямую в государственных органах. Разберём порядок получения ключевых документов — с конкретными адресами ресурсов и лайфхаками для экономии времени.

Портал Госуслуги (gosuslugi.ru)

Один портал — несколько важных документов. Авторизуйтесь через подтверждённую учётную запись.

Личный кабинет ФНС (nalog.gov.ru)

Онлайн. Что получить в личном кабинете ФНС

nalog.gov.ru → Личный кабинет физического лица (вход через Госуслуги):

Сведения о доходах (2-НДФЛ): Сведения о доходах → скачать за нужный год.

Принятые декларации (3-НДФЛ): Подать декларацию → История подачи.

ИНН: Сервисы → Узнай свой ИНН (или в профиле).

Справка ЕГРИП: Сервисы → Выписка ЕГРИП/ЕГРЮЛ (бесплатно, мгновенно).

Задолженность по налогам: Налоги → Задолженность.

Росреестр (rosreestr.gov.ru)

Самый важный ресурс для документов об имуществе. Все выписки ЕГРН платные, но доступны онлайн.

Совет. Лайфхак: одна выписка вместо нескольких

Закажите «Выписку о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) объекты».

Один документ покажет ВСЮ недвижимость, зарегистрированную на вас — сейчас и ранее.

Стоимость: 460 ₽ онлайн. Срок: 3 рабочих дня.

Сайт: rosreestr.gov.ru → Электронные услуги → Запрос сведений из ЕГРН.

ФССП (fssp.gov.ru)

Подсказка. Банк данных исполнительных производств

fssp.gov.ru → Банк данных → введите ФИО и дату рождения.

Показывает все активные и оконченные исполнительные производства.

Из личного кабинета (через Госуслуги) — скачать постановления в PDF.

Если производств нет — сделайте скриншот результата «0 записей» для суда.

Если есть активные — сохраните номера и суммы для включения в заявление.

МФЦ: когда онлайн недоступен

Многофункциональные центры принимают запросы на документы, недоступные в электронном виде.

Запишитесь заранее через Госуслуги — живая очередь занимает часы.

Банковские выписки за 3 года: как получить без лишних хлопот

Шаг 1. Составьте список всех банков

Проверьте кредитную историю на bki24.info или equifax.ru — там указаны все банки, где у вас были счета или кредиты. Не пропустите закрытые счета: выписки за период их активности всё равно нужны.

Шаг 2. Запросите онлайн в интернет-банке

В большинстве банков выписку за любой период скачивают бесплатно в мобильном приложении или личном кабинете.

Убедитесь, что выписка заверена ЭЦП банка — только тогда у неё есть юридическая сила.

Шаг 3. Если онлайн недоступно — обращайтесь в отделение

Придите с паспортом и запросите выписку письменно с печатью банка.

Срок: 1–3 рабочих дня. Уточните заранее стоимость — некоторые банки берут плату за исторические выписки.

Совет. Не знаете, в каких банках есть счета?

Центральный банк России хранит сведения обо всех счетах физических лиц в системе ЦККИ.

Направьте запрос в ЦБ РФ через Госуслуги — получите полный список банков.

Также финансовый управляющий сам запросит эти данные после введения процедуры, но лучше подготовиться самостоятельно — это ускорит работу.

Сколько времени займёт сбор всего пакета

Итог. Реалистичный план: 2–3 недели

При параллельном сборе всех документов (а не последовательном) полный пакет реально собрать за 14–21 день.

День 1: онлайн-запросы (ФНС, ФССП, ГИБДД, Росреестр, Госуслуги) — всё сразу.

День 2–5: запросы в банки — все параллельно.

День 5–10: получение выписок ЕГРН, справок СФР.

День 10–14: составление списка кредиторов, описи, черновика заявления.

День 14–21: проверка, доработка, получение оставшихся документов.

6.3. Типичные ошибки при подготовке документов

Неполный пакет документов — одна из самых частых причин возврата заявления судом. Рассмотрим наиболее распространённые ошибки и способы их избежать.

Ошибка 1. Отсутствует справка об отсутствии статуса ИП

Это обязательное приложение к заявлению согласно пп. 9 п. 3 ст. 213.4 127-ФЗ.

Многие забывают о ней, считая: «я никогда не был ИП — зачем подтверждать».

Суд не принимает устных заверений — нужен официальный документ.

Итог. Как исправить:

Получите выписку на palog.gov.ru → Сервисы → «Предоставление сведений из ЕГРИП».

Документ формируется мгновенно и бесплатно.

Дата выдачи должна быть не старше 5 рабочих дней до подачи заявления.

Ошибка 2. Устаревшие справки об остатке задолженности

Долг перед банком растёт ежедневно: начисляются проценты, штрафы, пени.

Справка «по состоянию на 1 февраля» к дате подачи 15 марта уже неактуальна.

Суд вправе оставить заявление без движения и потребовать свежие данные.

Итог. Как исправить:

Берите справки об остатках задолженности не ранее чем за 5–7 рабочих дней до подачи.

Если банк выдаёт документ долго — закажите заранее, но дополните свежей распечаткой из личного кабинета с указанием даты.

Ошибка 3. Неполный список кредиторов — кто-то забыт

Должник перечислил только крупные кредиты, забыв о долге ЖКХ 28 000 ₽ или расписке у знакомого на 50 000 ₽.

Последствие: кредитор может заявиться позже, спорить о добросовестности должника и затянуть процедуру. В судебном банкротстве само по себе незаявление кредитора обычно не сохраняет долг, но умышленное сокрытие кредитора создаёт риск отказа в освобождении от обязательств.

Кроме того, суд может расценить пропуск как признак недобросовестности.

Итог. Как исправить:

Перед подачей составьте полный список: банки, МФО, физлица, ЖКХ, налоги, алименты.

Проверьте кредитную историю (bki24.info) — там все банки и МФО.

Проверьте fssp.gov.ru — все кредиторы, уже подавшие в суд или к приставам.

Включите даже «незначительные» долги — они тоже должны быть в списке.

Ошибка 4. Банковские выписки только за 1 год вместо 3 лет

Закон требует выписки за 3 года (пп. 6 п. 3 ст. 213.4 127-ФЗ).

Часто подают только текущий год — «самое актуальное».

Суд вернёт заявление, управляющий всё равно запросит 3-летний период.

Итог. Как исправить:

При запросе выписки явно указывайте период: «с [3 года назад] по [сегодня]».

Проверьте первую страницу каждой выписки — там должна быть дата начала периода.

Ошибка 5. Заявление составлено не по форме или без обязательных реквизитов

Заявление о банкротстве — процессуальный документ (ст. 213.4 127-ФЗ + ст. 125 АПК).

Типичные ошибки: не указана СРО управляющего, нет причины обращения, отсутствуют сведения об имуществе или о сделках прямо в тексте заявления.

Итог. Как исправить:

Используйте образец заявления из Приложения 1 к этой книге.

Обязательно укажите: наименование СРО, полный список кредиторов (в приложении), сведения об имуществе и доходах, причину обращения (признаки неплатёжеспособности).

Ошибка 6. Не оплачен депозит 25 000 ₽ или оплачен на неверные реквизиты

Вознаграждение финансового управляющего (25 000 ₽ за процедуру) обычно вносится на депозит арбитражного суда до рассмотрения обоснованности заявления; если сразу внести сумму невозможно, к заявлению готовят ходатайство об отсрочке или рассрочке депозита, чтобы суд не оставил заявление без движения.

Реквизиты у каждого суда свои. Путаница Москвы и Московской области — частая ошибка.

Итог. Как исправить:

Реквизиты депозитного счёта — на официальном сайте именно вашего арбитражного суда, раздел «Банковские реквизиты для уплаты депозита».

Пример для Москвы: asmos.arbitr.ru. Сохраните квитанцию с отметкой банка.

Ошибка 7. Опись имущества и список кредиторов составлены в свободной форме

Закон требует использовать утверждённые формы: Приказ МЭР № 530 от 05.08.2015.

Список в произвольной форме суд не примет — вернёт заявление с указанием нарушения.

Итог. Как исправить:

Скачайте бланки на consultant.ru (поиск: «Приказ МЭР 530») или с сайта вашего суда.

Заполните каждую строку: все кредиторы с суммами, всё имущество включая технику.

Ошибка 8. Сделки за 3 года не раскрыты или раскрыты неполностью

Должник не указал продажу автомобиля 2 года назад или дарение дачи родственнику.

Управляющий в любом случае получит данные из Росреестра и ГИБДД.

Расхождение между заявлением и официальными данными — признак недобросовестности с реальным риском отказа в освобождении от долгов.

Итог. Как исправить:

Перед подачей самостоятельно закажите расширенную выписку ЕГРН и справку ГИБДД.

Включите в опись ВСЕ сделки на сумму ≥ 300 000 ₽ за 3 года: продажу, дарение, мену, внесение в уставной капитал, залог.

Честность — единственная защита от обвинений в недобросовестности.

Ошибка 9. Копии документов не заверены или поданы нечитаемые сканы

Суд принимает копии, но они должны быть читаемыми и, в ряде случаев, заверенными.

Суд вправе запросить подлинники для сверки. Нечитаемый скан — повод для замечания.

Итог. Как исправить:

Сканируйте документы в высоком разрешении (не менее 300 dpi), горизонтально.

Для важных документов (судебные решения, кредитные договоры) используйте заверенные копии — с печатью и подписью выдавшего органа.

Практика. Статистика ошибок по данным практики

По наблюдениям юристов, занимающихся банкротством, распределение причин возврата заявлений выглядит следующим образом:

Отсутствие справки ЕГРИП / устаревшая справка: ~22% случаев

Неполный список кредиторов: ~19% случаев

Выписки банков менее чем за 3 года: ~17% случаев

Ошибки в заявлении (нет СРО, нет реквизитов): ~15% случаев

Неверные реквизиты депозита суда: ~12% случаев

Неполное раскрытие сделок: ~9% случаев

Прочие причины: ~6% случаев

Итог Главы 6

Сбор документов — технический, но критически важный этап. Три правила:

1. Полнота: ни одного документа из списка пропустить нельзя. Суд вернёт неполный пакет, и вы потеряете 2–4 недели на повторную подачу.

2. Актуальность: справки о задолженности и выписка ЕГРИП — берите за 5–7 дней до подачи. Устаревший документ = возврат заявления.

3. Честность: всё имущество, все сделки, все кредиторы — без исключений.

Управляющий всё проверит. Соккрытие = риск отказа в списании долгов.

Перед переходом к рисковым действиям важно закрыть технический блок подачи заявления.

Ниже — короткий алгоритм подачи; затем глава 7 показывает, какие действия должника могут создать риск отказа в списании долгов.

6.4. Подача заявления в арбитражный суд: короткий алгоритм

Куда подавать. Заявление подаётся в арбитражный суд по месту жительства гражданина. На практике чаще используют электронную подачу через систему «Мой арбитр», но бумажная подача через канцелярию или почту также возможна.

Что обязательно проверить перед подачей. В заявлении должны совпадать суммы долгов, список кредиторов, сведения об имуществе, семейном положении, доходах, сделках за период риска и выбранной СРО финансовых управляющих.

Что приложить. К заявлению прикладываются документы из ст. 213.4 Закона о банкротстве, список кредиторов и должников, опись имущества, сведения о доходах и счетах, документы по сделкам, подтверждение депозита 25 000 ₽ либо ходатайство об отсрочке/рассрочке.

Особенность для ИП. Если гражданин является индивидуальным предпринимателем, перед обращением нужно проверить специальные требования: уведомление о намерении обратиться с заявлением, статус в ЕГРИП, налоговые декларации, расчёты с работниками и предпринимательские долги.

Что делает суд после подачи. Если пакет неполный, суд оставляет заявление без движения и даёт срок на исправление. Если формальные требования соблюдены, суд назначает заседание по проверке обоснованности заявления и решает, вводить реструктуризацию долгов или реализацию имущества.

Глава 7. Рисковые действия и оспаривание сделок

Оспаривание сделок — один из ключевых инструментов защиты кредиторов в банкротстве. Цель — вернуть в конкурсную массу имущество, выведенное должником до возбуждения дела, и тем самым увеличить объём средств, доступных для погашения долгов. Именно здесь интересы должника и кредиторов сталкиваются наиболее остро.

Оспаривание возможно по двум системам оснований: общегражданским нормам Гражданского кодекса РФ и специальным основаниям Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Обе системы применяются одновременно и дополняют друг друга.

7.1. Кто вправе оспаривать сделки

В деле о банкротстве физического лица право на оспаривание сделок принадлежит строго определённому кругу лиц:

7.2. Основания по Гражданскому кодексу РФ

Нормы ГК РФ о недействительности сделок применяются в банкротстве на общих основаниях. Закон о банкротстве прямо предусматривает (ст. 61.1), что правила об оспаривании сделок не исключают применения норм ГК РФ.

7.2.1. Ничтожные сделки (ст. 166–181 ГК РФ)

Ничтожная сделка недействительна с момента её совершения — суд лишь констатирует этот факт. Срок исковой давности — 3 года (по требованию о применении последствий — начинается с момента, когда началось исполнение).

7.2.2. Оспоримые сделки (ст. 166–181 ГК РФ)

Оспоримая сделка недействительна лишь по решению суда. Срок исковой давности — 1 год с момента, когда истец узнал или должен был узнать об основаниях оспаривания.

7.3. Специальные основания по ФЗ-127

Глава III.1 Закона о банкротстве (ст. 61.1–61.9) содержит специальные основания оспаривания, разработанные специально для банкротных процедур. Они шире и эффективнее гражданско-правовых, поскольку не требуют доказывания умысла — достаточно ряда объективных признаков.

7.3.1. Подозрительные сделки (ст. 61.2 ФЗ-127)

Неравноценные сделки — пункт 1 ст. 61.2

Примеры неравноценных сделок:

Продажа квартиры стоимостью 5 млн руб. за 1 млн руб. за 8 месяцев до банкротства.

Оказание услуг по договору за 10% от рыночной ставки родственнику.

Покупка товаров по цене в 3 раза выше рынка у аффилированной компании.

Сделки во вред кредиторам — пункт 2 ст. 61.2

Кто является «заинтересованным лицом» по закону:

Супруг, дети, родители, братья, сёстры должника.

Аффилированные лица: компании, где должник — участник или директор.

Лица, связанные с должником через доверенности, совместное проживание, деловые связи.

7.3.2. Сделки с предпочтением (ст. 61.3 ФЗ-127)

Сделка с предпочтением — это сделка, в результате которой один кредитор получает преимущественное удовлетворение своих требований по сравнению с другими кредиторами той же очереди.

Типичные примеры сделок с предпочтением:

Погашение долга перед одним банком за 3 недели до банкротства при наличии долгов другим банкам.

Передача залога одному кредитору при уже существующих претензиях других.

Зачёт встречных требований с аффилированным лицом на сумму, превышающую его требования в реестре.

7.3.3. Сделки с вредом при банкротстве кредитной организации (ст. 61.2 ч.3)

Для физических лиц — банкиров или контролирующих лиц банков — применяется расширенный период подозрительности до 10 лет. Эта норма применяется редко, преимущественно при банкротстве ИП-банкиров.

7.4. Сводная таблица: все основания оспаривания

7.5. Сроки исковой давности

Правильное понимание сроков исковой давности критично: пропуск срока является самостоятельным основанием для отказа в иске.

7.6. Последствия признания сделки недействительной

Двусторонняя реституция

Основное последствие: каждая из сторон обязана вернуть другой всё полученное по сделке. Если возврат в натуре невозможен — возместить стоимость деньгами.

Особые последствия в банкротстве

Стандартная реституция в банкротстве работает иначе: контрагент возвращает имущество в конкурсную массу, а взамен получает право требования к должнику — то есть становится кредитором реестра. Его требование удовлетворяется в общем порядке очерёдности — как правило, после всех приоритетных кредиторов.

Последствия для добросовестного приобретателя

Если имущество уже перешло к третьему добросовестному приобретателю (не знал и не мог знать о банкротстве), виндикация у него невозможна. В этом случае с контрагента взыскивается стоимость имущества деньгами.

7.7. Судебная практика: 10 показательных кейсов

Ниже приведены типичные ситуации из практики арбитражных судов, демонстрирующие применение различных оснований оспаривания.

7.8. Процессуальный порядок оспаривания

Подача заявления

Заявление об оспаривании сделки подаётся в тот же арбитражный суд, который ведёт дело о банкротстве, в рамках того же дела. Это обособленный спор внутри банкротного дела.

Заявление должно содержать:

Указание на оспариваемую сделку (договор, акт, платёж) с реквизитами.

Правовое основание оспаривания (конкретная статья ГК или ФЗ-127).

Доказательства, подтверждающие основания: оценочные отчёты, банковские выписки, выписки из ЕГРН/ГИБДД, сведения об аффилированности.

Требование: признать сделку недействительной и применить последствия.

Бремя доказывания

Обеспечительные меры

Одновременно с заявлением управляющий вправе ходатайствовать о принятии обеспечительных мер — запрета на распоряжение спорным имуществом, ареста счетов контрагента. Это предотвращает вывод имущества до вынесения решения.

Часть III. Судебная процедура

Глава 8. Процедура реструктуризации долгов

Актуальная оговорка

Срок реализации плана реструктуризации долгов гражданина по действующей редакции закона не может быть более 5 лет. Если план утверждается судом без одобрения собрания кредиторов по п. 4 ст. 213.17, срок должен быть не более 3 лет.

8.1. Суть и цели реструктуризации

Реструктуризация долгов — это первая и наиболее «мягкая» процедура банкротства физического лица, предусмотренная Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». В отличие от реализации имущества, она не направлена на ликвидацию долгов через продажу активов, а ставит целью помочь гражданину восстановить свою платёжеспособность, сохранив при этом имущество.

Основная идея реструктуризации

Суть процедуры состоит в следующем: должнику предоставляется возможность рассчитаться с кредиторами не единовременно и в полном объеме, а постепенно — в рассрочку в пределах срока плана. По действующей редакции закона план может составлять до 5 лет, а при утверждении судом без одобрения собрания кредиторов — до 3 лет. При этом начисление штрафных санкций и пеней приостанавливается, а долговая нагрузка фиксируется.

Цели процедуры реструктуризации

Восстановление платёжеспособности гражданина — главная цель. Должник получает «кредитную передышку» и план посильных выплат.

Защита интересов кредиторов — они получают утверждённый судом график погашения требований, а не полную неопределённость.

Избежание реализации имущества — если план будет исполнен, гражданин сохраняет своё имущество и не признаётся банкротом в полном смысле слова.

Снижение социальной напряжённости — государство заинтересовано в том, чтобы граждане решали долговые проблемы цивилизованно, а не уходили в «теневые» схемы.

Условия введения процедуры

Арбитражный суд вводит процедуру реструктуризации долгов только при соблюдении ряда условий:

У гражданина имеется постоянный доход (заработная плата, пенсия, доход от предпринимательства и т.д.).

Гражданин не имеет неснятой или непогашенной судимости за экономические преступления.

В течение предыдущих пяти лет в отношении должника не вводилась процедура реструктуризации.

В течение предыдущих пяти лет гражданин не признавался банкротом.

Доход гражданина позволяет составить реалистичный план погашения долгов в пределах установленного законом срока.

Последствия введения процедуры

С момента введения реструктуризации долгов наступают следующие правовые последствия:

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов — кредиторы не могут в одностороннем порядке взыскивать долги вне рамок процедуры.

Приостановление исполнительных производств — все действия судебных приставов приостанавливаются.

Прекращение начисления штрафов, пеней и неустоек по большинству обязательств.

Ограничение на совершение сделок — должник не вправе без согласия финансового управляющего совершать ряд сделок (покупка-продажа имущества стоимостью более 50 000 рублей и т.д.).

Назначение финансового управляющего — он контролирует финансовую деятельность должника на весь период процедуры.

8.2. Разработка плана реструктуризации

План реструктуризации долгов — это ключевой документ всей процедуры. Он представляет собой подробный график погашения задолженности перед кредиторами, составленный с учётом реальных финансовых возможностей должника.

Срок и содержание плана

План разрабатывается на срок до 5 лет; если суд утверждает план без одобрения собрания кредиторов по п. 4 ст. 213.17 Закона о банкротстве, срок не должен превышать 3 лет. В плане должны быть отражены:

Полный перечень кредиторов и размер требований каждого из них.

Порядок и конкретные сроки погашения задолженности (ежемесячно, ежеквартально и т.д.).

Размер ежемесячных (или иных периодических) платежей.

Источники дохода, за счёт которых будут производиться выплаты.

Порядок погашения текущих расходов (на жизнеобеспечение, жильё, коммунальные услуги).

Сведения об имуществе должника и его судьбе в ходе плана.

Кто вправе разработать план?

Согласно закону, план реструктуризации вправе составить:

Сроки представления плана

С момента введения процедуры реструктуризации долгов и опубликования сведений в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) у заинтересованных лиц есть два месяца для направления плана финансовому управляющему. Управляющий обязан направить план всем кредиторам не позднее чем за 14 дней до даты собрания кредиторов.

Требования к плану: что проверяет финансовый управляющий?

Финансовый управляющий анализирует представленный план на соответствие следующим критериям:

Экономическая обоснованность — доходы должника реально позволяют исполнить план.

Соблюдение прожиточного минимума — после всех платежей по плану у должника должны оставаться средства, не ниже прожиточного минимума на него и на его иждивенцев.

Учёт всех текущих обязательств — план не должен игнорировать алименты, коммунальные платежи и иные текущие расходы.

Соответствие очерёдности — требования кредиторов первой и второй очереди (алименты, возмещение вреда жизни и здоровью) должны погашаться в приоритетном порядке.

8.3. Утверждение плана собранием кредиторов и судом

После разработки план реструктуризации проходит двухэтапную процедуру утверждения: сначала его рассматривает собрание кредиторов, а затем — арбитражный суд.

Этап 1. Собрание кредиторов

Собрание кредиторов — это коллегиальный орган, в котором участвуют все кредиторы, чьи требования включены в реестр. Финансовый управляющий уведомляет каждого кредитора о дате и месте проведения собрания.

Порядок голосования

Голосование проводится по принципу пропорционального представительства: вес голоса каждого кредитора определяется размером его требования в общей сумме долга. Для принятия плана

необходимо согласие кредиторов, обладающих в совокупности более чем половиной от общей суммы требований, включённых в реестр.

Возможные решения собрания

Утверждение плана реструктуризации — собрание одобряет предложенный план.

Отклонение плана и ходатайство о признании банкротом — кредиторы не готовы ждать и требуют немедленного перехода к реализации имущества.

Утверждение плана с внесёнными поправками — кредиторы могут требовать изменения условий плана (например, увеличения ежемесячного платежа).

Этап 2. Утверждение арбитражным судом

Даже если собрание кредиторов одобрило план, он приобретает юридическую силу только после утверждения арбитражным судом. Суд проверяет план на соответствие закону и интересам всех сторон.

Основания для отказа в утверждении судом

План нарушает права кредиторов первой и второй очереди (алименты, возмещение вреда здоровью).

После исполнения плана у должника не остаётся средств в размере прожиточного минимума.

Должник не представил доказательств реального наличия дохода, достаточного для исполнения плана.

Условия плана заведомо неисполнимы (завышены или занижены платежи без обоснования).

Имеются признаки злоупотребления правом со стороны должника или кредиторов.

Особый случай: утверждение плана судом вопреки решению собрания кредиторов

Закон предусматривает редкую, но важную возможность: арбитражный суд вправе утвердить план реструктуризации даже в том случае, если собрание кредиторов его отклонило. Это происходит при одновременном соблюдении следующих условий:

Исполнение плана не нарушает права ни одного из кредиторов.

Кредиторы получают в результате исполнения плана не меньше, чем получили бы при немедленной реализации имущества должника.

Должник действует добросовестно и план экономически обоснован.

Последствия утверждения плана

После утверждения плана арбитражным судом:

Должник обязан исполнять план в строгом соответствии с его условиями.

Кредиторы не вправе требовать погашения долгов сверх установленного планом графика.

Финансовый управляющий осуществляет контроль за исполнением плана — он вправе запрашивать у должника сведения о доходах и расходах.

По ходатайству лиц, участвующих в деле, план может быть изменён или отменён судом — например, если финансовое положение должника существенно ухудшилось или улучшилось.

8.4. Что происходит при невыполнении плана

Реструктуризация долгов требует от должника строгого соблюдения утвержденного плана на протяжении всего установленного срока. При нарушении условий плана наступают серьезные правовые последствия.

Основания для отмены плана

Арбитражный суд вправе отменить утверждённый план реструктуризации по следующим основаниям:

Должник допустил систематические просрочки платежей или полностью прекратил исполнение плана.

Выявлены факты сокрытия должником имущества или доходов.

Должник совершал сделки без согласия финансового управляющего, нарушая тем самым установленные ограничения.

Финансовое положение должника существенно ухудшилось настолько, что исполнение плана стало невозможным объективно.

Кредиторы или финансовый управляющий представили доказательства недобросовестного поведения должника.

Процедура отмены плана

Любой из кредиторов, финансовый управляющий или сам должник вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об отмене плана реструктуризации. Суд рассматривает такое ходатайство в судебном заседании с извещением всех участников дела. При наличии оснований план отменяется, и суд переходит к следующему этапу.

Переход к реализации имущества

Если план реструктуризации не был исполнен, суд отменяет его и принимает решение о признании гражданина банкротом с одновременным введением процедуры реализации имущества. Это означает: Всё имущество должника (за исключением имущества, на которое не может быть обращено взыскание) включается в конкурсную массу.

Финансовый управляющий проводит оценку и продажу имущества должника на торгах.

Вырученные средства распределяются между кредиторами в порядке очерёдности, установленной законом.

Остаток долгов, не погашённых за счёт реализации имущества, по общему правилу списывается — гражданин освобождается от их исполнения.

Последствия для должника после признания банкротом

Признание банкротом влечёт ряд ограничений, которые действуют в течение установленных законом сроков:

Когда план не утверждается изначально

Иногда процедура реализации имущества вводится не вследствие нарушения ранее утверждённого плана, а по причине того, что суд изначально отказал в его утверждении. Это происходит в следующих ситуациях:

Ни один из участников (должник, кредиторы, управляющий) не представил план в установленный двухмесячный срок.

Представленный план был отклонён собранием кредиторов, и суд не нашёл оснований для его утверждения вопреки их решению.

Суд установил, что план экономически необоснован или нарушает права кредиторов первой и второй очереди.

Глава 9. Реализация имущества

Имущественный иммунитет

Единственное пригодное для проживания жильё обычно защищено от взыскания, если оно не является предметом ипотеки. Ипотечное жильё находится в особом режиме: возможны отдельное мировое соглашение с ипотечным кредитором по ст. 213.10-1 либо продажа с распределением выручки по ст. 213.27-1. Защиту жилья нельзя описывать как абсолютную: суд учитывает залог, злоупотребления, несколько объектов, чрезмерно дорогое жильё и баланс интересов.

Реализация имущества — вторая и наиболее жёсткая процедура банкротства физического лица. Она вводится, когда реструктуризация долгов невозможна или не принесла результата. В отличие от реструктуризации, эта процедура направлена не на восстановление платёжеспособности, а на полное погашение требований кредиторов за счёт продажи имущества должника с последующим списанием оставшихся долгов.

9.1. Формирование конкурсной массы

Конкурсная масса — это совокупность всего имущества гражданина, которое может быть обращено в деньги для погашения требований кредиторов. Её формирование — первый и принципиально важный этап процедуры реализации.

Что включается в конкурсную массу?

В конкурсную массу включается всё имущество, принадлежащее должнику на праве собственности на дату введения процедуры, а также имущество, которое будет выявлено или приобретено в ходе процедуры:

Недвижимость — квартиры, дома, земельные участки, гаражи, дачи (кроме единственного жилья, не находящегося в ипотеке).

Транспортные средства — автомобили, мотоциклы, водный транспорт.

Ценные бумаги, доли в уставных капиталах, акции.

Банковские счета и вклады, наличные денежные средства (сверх прожиточного минимума).

Предметы роскоши — ювелирные украшения, антиквариат, произведения искусства.

Дебиторская задолженность — права требования к третьим лицам.

Доля в совместно нажитом с супругом имуществе (в размере, причитающемся должнику после раздела).

Имущество, переданное третьим лицам по оспоренным сделкам — если управляющий успешно оспорил сделку по выводу активов.

Роль финансового управляющего

Финансовый управляющий является ключевым участником этапа формирования конкурсной массы.

Его действия строго регламентированы законом:

Оспаривание сделок должника

Закон наделяет финансового управляющего правом оспаривать сделки, совершённые должником до возбуждения дела о банкротстве, если они ущемляют права кредиторов. Цель — возврат выведенного имущества в конкурсную массу.

Подозрительные сделки — совершённые в течение 1 года до подачи заявления о банкротстве по явно заниженной цене (или безвозмездно).

Сделки с предпочтением — исполненные в течение 6 месяцев до заявления, которыми один кредитор получил преимущество перед другими.

Дарение близким родственникам — особенно часто оспариваются дарственные на квартиры, автомобили и иное ценное имущество.

Продажа по заниженной цене — сделки, в которых рыночная стоимость существенно превышала цену договора.

9.2. Имущество, которое нельзя изъять

Законодатель установил исполнительский иммунитет — перечень имущества, на которое по общему правилу не обращается взыскание в рамках банкротства. Перечень определен статьей 446 Гражданского процессуального кодекса РФ и применяется с учетом специальных исключений, залога, судебной практики и баланса интересов.

Полный перечень имущества с исполнительским иммунитетом

Единственное жильё: особый режим защиты

Единственное жильё — наиболее значимый актив, защищённый от взыскания. Однако с 2021 года практика Верховного суда и позиция Конституционного суда указывают на возможность изъятия роскошного единственного жилья при соблюдении ряда условий: площадь существенно превышает нормы, должник действовал недобросовестно, а взамен предоставляется жильё по социальным нормам.

Исключение имущества из конкурсной массы

Должник вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об исключении имущества из конкурсной массы. Суд может исключить:

Имущество, на которое по закону не может быть обращено взыскание.

Имущество, доход от продажи которого существенно не повлияет на удовлетворение требований кредиторов (малоценное имущество).

Иное имущество — при наличии исключительных обстоятельств (например, медицинское оборудование жизнеобеспечения).

9.3. Проведение торгов

Реализация имущества должника осуществляется исключительно через открытые торги в электронной форме — на аккредитованных электронных торговых площадках (ЭТП). Это обеспечивает прозрачность, конкурентность и максимизацию выручки для кредиторов.

Основные этапы проведения торгов

Формирование положения о порядке торгов. Финансовый управляющий разрабатывает положение, определяющее: состав лотов, начальную цену, порядок и условия торгов. Положение утверждается собранием кредиторов или судом.

Публикация сообщения о торгах. Сведения о торгах публикуются в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) и в газете «Коммерсантъ» не менее чем за 15 дней до начала приёма заявок.

Приём заявок и задатков. Участники торгов вносят задаток (как правило, 5–10% от начальной цены) и подают заявки через личный кабинет на ЭТП.

Проведение торгов (первые торги). Продажа осуществляется путём повышения цены (аукцион на повышение). Побеждает участник, предложивший наибольшую цену.

Повторные торги. Если первые торги не состоялись (нет заявок или победитель не оплатил), проводятся повторные с понижением начальной цены на 10%.

Публичное предложение. Если и повторные торги не состоялись, имущество реализуется через публичное предложение — поэтапное снижение цены до минимальной отсечки.

Заключение договора купли-продажи. По итогам торгов управляющий заключает договор с победителем, который оплачивает полную стоимость.

Передача имущества и государственная регистрация. Для недвижимости — регистрация перехода права собственности в Росреестре.

Особенности реализации отдельных видов имущества

Аккредитованные электронные торговые площадки

Торги в рамках банкротства физических лиц проводятся на ЭТП, включённых в перечень саморегулируемых организаций арбитражных управляющих. Наиболее популярные площадки:

Сбербанк-АСТ (sberbank-ast.ru)

Фабрикант (fabrikant.ru)

Россельторг (roseltorg.ru)

ЭТП «Центр реализации» (centerr.ru)

ЕФРСБ (bankrot.fedresurs.ru) — для публичного предложения

9.4. Распределение вырученных средств между кредиторами

После реализации имущества все вырученные средства поступают на специальный счёт должника, которым распоряжается финансовый управляющий. Распределение осуществляется строго в порядке очерёдности, установленном статьёй 213.27 Закона о банкротстве и общими нормами статьи 134 Закона о банкротстве.

Текущие платежи — вне реестра и в первую очередь

Текущие платежи — это обязательства, возникшие после возбуждения дела о банкротстве. Они погашаются до начала расчётов с реестровыми кредиторами в следующей очерёдности:

Алименты и возмещение вреда жизни/здоровью (текущие, возникшие в ходе процедуры).

Вознаграждение финансового управляющего и судебные расходы по делу.

Коммунальные платежи и расходы на содержание имущества, необходимые для его сохранности.

Иные текущие расходы, связанные с проведением процедуры.

Очерёдность погашения реестровых требований

После расчётов по текущим платежам средства распределяются между реестровыми кредиторами в следующем порядке:

Пропорциональное погашение внутри очереди

Если имущества недостаточно для полного погашения требований кредиторов одной очереди, средства распределяются между ними пропорционально размеру их требований. Например, если у двух банков долги 300 000 и 700 000 рублей, а в массе только 500 000 рублей — первый получит 150 000, второй — 350 000 рублей.

Расчёт с залоговыми кредиторами: особый порядок

Требования кредиторов, обеспеченных залогом имущества (ипотека, автокредит), удовлетворяются в особом порядке за счёт средств от реализации предмета залога:

Для обычного предмета залога и для единственного ипотечного жилья применяются разные специальные правила. По единственному ипотечному жилью с 2026 года действует ст. 213.27-1: 80% части выручки направляется залоговому кредитору в пределах обеспеченного требования.

10% части выручки направляется кредиторам первой и второй очереди, если другого имущества должника недостаточно для их погашения.

Ещё 10% части выручки, но не более суммы первоначального взноса и платежей по ипотеке, может быть исключено из конкурсной массы и передано должнику; расходы по делу учитываются отдельно по правилам закона.

Оставшиеся суммы распределяются по статье 213.27-1; суд может уменьшить сумму, передаваемую должнику, если жильё явно избыточно по стоимости или установлена недобросовестность.

Последствия недостаточности конкурсной массы

Актуализация 2026: единственное ипотечное жильё

Единственное жильё обычно защищено имущественным иммунитетом, но ипотечное жильё как предмет залога находится в особом режиме. Нельзя обещать должнику автоматическое сохранение квартиры только потому, что она единственная.

Первый путь — сохранить жильё через отдельное мировое соглашение с ипотечным кредитором по ст. 213.10-1 Закона о банкротстве. Для этого нужны согласованные условия, законный источник платежей, отсутствие нарушения прав других кредиторов и утверждение соглашения судом.

Второй путь — продажа жилья. В этом случае с 2026 года применяется ст. 213.27-1: 80% части выручки направляется залоговому кредитору в пределах обеспеченного требования; 10% — кредиторам первой и второй очереди при нехватке другого имущества; 10% — должнику в пределах первоначального взноса и фактически внесённых ипотечных платежей; остатки распределяются по правилам статьи.

Практический вывод: ипотечные дела нужно выделять в отдельную стратегию. До подачи заявления проверьте график платежей, остаток долга, рыночную стоимость жилья, позицию банка, наличие созаёмщиков и возможность третьего лица законно оплачивать ипотеку.

В большинстве дел о банкротстве конкурсной массы не хватает для погашения всех долгов. В этом случае наступает ключевой юридический эффект банкротства — освобождение гражданина от долгов:

Долги, которые не списываются никогда

Вместе с тем закон устанавливает исчерпывающий перечень требований, от которых должник не освобождается даже после завершения банкротства:

Требования о возмещении вреда, причинённого жизни или здоровью.

Требования о взыскании алиментов.

Требования о возмещении морального вреда.

Долги по субсидиарной ответственности (если должник руководил компанией-банкротом).

Требования из умышленного причинения вреда имуществу кредиторов.

Долги по уголовному и административному судопроизводству (штрафы, конфискации).

Требования кредиторов, о которых должник умышленно не сообщил при подаче заявления.

Глава 10. Завершение процедуры и списание долгов

Завершение дела о банкротстве — это финальная и самая долгожданная стадия. Именно здесь решается главный вопрос: спишут ли долги? Что именно происходит в этот момент с точки зрения закона? Какие документы выдаются на руки? И какие последствия наступают после вынесения определения суда?

В этой главе мы разберём каждый из этих вопросов подробно — с примерами из реальных дел и чёткими ответами на самые частые вопросы должников.

10.1. Отчёт финансового управляющего: последний шаг перед финишем

Прежде чем суд завершит дело, финансовый управляющий обязан подготовить итоговый отчёт. Это ключевой документ, на основании которого арбитражный суд принимает окончательное решение.

Что содержит итоговый отчёт

Отчёт финансового управляющего — это подробный документ, который отражает всё, что произошло в ходе процедуры реализации имущества. В нём фиксируются:

Состав конкурсной массы — перечень всего имущества, которое было включено в конкурсную массу и выявлено управляющим.

Результаты торгов — сколько имущества было реализовано и по какой цене.

Сумма вырученных средств — общий объём денег, поступивших в конкурсную массу.

Расчёты с кредиторами — сколько и кому было выплачено, в каком порядке очередности.

Непогашенный остаток — сумма долгов, которая осталась неудовлетворённой после всех расчётов.

Сведения об оспоренных сделках — были ли оспорены сделки должника и каков их итог.

Пример: Отчёт финансового управляющего

Иван Петрович Смирнов признан банкротом. В ходе реализации имущества:

Продан автомобиль (Ford Focus, 2017 г.) на торгах за 520 000 ₽.

Погашены расходы управляющего: 25 000 ₽ вознаграждение + 18 000 ₽ судебные издержки.

Кредиторам первой очереди (алименты) выплачено 60 000 ₽.

Кредиторам третьей очереди (банки) выплачено 417 000 ₽.

Непогашенный остаток задолженности составил 1 340 000 ₽.

Именно эти 1 340 000 ₽ и будут списаны по итогам процедуры.

Куда подаётся отчёт и в какие сроки

По завершении расчётов с кредиторами финансовый управляющий обязан направить отчёт в арбитражный суд вместе с реестром требований кредиторов и документами, подтверждающими проведение всех мероприятий. Закон не устанавливает жёсткого срока, но управляющий обязан действовать разумно и без промедления.

Совет. Если финансовый управляющий затягивает подачу отчёта, должник вправе обратиться в суд с ходатайством об установлении срока для его представления. Практика показывает: суды охотно удовлетворяют такие ходатайства.

10.2. Судебное заседание по итогам процедуры

После получения отчёта суд назначает итоговое заседание. На нём рассматривается вопрос о завершении процедуры реализации имущества и об освобождении гражданина от исполнения оставшихся обязательств.

Кто участвует в заседании

В итоговом заседании, как правило, участвуют:

Финансовый управляющий — представляет отчёт и отвечает на вопросы суда.

Должник — вправе присутствовать лично или через представителя.

Кредиторы — вправе явиться и высказать возражения (если таковые имеются).

На практике большинство итоговых заседаний проходит в упрощённом режиме: судья изучает отчёт, задаёт несколько уточняющих вопросов управляющему и выносит определение. Весь процесс нередко занимает 10–20 минут.

Что суд проверяет перед вынесением определения

Перед завершением дела суд обязан проверить ряд ключевых обстоятельств:

Добросовестность должника: не скрывал ли он имущество, не предоставлял ли ложные сведения управляющему или суду.

Полноту проведённых мероприятий: все ли активы выявлены, все ли кредиторы уведомлены, правильно ли проведены торги.

Отсутствие оснований для отказа в списании долгов: не было ли уголовного преступления, связанного с банкротством, или умышленного уклонения от погашения долгов.

Подсказка. Что на самом деле проверяет суд

Важно понимать: суд не проверяет, почему вы взяли кредиты и правильно ли тратили деньги. Он оценивает ваше поведение

в ходе самой процедуры банкротства

были ли вы честны с управляющим и судом.

10.3. Определение суда о завершении процедуры

По итогам заседания арбитражный суд выносит определение о завершении реализации имущества. Это и есть официальный финал вашего дела.

Что фиксируется в определении

Определение суда — полноценный юридический документ. В нём указываются:

Дата завершения процедуры реализации имущества.

Факт освобождения гражданина от дальнейшего исполнения требований кредиторов (или мотивированный отказ в освобождении).

Перечень требований, которые не подлежат списанию (алименты, возмещение вреда и т.д.).

Порядок вступления определения в законную силу.

Когда определение вступает в силу

Определение о завершении процедуры вступает в законную силу немедленно, однако может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней. На практике кредиторы крайне редко подают апелляцию — лишь в случаях, когда у них есть серьёзные основания полагать, что суд допустил ошибку.

Пример: Из текста реального определения

«Завершить процедуру реализации имущества гражданина Смирнова Ивана Петровича.

Освободить Смирнова Ивана Петровича от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина.»

Именно эта формулировка означает: долги списаны. Кредиторы не вправе требовать их погашения ни сейчас, ни в будущем.

10.4. Списание оставшихся долгов: как это работает

Списание долгов — главный результат банкротства. После вынесения определения долги, включённые в реестр требований кредиторов, юридически прекращают существование. Гражданин больше не обязан их погашать.

Что конкретно происходит с каждым долгом

Рассмотрим механизм списания на конкретном примере.

Пример: Списание долгов Марины Владимировны Козловой

До банкротства у Марины были следующие долги:

Кредит в Сбербанке: 680 000 ₽

Кредит в МТС-Банке: 340 000 ₽

Микрозаём (МФО «Быстроденьги»): 95 000 ₽

Долг по ЖКХ: 48 000 ₽

Итого: 1 163 000 ₽

В ходе реализации имущества была продана дача (получено 210 000 ₽).

После выплаты вознаграждения управляющему и расходов на торги кредиторам распределено 170 000 ₽.

Непогашенный остаток: 993 000 ₽.

По итогам процедуры суд вынес определение об освобождении Марины от исполнения обязательств. Все 993 000 ₽ были списаны.

Банки и МФО не вправе предъявлять какие-либо требования.

Уведомление кредиторов о завершении дела

После вступления определения в силу финансовый управляющий публикует сведения о завершении дела в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Это официальный источник, который проверяют банки, МФО и другие кредиторы.

Никаких дополнительных уведомлений каждому кредитору по отдельности не требуется — они обязаны самостоятельно отслеживать судьбу дела.

10.5. Долги, которые не списываются: важнейшие исключения

Банкротство списывает большинство долгов, но не все. Закон (статья 213.28 Федерального закона № 127-ФЗ) содержит перечень требований, которые сохраняются вне зависимости от завершения процедуры.

Эти долги переживут банкротство:

Важно. Задолженность по налогам: частый вопрос

Налоговые долги — штрафы, пени, недоимки по НДФЛ, транспортному налогу и т.д. —

СПИСЫВАЮТСЯ в рамках банкротства на общих основаниях. Они не входят в перечень исключений.

Налоговая инспекция, как и обычный кредитор, включается в реестр требований.

10.6. Когда суд отказывает в списании долгов

Завершение процедуры и освобождение от долгов — два разных события. Суд может завершить дело, но отказать в списании долгов. Это происходит, если в ходе процедуры или накануне неё гражданин вёл себя недобросовестно.

Основания для отказа в освобождении от долгов

Суд вправе не освобождать гражданина от долгов в следующих случаях:

Соккрытие имущества или доходов. Должник не сообщил управляющему о наличии активов, скрыл счета или перевёл имущество на родственников незадолго до банкротства.

Предоставление ложных сведений. В заявлении или в ходе процедуры были указаны недостоверные данные о доходах, имуществе или кредиторах.

Уклонение от сотрудничества с управляющим. Должник не отвечал на запросы, не предоставлял документы, препятствовал проведению описи имущества.

Незаконные действия при получении кредитов. Например, были предоставлены поддельные справки о доходах при оформлении займа.

Умышленное уничтожение или сокрытие имущества. Продажа активов по явно заниженной цене родственникам накануне банкротства.

Пример: Когда суд отказывает в списании долгов

Алексей Романов обратился с заявлением о банкротстве, имея долг 2,1 млн ₽.

В ходе процедуры финансовый управляющий выяснил:

За 8 месяцев до подачи заявления Алексей подарил квартиру сестре.

При оформлении кредитов в двух банках он указал завышенную зарплату.

Суд завершил процедуру (имущества для реализации не осталось),

однако отказал в освобождении от исполнения обязательств.

Долг в 2,1 млн ₽ сохранился в полном объёме.

Кредиторы получили право взыскивать его и после окончания банкротства.

Совет. Главное правило: с момента принятия решения о банкротстве ведите себя абсолютно прозрачно.

Сотрудничайте с управляющим, предоставляйте все запрошенные документы, не совершайте никаких сделок без его согласия. Именно ваше поведение в ходе процедуры определяет исход.

10.7. Документы, которые вы получите на руки

После завершения дела о банкротстве у гражданина на руках должен быть ряд документов. Они могут понадобиться в дальнейшем — при трудоустройстве, оформлении кредита или при взаимодействии с кредиторами.

Основные документы

Определение арбитражного суда — главный документ, подтверждающий факт завершения процедуры и освобождения от долгов. Получить его можно в канцелярии суда или в электронном виде через систему «Мой арбитр».

Выписка из ЕФРСБ — подтверждает публикацию сведений о завершении дела в официальном реестре. Доступна на сайте bankrot.fedresurs.ru.

Справка об освобождении от обязательств — в ряде случаев финансовый управляющий выдаёт такую справку по запросу должника.

Документ. Практический совет

Сделайте несколько заверенных копий определения суда. Банки, работодатели и другие организации вправе запросить этот документ. Храните его наравне с паспортом.

10.8. Последствия завершения банкротства: что нужно знать

Завершение процедуры — не просто юридический факт. Оно влечёт конкретные практические последствия, о которых важно знать заранее.

Что происходит с исполнительными производствами

Все исполнительные производства, возбуждённые в отношении должника по долгам, включённым в реестр, подлежат прекращению. Судебные приставы обязаны прекратить их на основании определения суда.

Если после завершения банкротства вы обнаруживаете, что приставы продолжают взыскание — предъявите им определение суда. Если это не помогает, обратитесь с жалобой в ФССП или в суд.

Что происходит с банковскими счетами

После завершения процедуры все счета должника, которые находились под управлением финансового управляющего, возвращаются гражданину. Управляющий закрывает специальный счёт и снимает ограничения. Должник вновь получает полный контроль над своими банковскими операциями.

Временные ограничения после банкротства

Факт банкротства влечёт ряд ограничений, которые действуют определённое время:

Совет. Ограничения не означают запрет на трудоустройство. Рядовым сотрудником, менеджером, специалистом, фрилансером — всем этим можно оставаться без каких-либо ограничений. Речь идёт исключительно о руководящих постах в юридических лицах.

10.9. Типичные вопросы на финальном этапе

Может ли кредитор «воскресить» списанный долг?

Нет. После вынесения определения об освобождении от обязательств кредитор по списанному требованию теряет право требовать его погашения. Попытки взыскания такого «старого» долга — звонки коллекторов, письма и требования оплаты — являются незаконными.

Если подобное происходит, вы вправе:

Направить жалобу в Банк России (если звонит банк или МФО).

Направить жалобу в ФССП (если взысканием занимаются судебные приставы).

Обратиться в суд с иском о защите прав должника.

Что если кредитор не был включён в реестр?

Это частый вопрос. Если кредитор по какой-то причине не заявил свои требования в ходе банкротства и не был включён в реестр, он всё равно теряет право требовать погашения долга после завершения процедуры.

Правовое основание. Норма закона

Закон прямо указывает: гражданин освобождается от обязательств «в том числе требований кредиторов, не заявленных при введении процедур банкротства»

(п. 3 ст. 213.28 127-ФЗ). Ваша обязанность — указать в заявлении всех известных вам кредиторов. Если кто-то из них сам не явился — это его проблема.

Можно ли после банкротства снова взять кредит?

Формально — да: запрета на получение кредитов после завершения банкротства нет, но в течение 5 лет при заключении кредитного договора или договора займа нужно указывать факт банкротства.

Практически банки часто отказывают в первые годы, а восстановление кредитной истории требует осторожного и дисциплинированного поведения.

Нужно ли самому уведомлять налоговую о завершении банкротства?

Нет. Арбитражный суд самостоятельно направляет необходимые уведомления в налоговый орган, пенсионный фонд и другие государственные органы. Должнику не нужно предпринимать никаких дополнительных действий.

10.10. Хронология финального этапа: от отчёта до определения

Чтобы понимать, сколько времени занимает финальный этап, рассмотрим типичную хронологию:

Итого: от подачи отчёта до вступления определения в силу, как правило, проходит от 1 до 2 месяцев. Полная же процедура банкротства (от введения реализации имущества до её завершения) занимает в среднем 6–12 месяцев.

Итоги главы

Резюме

Завершение процедуры банкротства — это:

1. Итоговый отчёт финансового управляющего, представленный в суд.
2. Судебное заседание, на котором суд проверяет добросовестность должника.
3. Определение суда об освобождении от обязательств — юридическая смерть долгов.
4. Прекращение всех исполнительных производств по списанным долгам.
5. Временные ограничения, которые действуют от 3 до 10 лет.

Главный принцип: ведите себя честно на протяжении всей процедуры — и суд освободит вас от долгов.

Часть IV. Внесудебная процедура и новый старт

Глава 11. Внесудебное банкротство через МФЦ

Внесудебное банкротство — бесплатная процедура, которая проходит без арбитражного суда и финансового управляющего. Она подходит не всем: закон устанавливает диапазон долга, специальные основания допуска и строгие последствия неполного списка кредиторов.

11.1. Когда возможно внесудебное банкротство

Общий размер денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должен составлять не менее 25 000 рублей и не более 1 000 000 рублей. В расчет включаются и некоторые обязательства, срок исполнения которых еще не наступил, а также поручительства; при этом ряд личных требований не списывается.

Нужно наличие одного из оснований, предусмотренных ст. 223.2 Закона о банкротстве. На практике чаще всего проверяются: оконченное исполнительное производство по п. 4 ч. 1 ст. 46 Закона об исполнительном производстве; статус пенсионера с соответствующими условиями; получение ежемесячного пособия на ребенка; длительное предъявление исполнительного документа без полного исполнения; участие или прежнее участие в СВО при выполнении специальных условий.

11.2. Что делает МФЦ

Гражданин подает заявление по месту жительства или пребывания и прикладывает список всех известных кредиторов. МФЦ проверяет соблюдение условий через доступные государственные системы и размещает сведения в ЕФРСБ либо возвращает заявление с указанием причин.

Критически важно

Внесудебная процедура списывает задолженность только перед кредиторами, указанными в заявлении, и только в пределах корректно заявленной суммы. Забытый кредитор или заниженная сумма могут сохраниться после завершения процедуры.

11.3. Шесть месяцев процедуры

После включения сведений в ЕФРСБ вводятся последствия внесудебного банкротства: действует мораторий по большинству указанных денежных требований, прекращается начисление финансовых санкций по ним, приостанавливается исполнение ряда исполнительных документов. В период процедуры гражданин не должен брать новые кредиты и займы, выдавать поручительства и совершать действия, противоречащие процедуре.

По истечении 6 месяцев процедура завершается, если нет оснований для её прекращения или перехода в судебное банкротство. Освобождение действует только по кредиторам, указанным в заявлении, и в пределах корректно указанной суммы долга; неуказанные требования и законные исключения сохраняются.

Если в период 6-месячной процедуры поступит имущество или существенно изменится имущественное положение так, что это позволит полностью или в значительной части рассчитаться с кредиторами, гражданин обязан уведомить МФЦ в течение 5 рабочих дней. Простое трудоустройство само по себе оценивается по фактическому влиянию на возможность погашения долгов.

11.4. Какие долги не списываются

требования кредиторов, не указанных в заявлении;
алименты;
требования о возмещении вреда жизни или здоровью;
моральный вред;

требования о выплате заработной платы и выходного пособия;
текущие платежи и иные требования, которые закон относит к несписываемым или личным.

11.5. Повторное обращение

Если заявление вернули, повторно обратиться можно не ранее чем через один месяц после возврата. Если процедура внесудебного или судебного банкротства уже была завершена или прекращена, повторное внесудебное банкротство возможно не ранее чем через пять лет. При завершении внесудебной процедуры применяются последствия, предусмотренные ст. 213.30 Закона о банкротстве.

11.6. Когда лучше идти в суд, а не в МФЦ

Судебная процедура обычно нужна, если долг превышает 1 000 000 рублей, есть спорное имущество, залог, ипотека, активные кредиторы, оспариваемые сделки, доходы, которые требуют правовой оценки, или основания МФЦ не подтверждаются. Судебное банкротство дороже, но оно универсальнее и позволяет урегулировать сложные ситуации.

Глава 12. Последствия банкротства и жизнь после процедуры

Завершение банкротства — это не только судебный акт или публикация в ЕФРСБ. Это начало периода правовых ограничений, восстановления финансовой дисциплины и осторожного возвращения к обычной экономической жизни.

12.1. Правовые ограничения после банкротства

Срок	Содержание ограничения
5 лет	При заключении кредитных договоров и договоров займа гражданин обязан сообщать о факте банкротства.
5 лет	По общему правилу ограничено повторное инициирование банкротства самим гражданином; для внесудебной процедуры действует отдельное пятилетнее правило.
3 года	Ограничение на участие в управлении юридическими лицами.
5 лет	Ограничения для управления микрофинансовыми организациями, страховыми организациями, НПФ, управляющими компаниями инвестиционных фондов и рядом иных финансовых организаций.
10 лет	Ограничения для участия в управлении кредитными организациями.
5 лет (для ИП-банкрота)	Специальные последствия ст. 216: запрет повторной регистрации ИП и осуществления предпринимательской деятельности применяется к гражданину, признанному банкротом как индивидуальный предприниматель, а также в отдельных внесудебных случаях, связанных с недавним исключением из ЕГРИП.

12.2. Кредитная история

Сведения о банкротстве отражаются в кредитной истории. Это не вечный запрет на кредиты, но банки и МФО будут учитывать факт процедуры, причины долгов, доход, новую платежную дисциплину и срок, прошедший после завершения дела.

Практически разумный путь — не брать новые кредиты сразу после банкротства, сформировать резерв, проверить кредитную историю, закрыть ошибочные записи и постепенно восстанавливать репутацию через небольшие законные финансовые продукты без перегрузки бюджета.

12.3. Психологический и финансовый новый старт

Банкротство не должно превращаться в повторение старой модели поведения. Важно понять, почему возникла долговая спираль: падение доходов, кредиты на потребление, поручительства, медицинские расходы, бизнес-риски, семейные обязательства или мошенничество.

После процедуры полезно вести бюджет, разделять обязательные и необязательные расходы, хранить финансовые документы, избегать поручительств, не брать кредиты для закрытия текущих расходов и заранее консультироваться по крупным сделкам.

12.4. Когда долги могут сохраниться

Освобождение от обязательств не применяется к алиментам, вреду жизни и здоровью, моральному вреду, ряду зарплатных требований, текущим платежам и требованиям, которые закон прямо исключает из списания. Кроме того, незаконное или недобросовестное поведение должника может привести к отказу в освобождении от долгов или пересмотру судебного акта.

Приложение А. Сводный чек-лист документов

Ниже приведен практический список документов. Конкретный состав зависит от процедуры, состава семьи, имущества, долгов, статуса ИП, наличия залога, исполнительных производств и судебных споров.

Блок	Что собрать
Личность и статус	паспорт; СНИЛС; ИНН; сведения о регистрации; сведения о статусе ИП/отсутствии ИП.
Долги	кредитные договоры; графики платежей; расписки; судебные акты; исполнительные листы; постановления ФССП; сведения о налогах, ЖКХ, штрафах.
Кредиторы и должники	список кредиторов и должников по установленной форме; точные суммы, адреса, основания долга, просрочки.
Имущество	выписки ЕГРН; сведения о транспортных средствах; вкладах; банковских счетах; счёте цифрового рубля при наличии; долях в ООО; ценных бумагах; брачном имуществе; залоге/ипотеке.
Доходы	справки о доходах; сведения о пенсии/пособиях; банковские выписки; документы о безработице; договоры ГПХ; сведения о предпринимательской деятельности.
Семья	свидетельства о браке/расторжении брака; свидетельства о рождении детей; алиментные документы; брачный договор; соглашение о разделе имущества.
Сделки за период риска	договоры купли-продажи, дарения, займа, залога, соглашения о разделе имущества, крупные переводы, погашения отдельным кредиторам.
Для МФЦ	заявление; полный список кредиторов; документы/справки для специального основания, если оно используется; проверка исполнительных производств.

Приложение В. Таблица выбора процедуры

Критерий	Судебное банкротство	Внесудебное банкротство через МФЦ
Размер долга	Универсально, включая долги свыше 1 000 000 ₽; должник может обратиться и при меньшей сумме при признаках неплатежеспособности.	25 000–1 000 000 ₽.
Имущество	Можно решать сложные вопросы: залог, торги, исключение имущества, единственное ипотечное жильё, спорные активы.	Подходит при отсутствии имущества для взыскания или при специальных основаниях закона; не подходит для сложных ипотечных и имущественных споров.
Кредиторы	Подходит при активных кредиторах, спорах, залоге, оспаривании сделок.	Опасно при неполном списке кредиторов: неуказанные долги не списываются.
Стоимость	Депозит управляющему, публикации, почта, торги и иные расходы; госпошлина при заявлении должника не взимается.	Бесплатно для гражданина.
Срок	Зависит от процедуры и споров; реализация имущества часто продлевается.	6 месяцев при отсутствии оснований для прекращения.
Итог	Судебный акт об освобождении или отказе в освобождении от обязательств.	Публикация о завершении внесудебной процедуры и списание заявленных долгов с исключениями.

Приложение С. Проблемы в процедурах банкротства: причины и стратегии решений

Этот раздел сохранен как операционный справочник рисков. Формулировки адаптированы: банкротство оценивается не только по документам, но и по поведению должника, полноте раскрытия сведений, сделкам, доходам и коммуникации с управляющим, судом и кредиторами.

Пример. Как пользоваться документом

Каждый пункт структурирован по единому шаблону:

- ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ — что происходит и почему это возникает
- СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ — конкретные действия для предотвращения и устранения

Пункты, отмеченные как дополнительные — добавлены на основе расширенной практики.

Используйте документ как операционный чеклист при подготовке и ведении каждого дела.

Сокращения: ПМ — прожиточный минимум; КМ — конкурсная масса; АУ — арбитражный управляющий; CRM — система учёта коммуникаций и задач.

Деньги. ГРУППА 01. ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

Управление доходами, банки, иждивенцы — 14 причин

1.1. Отсутствие подготовки процесса выдачи ПМ

Нет заявления на исключение ПМ из КМ, ошибки в документах, нечитаемые паспорта. Процедура тормозится с первого же месяца, должник не получает деньги на жизнь, нарастает конфликт.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- До введения процедуры: подготовить полный пакет — заявление об исключении ПМ, паспорт (все страницы, читаемые), документы на иждивенцев.
- Создать шаблон заявления с переменными (ФИО, данные банка, сумма ПМ по региону) — заполнять за 1 день до первого заседания.
- Назначить ответственного партнёра за проверку пакета до подачи в суд.

1.2. Получение ПМ третьим лицом, которое не выдаёт деньги

Счёт оформлен на родственника или знакомого, который либо не знает о поступлении средств, либо удерживает их. Должник остаётся без ПМ, конфликт с АУ.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- На этапе первичного анализа выяснить: на кого оформлен счёт для получения ПМ, есть ли у этого лица понимание схемы и обязательства передавать деньги.
- Составить письменное соглашение (расписку) с третьим лицом о порядке передачи ПМ — до начала процедуры.
- Оптимально: открыть новый счёт на должника в банке без ареста, минуя третьих лиц.

1.3. Самостоятельное снятие денег должником

Должник снимает деньги сверх ПМ или снимает до того, как АУ провёл выплату. Эти суммы классифицируются как долг перед КМ, процедура усложняется.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- На первом же инструктаже объяснить должнику: любое снятие денег сверх выданного ПМ = долг перед КМ, который придётся вернуть.

- Выдать памятку в письменном виде под подпись.
- Настроить контроль: АУ получает выписки ежемесячно, любое несанкционированное движение — немедленное предупреждение должнику.
- При повторном нарушении: подготовить ходатайство о привлечении к ответственности.

1.4. Снятие денег приставами в ходе процедуры

Приставы списывают средства со счёта в рамках исполнительных производств, которые не приостановлены. Деньги уходят мимо КМ или вместо ПМ.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Сразу после введения процедуры направить уведомления всем приставам с копиями определения суда о введении реализации — для приостановления ИП.
- Проверить через fssp.gov.ru, что все производства приостановлены.
- Если списание произошло — немедленно подать заявление о возврате в ФССП и одновременно в суд о взыскании незаконно удержанных средств.

1.5. Обособленные споры по исключению дохода из КМ

Должник инициирует споры, добиваясь исключения отдельных доходов из конкурсной массы. Это затягивает процедуру и создаёт дополнительную нагрузку на АУ.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Проводить детальный анализ всех доходов должника на этапе первичного анализа — чтобы заранее понимать, что войдёт в КМ, а что подлежит исключению.
- Самостоятельно инициировать исключение обоснованных выплат (алименты, соцпособия, ПМ на иждивенцев) — не ждать требований должника.
- Фиксировать все договорённости с должником по составу КМ письменно.

1.6. Проблемные банки: ПСБ, ВТБ, региональные

Отдельные банки имеют нестандартные внутренние регламенты снятий для процедур банкротства: требуют дополнительные документы, задерживают выплаты.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Формировать внутреннюю базу знаний по каждому банку: перечень требуемых документов, сроки, контактные лица в отделах по работе с банкротными счетами.
- При ведении дела с ПСБ/ВТБ — уточнять актуальные требования ДО начала процедуры.
- При затягивании: направлять официальные запросы с фиксацией даты; при игнорировании — жалоба в ЦБ РФ.

1.7. Изменение банком политики снятий без предупреждения

Банк меняет внутренние правила (как это произошло с ВТБ в феврале 2023 г.), и отработанная схема снятия ПМ перестаёт работать.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Мониторить изменения в банках, с которыми часто работаете, через профессиональные каналы и сообщества АУ.
- При обнаружении изменений — немедленно уведомлять всех партнёров, ведущих дела с этим банком.
- Иметь резервный план: альтернативный банк или способ получения ПМ на случай блокировки.

1.8. Рождение детей / новый иждивенец без уведомления АУ

Должник не сообщает АУ о рождении ребёнка или появлении иждивенца. ПМ рассчитывается неверно: на КМ уходит лишнее, возникают споры и претензии.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- В договоре с должником прописать обязанность сообщать АУ об изменении состава семьи в течение 5 рабочих дней.
- Раз в 3 месяца проводить контрольный звонок/встречу с должником с вопросом о жизненных изменениях.
- При получении уведомления — немедленно подавать заявление о перерасчёте ПМ в суд.

1.9. Неуведомление о завершении обучения иждивенца

Студент заканчивает вуз или бросает очную форму, но должник продолжает получать ПМ на него. При обнаружении — долг перед КМ и риск обвинения в недобросовестности.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Ежегодно (в сентябре и феврале) запрашивать у должника справку из учебного заведения о продолжении обучения на очной форме.
- Установить в CRM напоминание с датой окончания обучения.
- При прекращении обучения — немедленно скорректировать размер ПМ через суд.

1.10. Доход по договору ГПХ с официальной отчётностью

Компания, выплачивающая вознаграждение по ГПХ, подаёт сведения в ФНС. АУ получает данные о доходе из справки и обязан включить его в КМ, хотя должник считал этот доход «серым».

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- На этапе первичного анализа запросить у должника полный список всех источников дохода, включая ГПХ, подработки, самозанятость.
- Проверять справку 2-НДФЛ и данные ФНС по коду дохода до начала процедуры.
- Если ГПХ-доход обнаружен в процедуре — оперативно рассчитать причитающееся в КМ и урегулировать с должником без эскалации.

1.11. Отказ должника передать карты и реквизиты счёта АУ

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- На первом инструктаже разъяснить: непередача карт = нарушение обязанностей должника (ст. 213.9 127-ФЗ) = риск неосвобождения от долгов.
- Зафиксировать передачу карт актом приёма-передачи с перечнем реквизитов.
- При отказе — направить письменное требование с уведомлением о последствиях; при продолжении отказа — обращение в суд.

1.12. Поступление ПМ на арестованный счёт

Счёт, на который начисляется заработная плата или пенсия, находится под арестом. ПМ физически не может быть снят без судебного разрешения.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- До введения процедуры выявить все аресты на счетах через fssp.gov.ru.

→ Заблаговременно открыть новый счёт в банке, не имеющем исполнительных производств к должнику.

→ Подготовить заявление об открытии специального счёта АУ и о переводе ПМ через него.

1.13. Дополнительные удержания из дохода — алименты, исполнительные листы

Работодатель удерживает по нескольким исполнительным листам, фактически на руки должник получает меньше ПМ. Требуется отдельное ходатайство о защите минимального дохода.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

→ Запросить у должника расчётные листки и справку о всех удержаниях из заработной платы.

→ Подготовить ходатайство о сохранении прожиточного минимума согласно ст. 446 ГПК РФ и ФЗ № 234-ФЗ.

→ Уведомить работодателя о введении процедуры и о приоритете защиты ПМ.

1.14. Изменение регионального прожиточного минимума в процедуре

ПМ индексируется Правительством РФ, региональные коэффициенты меняются. Если не отслеживать обновления — АУ либо выдаёт меньше положенного, либо недоплачивает в КМ.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

→ Установить ежеквартальный мониторинг актуального значения ПМ по региону должника (сайт Росстата или региональных органов власти).

→ При изменении ПМ — автоматически обновлять заявление об исключении и уведомлять банк.

→ Вести журнал изменений ПМ по каждому активному делу.

ГРУППА 02. ПРОДЛЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

Причины выхода за стандартные сроки — 16 причин

2.1. Нет документов: должник и супруг не предоставляют по запросам

Самая распространённая причина продлений. АУ не может завершить процедуру без полного комплекта документов, а суд продлевает срок до их получения.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

→ При первичном анализе составить и подписать с должником список документов, которые он обязан предоставить, с конкретными сроками.

→ Отправлять напоминания за 10 и 3 дня до дедлайна.

→ При непредоставлении — направлять официальный запрос с уведомлением о последствиях (продление процедуры = дополнительные расходы для должника).

→ Прописать в договоре штрафные санкции или удержание части вознаграждения за задержку документов.

2.2. Истребование имущества из чужого владения

Имущество должника фактически находится у третьих лиц (родственников, бывшего супруга). Для его возврата требуется судебный процесс — это недели и месяцы.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

→ При первичном анализе детально опросить должника о судьбе всего имущества: где физически находится, кто им пользуется.

→ При выявлении — немедленно инициировать истребование, не откладывая до середины процедуры.

→ Параллельно проверить, нет ли оснований для оспаривания сделки, по которой имущество было.

2.3. Розыск имущества через государственные органы

Запросы в Росреестр, ГИБДД, налоговую, ПФР, ФНС занимают недели. При наличии имущества в нескольких регионах — процесс растягивается.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Направлять все запросы одновременно в первый же день после введения процедуры — не последовательно.
- Использовать электронные каналы (my.arbitr.ru, ГАС «Правосудие») для ускорения.
- Вести реестр запросов с датами отправки и ожидаемыми датами ответа; при просрочке — повторный запрос или судебное истребование.

2.4. Долгие торги: отмена, повторные процедуры, много кругов снижения

Торги отменяются из-за отсутствия заявок, назначаются повторно, цена снижается. Каждый круг — 30+ дней. Три круга = 3 месяца сверх плана.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Проводить pre-маркетинг имущества до выхода на торги: оценить реальный спрос, анонсировать в профессиональных сообществах.
- Устанавливать начальную цену реалистично — на основе рыночной оценки, а не кадастра.
- При неликвидном имуществе — заблаговременно подавать заявление об исключении из КМ (не ждать трёх кругов).

2.5. Обособленные споры, вышедшие за стандартный период

Оспаривание сделок, жалобы, разногласия по реестру — все они являются отдельными производствами и тормозят завершение основного дела.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Прогнозировать на этапе первичного анализа возможные обособленные споры и учитывать их в плане-графике процедуры.
- Вести споры параллельно основной процедуре, не допуская их перехода в критический путь.
- По возможности урегулировать разногласия по реестру в досудебном порядке.

2.6. Смерть должника при наличии имущества

Должник умирает в процедуре. Требуется привлечение наследников, наследственная масса может смешаться с КМ, процедура приобретает нестандартный характер.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Немедленно уведомить суд и кредиторов о смерти должника.
- Установить круг наследников и их намерение принять/отказаться от наследства.
- Разделить наследственную и конкурсную массы; при необходимости — привлечь специализированного консультанта.

2.7. Жалобы сторон на действия АУ

Жалобы кредиторов, должника или третьих лиц в суд, в СРО, в Росреестр. Каждая жалоба = рассмотрение, отвлечение ресурсов, риск замены АУ.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Превентивно — максимальная прозрачность действий АУ: своевременные публикации в ЕФРСБ, регулярные отчёты кредиторам.
- При получении жалобы — немедленный анализ существа, подготовка письменного возражения, привлечение партнёра.
- Вести журнал коммуникаций с кредиторами, фиксировать все взаимодействия письменно.

2.8. Продление по инициативе судьи

Перегруз суда, болезнь судьи, смена судьи, позднее включение кредиторов, проведение собрания позже даты заседания — всё это вне контроля АУ, но учитывается в планировании.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Закладывать в план процедуры буфер 1–2 месяца на судебные задержки.
- При смене судьи — оперативно обеспечить нового судью полным комплектом материалов дела.
- Поддерживать тесный контакт с помощником судьи для отслеживания сроков заседаний.

2.9. Дисквалификация АУ из-за неслаженной работы с партнёром

АУ получает дисквалификацию или предупреждение СРО вследствие ошибок, допущенных из-за отсутствия координации с партнёром. Процедура передаётся другому АУ — потеря времени и денег.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Чётко разграничить зоны ответственности АУ и партнёра в письменном регламенте взаимодействия.
- Проводить еженедельные синхронизации по каждому активному делу.
- Все процессуальные документы перед подачей в суд согласовывать с АУ.

2.10. Смена должником фамилии в ходе процедуры

Должник меняет фамилию (чаще — при вступлении в брак) и не уведомляет АУ. Требуется повторное направление запросов во все 14+ структур с новыми данными.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- В договоре с должником: обязанность уведомить АУ о смене ФИО/паспортных данных в течение 3 рабочих дней.
- При получении уведомления — немедленно составить список всех структур для повторного запроса и направить одновременно.
- Включить пункт о смене ФИО в стандартный чеклист контрольных событий процедуры.

2.11. Возбуждение уголовного дела в ходе процедуры

Уголовное преследование по ст. 195–197 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве) фактически блокирует завершение гражданской процедуры и создаёт репутационные риски для АУ.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- На этапе первичного анализа проверить наличие признаков уголовно наказуемых действий у должника (фиктивное банкротство, преднамеренное).
- При обнаружении — отказаться от дела либо привлечь уголовного адвоката до начала процедуры.
- В случае возбуждения дела в процедуре — приостановить все действия по реализации до прояснения позиции следствия; уведомить суд.

2.12. Кредитор не предоставляет реквизиты для расчётов

КМ сформирована, деньги есть, но кредитор не сообщает банковские реквизиты. Средства не могут быть распределены, процедура не завершается.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Направить кредитору письменное требование с уведомлением о вручении (почта, курьер).
- Установить разумный срок (10 рабочих дней); при отсутствии ответа — внести средства на депозит нотариуса.
- Уведомить суд о принятых мерах и просить завершения процедуры несмотря на бездействие кредитора.

2.13. Противоречия в справках должника и данных госорганов

Должник предоставил документы с одними цифрами, а ФНС/Росреестр/ГИБДД дали другие. Требуется выяснение и дополнительные запросы, суд откладывает заседание.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- При первичном анализе самостоятельно запрашивать данные из ФНС, ФССП, Росреестра — не полагаться только на документы должника.
- Сверять данные должника с официальными источниками до подачи отчёта в суд.
- При выявлении противоречий — разбирать их с должником, фиксировать объяснения письменно.

2.14. Государственные органы не предоставляют справки повторно

Первый запрос проигнорирован, второй — тоже. При третьем — только судебное истребование, на которое уходит 1–2 месяца.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Фиксировать все запросы с датами отправки и подтверждением получения.
- При просрочке ответа в 30 дней — автоматически направлять повторный запрос с указанием на нарушение сроков (ФЗ о порядке рассмотрения обращений).
- Иметь готовый шаблон ходатайства о судебном истребовании — подавать без промедления после второго безответного запроса.

2.15. Ошибки в публикациях ЕФРСБ и их последствия

Нарушение сроков публикаций в ЕФРСБ или ошибки в содержании — основания для жалоб кредиторов, административной ответственности АУ и продления процедуры.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Создать календарь обязательных публикаций для каждого дела с напоминаниями за 3 дня.
- Назначить ответственного за публикации в команде.
- Перед публикацией — проверять данные на соответствие документам дела по чеклисту.

2.16. Затягивание из-за конкурирующих заявлений кредиторов о включении в реестр

Кредиторы подают заявления о включении в реестр в последний момент или оспаривают уже включённые требования, что требует проведения дополнительных собраний и судебных заседаний.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Отслеживать сроки включения требований кредиторов и уведомлять их об истечении срока заблаговременно.
- При поступлении новых требований — оперативно анализировать их на предмет обоснованности и при необходимости готовить возражения.
- Организовывать собрания кредиторов заблаговременно, не привязывая их к крайним датам.

Правовое основание. ГРУППА 03. ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК

Анализ, квалификация, активность кредиторов — 9 причин

3.1. Отсутствие экспертности по оспариваниям у партнёра

Партнёр берёт дела с очевидными признаками оспоримых сделок, не осознавая рисков. АУ вынужден либо оспаривать (затраты), либо объяснять отказ кредиторам.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Ввести обязательную процедуру анализа рисков оспаривания перед каждым подписанием договора.
- Чеклист: сделки за 3 года, движения по выпискам, аффилированные лица, рыночность цен.
- Дела с высоким риском оспаривания — только после согласования с АУ и с отражением рисков в договоре с клиентом.

3.2. Анализ выписок не проводится перед подписанием договора

Выписки за 3 года содержат крупные переводы аффилированным лицам, но партнёр их не анализирует. АУ узнаёт об этом в процедуре — когда кредиторы уже требуют оспаривания.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Сделать анализ выписок должника за 3 года обязательным элементом первичный анализ — без него договор не подписывается.
- Смотреть на: переводы >300 000 ₽, переводы аффилированным лицам, сделки в период просрочек.
- Результат анализа — письменное заключение с перечнем рискованных сделок и позицией АУ по каждой.

3.3. Заключение договора без квалификации сделок со стороны АУ

Партнёр соглашается вести дело, АУ узнаёт о проблемных сделках уже после введения процедуры. Конфликт интересов: АУ формально обязан оспаривать сделки, которые разрушат КРП партнёра.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Обязательное согласование каждого нового дела с АУ до подписания договора с клиентом.
- АУ подписывает «зелёный лист» — подтверждение, что риски оспаривания проанализированы и приняты.
- Запретить партнёрам подписывать договор с клиентом без этого согласования.

3.4. Активность кредиторов — самостоятельное требование об оспаривании

Кредитор с долей 10%+ в реестре вправе самостоятельно потребовать оспаривания сделки. АУ оказывается под давлением и вынужден действовать.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Заблаговременно оценивать, какие кредиторы имеют долю $\geq 10\%$ в реестре и мотивацию для оспаривания.
- Выходить на кредитора в диалог ДО того, как он подаёт требование: объяснять позицию, предлагать альтернативы.

→ При неизбежности оспаривания — самим инициировать процесс и контролировать его, не передавая инициативу кредитору.

3.5. Незнание позиции регионального судьи по оспариванию

Судья в конкретном регионе системно поддерживает или отклоняет оспаривание по определённым основаниям. Незнание этой практики ведёт к неверным прогнозам.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Формировать базу данных по позициям судей каждого арбитражного суда, с которым работает команда.
- Перед введением процедуры изучить 5–10 последних дел данного судьи по схожим ситуациям на kad.arbitr.ru.
- При высоком риске нежелательной позиции судьи — рассмотреть альтернативные способы урегулирования (переговоры с кредиторами).

3.6. Скрытые цепочки сделок между аффилированными лицами

Серия сделок между родственниками или аффилированными структурами, замаскированная под рыночные операции. Выявляется только при глубоком анализе выписок.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- При анализе выписок проверять не только прямые переводы, но и цепочки: $A \rightarrow B \rightarrow V \rightarrow A$.
- Использовать сервисы проверки аффилированности (Контур.Фокус, СПАРК) для юрлиц-контрагентов должника.
- При обнаружении цепочки — немедленно документировать и обсуждать с АУ стратегию.

3.7. Оспаривание алиментных соглашений

Алиментные соглашения на нерыночных условиях (чрезмерный размер алиментов) оспариваются кредиторами как сделки, причинившие вред. Судебная практика неоднородна.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- При первичном анализе анализировать все алиментные соглашения: дата, размер, соотношение с доходом должника.
- Соглашения с явно завышенным размером алиментов — предупреждать клиента о риске оспаривания.
- При наличии риска — рассматривать расторжение соглашения и переход к алиментам по суду до банкротства.

3.8. Оспаривание погашений по одному кредитору в ущерб остальным

Должник выплатил одному банку долг незадолго до банкротства. Это может квалифицироваться как сделка с предпочтением (ст. 61.3 127-ФЗ) и быть оспорена.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- При первичном анализе анализировать все платежи >1% от реестра за последние 6 месяцев до подачи заявления.
- Выявленные платежи предпочтения — документировать и обсуждать с АУ возможность самостоятельного оспаривания.
- При наличии таких платежей — заблаговременно готовить позицию защиты (рыночность, добросовестность).

3.9. Оспаривание сделок, совершённых супругом должника

Супруг совершал сделки с совместным имуществом без ведома или согласия — эти сделки могут быть оспорены в рамках дела о банкротстве.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- При первичном анализе опрашивать должника о сделках с совместным имуществом, совершённых как им самим, так и супругом.
- Проверять историю сделок с недвижимостью и авто по обоим супругам через Росреестр и ГИБДД.
- При выявлении рискованных сделок супруга — обсуждать включение или исключение их из стратегии.

Суд. ГРУППА 04. ТОРГИ И ИМУЩЕСТВО

Передача, оценка, продажа, залог, регистрация — 22 причины

4.1. Нарушение передачи дела с имуществом для торгов

Нет имущества по факту, повреждения, нет фотографий, подлог документов. АУ описал имущество, которого не существует или которое уже в плохом состоянии.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Проводить физический осмотр имущества с фотофиксацией (минимум 10 фото) до принятия дела в работу.
- Фотографии и акт осмотра подписываются должником и АУ — это фиксирует состояние на момент введения процедуры.
- При выявлении расхождений между документами и реальностью — немедленно уведомлять кредиторов.

4.2. Партнёр не понимает процесс торгов и инициирует оспаривание

Партнёр, не зная процедуры торгов, либо обещает должнику результаты, которых не будет, либо необоснованно оспаривает торги, создавая дополнительные расходы.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Провести обязательный обучающий тренинг для всех партнёров по механике торгов.
- Любое оспаривание торгов — только после согласования с АУ и при наличии реальных оснований.
- Разработать памятку для должника о ходе торгов — чтобы снизить тревожность и необоснованные запросы.

4.3. Забытые обещания должнику по сопровождению выкупа

Партнёр пообещал организовать выкуп имущества через доверенное лицо, но в нужный момент «забыл» или не имел нужных контактов. Имущество уходит независимому покупателю.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Все договорённости с должником по выкупу имущества — только в письменном виде, с конкретными условиями и сроками.
- Создать и поддерживать базу доверенных участников торгов, заинтересованных в выкупе.
- Назначать ответственного за мониторинг торгов с конкретными KPI.

4.4. Уклонение покупателя от подписания договора

Победитель торгов отказывается подписывать договор купли-продажи. Торги признаются несостоявшимися, процедура затягивается на месяц и более.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- При организации торгов предусмотреть задаток в максимальном допустимом размере — это снижает мотивацию к уклонению.
- В случае уклонения — немедленно фиксировать факт, направлять претензию с требованием подписать договор.
- Одновременно начинать следующие торги, не ожидая исхода переговоров с уклоняющимся покупателем.

4.5. Должник не передаёт имущество покупателю

После торгов должник отказывается или уклоняется от передачи имущества — ключей, документов, самого объекта. Покупатель не может вступить во владение.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Инструктировать должника о последствиях воспрепятствования передаче имущества: это прямое нарушение обязанностей, влекущее неосвобождение от долгов.
- Привлекать судебного пристава для принудительного исполнения.
- При систематическом противодействии — ходатайствовать перед судом о привлечении к ответственности.

4.6. Утрата или порча имущества должником после торгов

Должник повреждает, уничтожает или утрачивает имущество после утверждения положения о торгах. Это снижает стоимость реализации и создаёт юридические риски.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Сразу после утверждения положения о торгах: повторная фотофиксация имущества.
- При выявлении повреждений до передачи покупателю — составлять акт и уведомлять суд.
- Взыскивать убытки с должника в объёме снижения стоимости; использовать как аргумент при решении вопроса об освобождении от долгов.

4.7. Неликвидное имущество — нет мер по исключению из КМ

Имущество (старый гараж, доля в заброшенном доме, пай в СНТ) никому не нужно, торги проходят три раунда без результата. Это затягивает процедуру на 4–6 месяцев.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- На этапе оценки имущества честно оценивать ликвидность. Неликвид — сразу в заявление об исключении из КМ.
- Использовать механизм передачи имущества кредиторам (ст. 213.26 127-ФЗ) при отсутствии спроса.
- Документировать все три попытки продажи для обоснования заявления об исключении.

4.8. Независимые игроки выкупают доли в жилых помещениях

Третье лицо выкупает долю в квартире должника и начинает давление на собственников с целью выкупить всю квартиру. Ситуация выходит из-под контроля АУ.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

→ До торгов по долям в жилье — уведомлять собственников о преимущественном праве выкупа (ст. 250 ГК РФ) с соблюдением всех процедур.

→ При появлении недобросовестного покупателя — проверять его на аффилированность, анализировать возможные злоупотребления.

→ По возможности организовать выкуп доли собственником или доверенным лицом заблаговременно.

4.9. Препятствие супруга / бывшего супруга при передаче имущества

Супруг, в чьём пользовании находится совместное имущество, отказывается допускать оценщика, покупателя, АУ. Или не отдаёт ключи.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

→ Заблаговременно уведомить супруга о процедуре и его правах/обязанностях в письменном виде.

→ При препятствовании — фиксировать каждый факт актом, уведомлять суд.

→ Привлекать пристава-исполнителя для обеспечения доступа к имуществу.

4.10. Отказ Росреестра в регистрации сделки

После торгов Росреестр отказывает в регистрации перехода права: ошибки в документах, обременения, технические причины. Покупатель не может вступить в права.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

→ До начала торгов проверять «чистоту» объекта через расширенную выписку ЕГРН — все обременения, ограничения.

→ Готовить полный пакет для Росреестра параллельно с организацией торгов.

→ При отказе — сразу анализировать основания и устранять замечания в кратчайшие сроки; при неправомерном отказе — административное обжалование.

4.11. Медленная оценка залогового имущества банком

Банк-залогодержатель затягивает подготовку положения об оценке и продаже. Без его согласования торги не могут начаться.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

→ Направлять запрос банку о предоставлении положения сразу после введения процедуры — не ждать окончания срока ответа.

→ Установить чёткие дедлайны в переписке; при просрочке — ходатайствовать об утверждении положения судом без согласия банка.

→ Поддерживать рабочий контакт с профильным менеджером банка по банкротным делам.

4.12. Нет сведений о долевых собственниках

АУ не знает обо всех долевых собственниках объекта. Торги проходят без надлежащего уведомления — риск признания торгов недействительными.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

→ До начала торгов по долям запрашивать расширенную выписку ЕГРН с историей переходов прав — там все текущие собственники.

→ Уведомлять каждого собственника заказным письмом с уведомлением о вручении.

→ Хранить подтверждения уведомления в деле.

4.13. Должник приобретает имущество в ходе процедуры

Должник или его супруг покупает имущество в период процедуры. Это имущество входит в КМ (или половина — при совместной собственности). Кредиторы могут оспорить попытку скрыть актив.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Инструктировать должника: любое приобретение имущества в процедуре — немедленное уведомление АУ.
- В договоре с должником прописать запрет на приобретение имущества без согласования с АУ.
- Ежеквартально проверять ЕГРН и ГИБДД на предмет новых активов должника.

4.14. Отсутствие согласования стратегии по ценному имуществу

Должник имеет особые пожелания по судьбе конкретного имущества (семейная реликвия, ценный предмет), но АУ об этом не знает. Конфликт и жалобы в разгаре процедуры.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- При первичном анализе задать должнику прямой вопрос: есть ли имущество, судьба которого для вас принципиальна?
- Разработать стратегию по такому имуществу совместно: выкуп, обмен, исключение из КМ.
- Зафиксировать договорённость письменно.

4.15. Скрытые улучшения на земельном участке

По документам — простой земельный участок. По факту — дом или строения, возведённые без оформления, о которых кредиторы уже знают. Это влияет на оценку и объём КМ.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- При первичном анализе запрашивать у должника полную информацию о фактическом состоянии всех участков.
- Проводить визуальный осмотр или изучать спутниковые снимки (maps.yandex.ru, Google Maps) для выявления строений.
- При обнаружении — включать в КМ и оценку; согласовывать стратегию с кредиторами заранее.

4.16. Вынужденная продажа залога из-за отсутствия плана реструктуризации

Ипотека могла быть сохранена через реструктуризацию, но план не был подготовлен вовремя или условия не позволяли. Должник лишается единственного жилья в залоге.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Оценивать возможность реструктуризации ипотеки ДО введения процедуры банкротства.
- Взаимодействовать с банком-залогодержателем на предмет мирового соглашения или изменения условий.
- Если реструктуризация невозможна — честно информировать должника о последствиях для ипотечного жилья на этапе первичного анализа.

4.17. Нет заявления супруга на 50% выручки от торгов

Супруг не подал заявление о выплате своей доли (50%) от реализации совместного имущества. АУ распределяет всё кредиторам — жалобы и претензии от супруга.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Уведомлять супруга о праве на 50% выручки заказным письмом с уведомлением.

- Устанавливать срок для подачи заявления; при его истечении — удерживать 50% на специальном счёте до урегулирования.
- Фиксировать факт уведомления в материалах дела.

4.18. Оспаривание торгов кредиторами, должником, родственниками

Различные стороны оспаривают как положение о торгах, так и итоги торгов. Каждый спор — это новое производство, задержка регистрации и риск признания торгов недействительными.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Соблюдать все процессуальные требования к проведению торгов строго по закону — оснований для оспаривания не останется.
- При поступлении жалобы — немедленно готовить возражение с доказательной базой.
- Привлекать покупателя как третье лицо к защите сделки — у него есть прямой интерес.

4.19. Проблемы с оценкой специфического имущества

Бизнес, интеллектуальная собственность, доли в ООО, нестандартная недвижимость — оценка таких активов занимает значительно больше времени и часто оспаривается.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Выбирать оценщиков с опытом работы именно с данным типом активов.
- Заказывать оценку заблаговременно — до начала формального старта торгов.
- При оспаривании оценки — готовить рецензию от независимого оценщика.

4.20. Кriptoактивы в конкурсной массе

Должник имеет криптовалюту. Её включение в КМ, оценка и реализация — нестандартный процесс без чёткой судебной практики. Банки не принимают криптовалюту напрямую.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- При первичном анализе прямо спрашивать о наличии криптоактивов, кошельков, токенов.
- При обнаружении — запросить передачу приватных ключей и seed-фразы.
- Использовать брокеров, специализирующихся на конвертации крипто в фиат в рамках банкротных процедур; отражать в отчёте с актуальной оценкой на дату.

4.21. Имущество за рубежом

Должник имеет недвижимость или счета в иностранных юрисдикциях. Их включение в КМ и реализация требуют международного взаимодействия.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- При первичном анализе выяснять наличие зарубежных активов; при наличии — привлекать специалистов по международному банкротству.
- Направлять запросы через установленные каналы (Минюст, правовая помощь по международным договорам).
- Документировать все попытки выявления и реализации зарубежных активов для суда.

4.22. Акции и ценные бумаги должника — дивиденды попадают в КМ

Справка из ФНС содержит код «дивиденды» — это сигнал, что у должника есть акции. Акции подлежат включению в КМ и продаже с торгов; дивиденды за период процедуры — тоже в КМ.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- При первичном анализе запрашивать у должника список всех ценных бумаг и брокерских счетов.
- Проверять справку 2-НДФЛ на предмет кодов 1010 (дивиденды) и иных инвестиционных доходов.
- При наличии акций — немедленно блокировать выплату дивидендов в адрес должника через уведомление эмитента/брокера.

Ограничение. ГРУППА 05. НЕОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДОЛГОВ

Основания для отказа в списании и поведение сторон — 10 причин

5.1. Противодействие АУ со стороны партнёра или должника

Партнёр игнорирует запросы АУ или жалуется на него. Должник противодействует работе АУ. Оба варианта дают суду основание не освобождать от долгов.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Зафиксировать обязанности сторон письменно с самого начала: что делает партнёр, что — должник, что — АУ.
- При возникновении конфликта — немедленно проводить совместную встречу и фиксировать достигнутые договорённости.
- Объяснять должнику: противодействие АУ = риск неосвобождения, это прямо указано в законе.

5.2. Взятие дел с заведомо несписываемыми долгами

Партнёр принимает дела, где есть долги, которые по закону не списываются: алименты, возмещение вреда здоровью, субсидиарная ответственность. Клиент обманут в ожиданиях.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- При первичном анализе составлять полный перечень долгов и классифицировать каждый: спишется или нет (ст. 213.28 127-ФЗ).
- Результат классификации передавать клиенту в письменном виде до подписания договора.
- Договор должен содержать раздел о несписываемых долгах — чтобы у клиента не было неверных ожиданий.

5.3. Активность сильных кредиторов — апелляционные жалобы

Крупный банк или коллектор подаёт апелляционную жалобу на определение об освобождении от долгов. В 15–20% случаев апелляция выигрывает.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- При наличии активного крупного кредитора — усиленный мониторинг его позиции на протяжении всей процедуры.
- Обеспечить явку представителя на итоговое заседание; заблаговременно подготовить письменную позицию по вопросу освобождения.
- Анализировать основания, на которые кредитор ссылается, и готовить контраргументы.

5.4. Самостоятельное снятие денег — долги в КМ

Должник снял деньги в обход АУ. Эти суммы считаются долгом перед КМ. При значительном объёме это основание для неосвобождения.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Разъяснить на первом же инструктаже: любое несанкционированное снятие = долг перед КМ.
- При выявлении факта снятия — немедленно выставить должнику письменное требование о возврате.

→ Если должник не возвращает — ходатайствовать о принудительном взыскании и сообщить суду об этих обстоятельствах.

5.5. Утрата предметов залога

Должник утратил или повредил предмет залога. Это серьезный риск неосвобождения от залогового долга; в зависимости от обстоятельств суд может оценить поведение должника как недобросовестное и по другим требованиям.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- При наличии залогового имущества — немедленно после введения процедуры требовать его передачи на ответственное хранение.
- Организовать независимое хранение или нотариальный депозит.
- При обнаружении утраты — фиксировать документально, привлекать виновника к ответственности.

5.6. Неучастие представителя в итоговом заседании

На финальном заседании по освобождению от долгов активные кредиторы присутствуют, а представитель должника — нет. Суд принимает решение в одностороннем порядке.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Итоговое заседание — обязательная явка представителя без исключений при наличии активных кредиторов.
- Заблаговременно (за 2–3 недели) готовить письменную позицию об освобождении от долгов.
- При невозможности явки представителя — подавать заявление о рассмотрении в его отсутствие и письменную позицию.

5.7. Предоставление заведомо ложных сведений суду или АУ

Должник скрыл активы, предоставил поддельные документы или иным образом ввёл суд в заблуждение. Это выявляется в процедуре — автоматическое неосвобождение.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- При первичном анализе чётко объяснять: любой обман суда или АУ = неосвобождение от долгов. Прямо, без смягчений.
- Перекрёстная проверка данных должника с официальными источниками обязательна.
- При выявлении лжи в процедуре — немедленно уведомить суд и кредиторов; зафиксировать в отчёте АУ.

5.8. Неисполнение обязанностей должника в процедуре

Должник систематически нарушает обязанности: не передаёт документы, не являлся по вызову АУ, не предоставил карты. Суд расценивает как недобросовестность.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Каждое нарушение фиксировать документально: письменный запрос с отметкой о вручении.
- Направлять должнику предупреждения о последствиях для освобождения от долгов.
- При систематических нарушениях — отражать это в отчёте АУ и заявлении о завершении процедуры.

5.9. Фиктивное или преднамеренное банкротство

Проверка выявляет признаки фиктивного или преднамеренного банкротства. Это влечёт уголовную ответственность и полное неосвобождение от долгов.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Обязательная проверка АУ на предмет фиктивного/преднамеренного банкротства в начале процедуры (ст. 70 127-ФЗ).
- При выявлении признаков — приостановить все действия, проконсультироваться с юристом по уголовному праву.
- Отражать результаты проверки в заключении с чётким выводом.

5.10. Незакрытые текущие платежи на момент завершения

Текущие требования (расходы процедуры, вознаграждение АУ, коммунальные платежи) не погашены. Суд не завершает процедуру и не рассматривает вопрос об освобождении.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Контролировать остаток КМ на покрытие всех текущих расходов.
- Заблаговременно уведомлять партнёра о нехватке средств — чтобы привлечь дополнительные источники (продажа оставшегося имущества, взнос должника).
- Составлять бюджет процедуры на этапе первичного анализа с заложенным резервом.

Цель. ГРУППА 06. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОСЧЁТЫ

Ошибки выбора тактики и анализа на входе — 16 причин

6.1. Введение реструктуризации вместо реализации

Суд вводит реструктуризацию, поскольку партнёр не обосновал невозможность погашения долгов. Процедура удлинится на 3–6 месяцев без реальной пользы для должника.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Готовить к первому заседанию письменное заключение о финансовом состоянии должника с конкретными цифрами: доходы, расходы, KFI.
- Обеспечить явку представителя на первое заседание для устного обоснования.
- Готовить ходатайство о переходе к реализации заблаговременно на случай введения реструктуризации.

6.2. Введение реализации вместо реструктуризации

Должник мог бы рассчитаться по плану реструктуризации (стабильный доход), но суд вводит реализацию. Залоговое имущество продаётся, хотя могло быть сохранено.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Оценивать возможность реструктуризации при первичном анализе: если расчётный срок укладывается в реалистичный план и есть стабильный доход — прорабатывать план.
- При залоговом кредиторе — вести переговоры заблаговременно: согласен ли он на реструктуризацию.
- Готовить и подавать план реструктуризации, если это отвечает интересам должника.

6.3. Дела с требованиями налоговой

Налоговая как кредитор активна и принципиальна. По мелким долгам она может заблокировать освобождение. По крупным — контролировать собрание кредиторов.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Перед первичным анализом запрашивать выписку из КРСБ (карточка расчётов с бюджетом) — полная картина налоговых обязательств.
- При наличии налоговых долгов — разрабатывать стратегию взаимодействия с инспекцией заблаговременно.
- По мелким налоговым долгам — рассмотреть погашение до банкротства для снятия кредитора из реестра.

6.4. Вход в процедуру с ИП без проверки деклараций

Должник-ИП имеет недоимки по налогам, незакрытые декларации, задолженности перед контрагентами. Без проверки это выясняется в процедуре.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Для ИП: обязательная проверка всех деклараций за 3 года, выписки из КРСБ, задолженность по взносам СФР.
- Получить акты сверки со всеми значимыми контрагентами.
- При обнаружении проблем — либо устранять до подачи заявления, либо отражать в стратегии.

6.5. Подача на банкротство без учёта долгов по ООО

Гражданин имеет долги по субсидиарной ответственности за ООО. Эти долги не спишутся в рамках личного банкротства (ст. 213.28, п. 6).

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- При первичном анализе проверять: является ли должник руководителем или участником ООО с кредиторами.
- Оценивать риски субсидиарной ответственности вместе с клиентом.
- Если субсидиарная ответственность неизбежна — чётко информировать об этом клиента до подписания договора.

6.6. Взятие дела с крупными долгами перед физлицами / коллекторами

Физические лица-кредиторы и коллекторские агентства с большими требованиями крайне активны, нанимают профессиональных юристов и доводят процедуру до неосвобождения.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Перед первичным анализом оценивать состав и агрессивность кредиторов.
- При наличии крупных физлиц или профессиональных коллекторов — согласовывать стратегию с АУ и закладывать повышенный бюджет.
- Нельзя вести такие дела по стандартной цене — честно оговаривать это с клиентом.

6.7. Незнание практики регионального судьи

Каждый судья имеет устойчивые предпочтения. Незнание их ведёт к неожиданным решениям: введению реструктуризации, оспариванию сделок, неосвобождению.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Изучать практику конкретного судьи на kad.arbitr.ru: последние 10–15 дел, выводы по ключевым вопросам.
- Формировать внутреннюю базу знаний о судьях с обновлением при смене позиции.
- При высоком риске нежелательной практики — рассматривать переподачу в другой суд (по подсудности).

6.8. Взятие должника, который не может оплатить судебные расходы

Депозит суда, вознаграждение АУ, расходы на публикации — это минимум 50–80 тыс. руб. Если должник не может платить, партнёр покрывает расходы из своего кармана.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- При первичном анализе чётко обсуждать финансовую модель дела: кто оплачивает что и когда.
- Не начинать процедуру без поступления депозита суда и первичного гонорара.
- При невозможности должника оплатить — либо отказываться, либо согласовывать альтернативное финансирование (оплата из КМ при наличии имущества).

6.9. Недооценка кредиторов — применение устаревших механик

Юристы крупных банков и профессиональных коллекторов накопили огромный опыт. Попытки использовать приёмы 2015–2022 годов легко разбиваются их аргументами.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Регулярно изучать актуальную судебную практику (Консультант+, КАД Арбитр, профессиональные телеграм-каналы).
- Перед каждым делом с профессиональным кредитором анализировать его последние процессуальные позиции.
- Участвовать в профессиональных конференциях и обучении по банкротному праву.

6.10. Дела с акциями, счетами с деньгами, криптоактивами

При первичном анализе не выявляются финансовые активы: акции (дивиденды = код в ФНС), остатки на счетах, криптовалюта. Это тормозит процедуру и создаёт конфликты.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Запрашивать у должника полный список финансовых активов: акции, паи, остатки на счетах, крипто.
- Проверять справку 2-НДФЛ на предмет кодов инвестиционного дохода.
- При обнаружении криптоактивов — действовать по отдельному протоколу (см. пункт 4.20).

6.11. Долгая раскачка по делам с налоговой и крупными кредиторами

Откладывание активных действий при наличии требовательных кредиторов даёт им время на подготовку — и они его используют.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Для дел с налоговой и крупными банками: составлять план действий на 30/60/90 дней сразу после введения процедуры.
- Первые действия — в первые 10 рабочих дней: все запросы, все публикации, взаимодействие с кредиторами.
- Не допускать пауз в коммуникации с активными кредиторами более 2 недель.

6.12. Взятие дела с действующим статусом ИП без его закрытия

Должник ведёт деятельность как ИП. Налоговые обязательства продолжают накапливаться. Долги ИП не отделяются от личных при банкротстве физического лица.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- При наличии статуса ИП — в первую очередь консультировать о порядке прекращения деятельности до банкротства.
- Проверять факт закрытия ИП через ЕГРИП до подачи заявления о банкротстве.
- При ведении дела действующего ИП — отдельная стратегия по налоговым обязательствам.

6.13. Подача заявления без участия представителя в первом заседании

На первом заседании суд вводит процедуру. Если представителя нет, суд может ввести неподходящую процедуру или назначить нежелательный СРО.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Явка представителя на первое заседание — обязательна без исключений.
- Готовить пояснения по выбору процедуры и СРО заблаговременно.
- Контролировать назначение заседания через систему my.arbitr.ru.

6.14. Игнорирование валютных счетов и зарубежных активов

Должник имеет валютные счета или имущество за рубежом, не задекларированное в России. При выявлении — риск уголовной ответственности и неосвобождения от долгов.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- При первичном анализе прямо спрашивать о валютных счетах, имуществе за рубежом, зарубежных компаниях.
- Разъяснять обязанность раскрыть все активы — сокрытие хуже, чем их наличие.
- При наличии зарубежных активов — привлекать специалиста по международному налоговому праву.

6.15. Неверный выбор арбитражного суда (подсудность)

Заявление подаётся в суд не по месту регистрации должника. Суд возвращает заявление — потеря времени. Или хуже: рассматривает, а потом передаёт по подсудности.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Всегда проверять актуальный адрес регистрации должника по паспорту перед подачей.
- При недавней смене регистрации — оценивать риск передачи дела и выбирать суд стратегически.
- Подтверждать подсудность запросом из базы ГУВМ МВД.

6.16. Взятие дел клиентов с активным имуществом без оценки состава конкурсной массы

Партнёр принимает дело, не понимая реального объёма КМ. Имущества значительно больше, чем ожидалось — процедура в разы сложнее и дороже.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Перед подписанием договора проводить полную инвентаризацию имущества должника: Росреестр, ГИБДД, ФНС, брокерские счета.
- Рассчитывать экономику процедуры с учётом реального состава КМ и сложности реализации.

→ Устанавливать цену договора в соответствии со сложностью, а не «по прайсу».

Согласование. ГРУППА 07. КОММУНИКАЦИЯ И КОМАНДА

Управление взаимодействием между участниками — 8 причин

7.1. Потеря коммуникации между должником и партнёром

Должник прекращает отвечать на звонки, уходит к другому юристу, начинает самостоятельность. Итог — конфликт, жалобы на АУ, судебные разбирательства.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Установить чёткий регламент коммуникации с должником: еженедельный отчёт о ходе дела (сообщение / email), реакция на запросы должника в течение 24 часов.
- При первых признаках охлаждения — инициировать встречу и выявлять причину недовольства.
- Фиксировать все коммуникации в CRM — это защита при жалобах.

7.2. Дисквалификация АУ из-за ошибок в связке АУ–партнёр

Несогласованные действия: партнёр подаёт документы без ведома АУ, или АУ принимает решения без информирования партнёра. Нарушение обязанностей → жалоба → дисквалификация.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Разработать и подписать обеими сторонами регламент взаимодействия АУ и партнёра.
- Все процессуальные документы — только после согласования с АУ.
- Еженедельные синхронизации по каждому активному делу.

7.3. Должник нанимает «второго юриста» с противоположными советами

Должник, не доверяя или не понимая происходящего, нанимает ещё одного юриста. Тот даёт советы, противоречащие стратегии АУ и партнёра. Хаос и конфликты.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- При первичном анализе чётко объяснять: в процедуре банкротства ключевое лицо — АУ, все действия согласовываются с ним.
- При появлении «второго юриста» — немедленно провести встречу всех сторон и выработать единую позицию.
- Если «второй юрист» действует вопреки интересам процедуры — документировать и уведомлять суд.

7.4. Отсутствие регулярного информирования должника

Должник не знает, что происходит в деле. Нарастает тревожность, затем — недоверие, затем — активные попытки всё «исправить» самостоятельно.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Ввести обязательный ежемесячный отчёт должнику: что сделано, что планируется, какие риски.
- Использовать простой язык — без юридического жаргона.
- Перед каждым заседанием — краткий инструктаж должника: что будет происходить и как себя вести.

7.5. Конфликт интересов: партнёр представляет нескольких кредиторов

Партнёр одновременно представляет должника в банкротстве и кредиторов в других делах. Это конфликт интересов, который может служить основанием для жалобы.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Проводить проверку на конфликт интересов перед подписанием каждого нового договора.
- Вести реестр действующих клиентов для выявления пересечений.
- При наличии конфликта — отказываться от одного из дел или раскрывать конфликт с получением согласия сторон.

7.6. Отсутствие протокола передачи дела при смене юриста/АУ

Партнёр меняется (уходит из компании, болеет). Дело передаётся без чёткого протокола — новый специалист тратит недели на разбор ситуации, теряются нюансы.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Вести структурированное досье по каждому делу: хронология событий, риски, договорённости с должником, ключевые даты.
- Процедура передачи дела: совместное заседание старого и нового специалиста + должника.
- Все договорённости и особенности дела — только в письменном виде в CRM.

7.7. Неуведомление АУ о значимых изменениях в жизни должника

Должник меняет место работы, переезжает, открывает новый счёт, вступает в брак — и не сообщает АУ. Это создаёт правовые и финансовые последствия.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- В договоре закрепить конкретный перечень событий, о которых должник обязан уведомить АУ в течение 3 рабочих дней.
- Напоминать о этой обязанности ежеквартально.
- При нарушении — применять последствия, предусмотренные договором.

7.8. Несогласованность позиций партнёра и АУ перед судом

Партнёр в суде говорит одно, АУ в отчёте пишет другое. Суд замечает противоречия — это подрывает доверие к обеим сторонам.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Перед каждым заседанием проводить синхронизацию позиций АУ и представителя.
- Ключевые утверждения, которые будут сделаны в суде, согласовывать письменно заблаговременно.
- Противоречия между документами АУ и позицией представителя недопустимы.

Документы. ГРУППА 08. ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

Сбор, верификация, актуальность — 7 причин

8.1. Противоречия в справках должника и данных госорганов

Данные, предоставленные должником, расходятся с официальными. Суд откладывает рассмотрение, требует объяснений. Это выглядит как попытка скрыть информацию.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Параллельно с получением документов от должника — самостоятельно запрашивать данные из ФНС, ФССП, Росреестра.

- Сверять данные должника с официальными источниками до составления отчёта АУ.
- При расхождениях — разбирать с должником письменно; объяснения фиксировать в деле.

8.2. Государственные органы не предоставляют справки

Первый запрос — игнорирование. Второй — тоже. Только на третий суд истребует принудительно — это ещё 1–2 месяца.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Направлять запросы с уведомлением о вручении (почта с трек-номером).
- При просрочке 30 дней — автоматически второй запрос с ссылкой на ФЗ № 59-ФЗ (порядок рассмотрения обращений).
- После второго безответного запроса — немедленно подавать ходатайство о судебном истребовании.

8.3. Смена фамилии должника в процедуре

Должник меняет ФИО (чаще — при вступлении в брак) и не уведомляет АУ. Все ранее полученные документы и запросы теряют актуальность.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- В договоре: обязанность уведомить АУ о смене ФИО/паспорта в течение 3 рабочих дней — с указанием на последствия (расходы на повторные запросы за счёт должника).
- При получении уведомления — немедленно составить список всех структур для повторных запросов и направить одновременно.

8.4. Недостоверные данные по имуществу на земельном участке

По документам — пустой участок. По факту — дом, постройки, которые не оформлены. Кредиторы уже знают об этом и ожидают включения в КМ.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- При первичном анализе проводить проверку земельных участков: визуальный осмотр или анализ спутниковых снимков.
- Запрашивать справку из местной администрации о зарегистрированных и незарегистрированных постройках.
- При обнаружении неоформленного строения — определять стратегию: оформление и реализация vs. исключение из КМ.

8.5. Несвоевременное обновление реестра кредиторов

Новые кредиторы включаются в реестр позже даты собрания — собрание приходится проводить повторно. Или АУ не отслеживает новые заявления и пропускает срок возражений.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Установить еженедельный мониторинг новых заявлений кредиторов о включении в реестр через kad.arbitr.ru.
- Реагировать на каждое новое заявление в течение 3 рабочих дней — подготовка позиции (принять / возразить).
- Планировать дату собрания кредиторов с учётом возможного включения новых требований.

8.6. Устаревшие документы в пакете для суда

Справки о задолженности, выписки, справки ФНС, поданные более 30 дней назад, считаются устаревшими. Суд возвращает заявление или просит актуализировать.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Планировать подачу заявления так, чтобы все справки были получены не ранее чем за 7 дней до подачи.
- Составить внутренний чеклист «срок годности» для каждого типа документа.
- При вынужденной задержке подачи — автоматически обновлять наиболее «скоропортящиеся» документы.

8.7. Неполный перечень кредиторов в заявлении

Должник «забыл» упомянуть часть кредиторов (ЖКХ, налоговую, долг перед знакомым). Это может привести к уточнениям, затягиванию процедуры, спору о добросовестности и включению кредитора позже; в судебной процедуре вопрос списания решается по ст. 213.28 Закона о банкротстве, а не только по факту включения в первоначальный список.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- При первичном анализе использовать многоканальную проверку: самостоятельный запрос в ФНС, ФССП, кредитная история в БКИ.
- Провести с должником структурированное интервью по всем категориям долгов (банки, МФО, физлица, ЖКХ, налоги, алименты).
- Перекрёстная проверка: данные должника vs. данные выписок vs. данные госорганов.

Приоритетная матрица: что внедрять в первую очередь

Если внедрять всё сразу невозможно — используйте приоритизацию по принципу «частота × тяжесть последствий»:

Итог. Главные принципы предсказуемой процедуры

1. Первичный анализ — половина успеха. Большинство проблем закладываются ДО введения процедуры.

Нельзя подписывать договор, не зная состава КМ, рисков оспаривания и стратегии.

2. Все договорённости — только письменно. Устные обещания, устные инструкции, устные уведомления не существуют. Только документы, подписи, CRM.

3. Параллельность действий. Запросы, публикации, уведомления — одновременно, а не последовательно. Это сокращает процедуру на недели.

4. Должник — партнёр, а не пассажир. Его понимание и соблюдение правил — условие успеха процедуры. Инструктировать, контролировать, фиксировать.

5. Актуальная практика — постоянно. Законодательство и судебные позиции меняются.

Использование устаревших механик — прямой путь к проигрышу профессиональным кредиторам

Дополнительные причины проблем в процедурах банкротства

ГРУППА 1 — Прожиточный минимум (дополнения)

1.15. Должник работает неофициально, доход не подтверждается

Суд не может установить реальный доход. ПМ рассчитывается по минимальным данным, но пристав или кредитор выявляет серый доход — ставится вопрос о недобросовестности.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- При первичном анализе прямо выяснять все источники дохода.
- При наличии серого дохода — переводить в легальный формат (самозанятость) ДО подачи заявления.
- Не врать суду — это хуже, чем признать доход.

1.16. ПМ не учитывает региональные надбавки и специальные категории

Должник — ветеран, инвалид, житель Крайнего Севера. ПМ по его категории выше стандартного, но АУ применяет общую ставку.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- При первичном анализе проверять региональные нормативы и специальные коэффициенты для всех категорий должника.
- Один неучтённый коэффициент — это жалоба от должника и пересмотр.

ГРУППА 2 — Продления процедуры (дополнения)

2.17. АУ не успевает провести собрание кредиторов в срок

Технические сбои на Федресурсе, ошибки в уведомлениях, кворум не набран. Собрание признаётся несостоявшимся, дата заседания сдвигается.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Назначать собрание с запасом в 2–3 недели до заседания.
- Проверять корректность уведомлений всех кредиторов заблаговременно.
- Иметь готовый план на случай отсутствия кворума.

2.18. Исполнительные производства не приостановлены автоматически

Часть приставов не получает уведомления о введении процедуры или игнорирует их. Продолжают списания со счёта должника.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- После каждого определения суда лично направлять уведомление каждому приставу с копией определения.
- Контрольная проверка через fssp.gov.ru через 10 дней.
- При продолжении списаний — жалоба прокурору.

2.19. Апелляция отменяет определение о введении процедуры

Апелляционная инстанция отменяет введение реализации — например, если должник мог реструктурироваться. Процедура откатывается, всё начинается заново.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Качественно обосновывать выбор процедуры с первого заседания.
- При риске апелляции — готовить отзыв заблаговременно.
- Мониторить жалобы кредиторов через kad.arbitr.ru.

ГРУППА 3 — Оспаривание сделок (дополнения)

3.10. Оспаривание через 3 года после сделки — по общим основаниям

Срок давности по специальным основаниям (ст. 61.2) — 1–3 года. По общим основаниям ГК (ст. 10 + ст. 168) — 10 лет. Суды всё чаще применяют общие основания к очевидно вредоносным сделкам, выходя за стандартный период.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Анализировать сделки не за 3, а за 5–7 лет при наличии признаков системного вывода активов.
- Особое внимание — сделкам с недвижимостью в пользу родственников.

3.11. Оспаривание зачётов и новаций долга

Зачёт встречных требований (должник «погасил» долг перед одним кредитором зачётом) оспаривается как сделка с предпочтением. Партнёр не видит в зачёте риска.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Любые зачёты за последние 6 месяцев до банкротства — под пристальный анализ.
- Если зачёт установлен — оценивать перспективы оспаривания честно, не скрывать от кредиторов.

3.12. Сделки через посредников — дарение «по цепочке»

Должник дарит имущество другу, тот перепродаёт родственнику должника. Формально — два рыночных договора. По сути — вывод актива. Сложно доказуемо, но суды научились выявлять.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Анализировать не только прямые сделки, но и последующие переходы права собственности на имущество должника через ЕГРН (расширенная выписка с историей).

ГРУППА 9 — Проблемы с финансовым управляющим

9.1. АУ из СРО не назначен или назначение затягивается

СРО не предоставляет кандидатуру АУ в установленный срок. Суд откладывает рассмотрение дела. Процедура не может быть введена.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Перед подачей заявления проверять актуальную загрузку СРО и наличие свободных АУ.
- Иметь два СРО в резерве.
- При затягивании — ходатайствовать о замене СРО.

9.2. АУ отказывается от ведения дела в середине процедуры

АУ подаёт заявление о сложении полномочий. Причины: конфликт с должником, недофинансирование, личные обстоятельства. Процедура приостанавливается до назначения нового АУ.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Выстраивать рабочие отношения с АУ с первого дня.
- Обеспечивать своевременное финансирование расходов.
- При конфликте — немедленное урегулирование, не доводить до отказа.
- Иметь резервного АУ в той же СРО.

9.3. АУ нарушает сроки публикаций в ЕФРСБ

Несвоевременные публикации — основание для жалоб кредиторов и административного наказания АУ по ч. 3 ст. 14.13 КоАП. Штраф + предупреждение СРО.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Создать автоматический календарь обязательных публикаций для каждого дела с напоминаниями за 5 и 2 дня.
- Назначить ответственного за мониторинг публикаций.

9.4. АУ вступает в конфликт интересов

АУ оказывается аффилированным с одним из кредиторов (бывший коллега, партнёр, родственник). При выявлении — жалоба, отстранение, пересмотр ранее принятых решений.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Проверять аффилированность АУ с кредиторами до назначения.
- Открыто декларировать любые связи до введения процедуры.

ГРУППА 10 — Кредиторы и реестр

10.1. «Искусственные» кредиторы — включение фиктивных требований

Должник договаривается с «дружественным» кредитором о включении фиктивного долга в реестр для получения большинства голосов. Суды научились это выявлять.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- При наличии подозрительных кредиторов — подготовить возражения на включение с анализом движения денег (реальность задолженности).
- Запрашивать первичные документы по каждому требованию.

10.2. Кредитор меняет юридическое лицо или уступает долг коллектору

В середине процедуры долг уступается — реестр обновляется, новый кредитор занимает агрессивную позицию и оспаривает все ранее достигнутые договорённости.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Мониторить изменения в составе кредиторов через kad.arbitr.ru.
- При уступке — немедленно выходить на нового кредитора, устанавливать контакт и его позицию.

10.3. Требования кредитора заявлены с нарушением срока

Кредитор пропустил срок включения в реестр (2 месяца). Его требования становятся «зарегистрованными» — удовлетворяются после всех. Кредитор оспаривает пропуск срока, затягивая завершение.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Фиксировать дату закрытия реестра кредиторов и проверять соответствие ей всех поступивших заявлений.
- При пропуске срока — готовить возражения на восстановление.

10.4. Кредитор инициирует смену арбитражного управляющего

Имея >50% голосов в реестре, кредитор требует замены АУ на своего кандидата. Это меняет весь характер процедуры.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Не допускать ситуации, когда один кредитор контролирует >50% реестра без проработанной стратегии.
- При наличии такого кредитора — выстраивать отношения с ним с самого начала.

ГРУППА 11 — Налоговые и регуляторные риски

11.1. Налоговая проводит выездную проверку в процедуре

ФНС инициирует проверку должника за предыдущие периоды — особенно актуально для бывших ИП и предпринимателей. По итогам проверки возникают новые требования, которые включаются в реестр как текущие.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- При первичном анализе запрашивать информацию о проводимых или запланированных налоговых проверках.
- При наличии риска — консультировать о последствиях до начала процедуры.

11.2. Налоговые и страховые обязательные платежи требуют отдельной проверки.

Задолженность, возникшая до возбуждения дела, обычно заявляется как реестровое требование, но текущие платежи, специальные требования и ситуации недобросовестности могут сохраниться после процедуры.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- При первичном анализе разделять реестровые и текущие обязательные платежи, проверять статус ИП и предупреждать клиента о возможных исключениях.

11.3. Росреестр блокирует регистрацию перехода права при залоге

При продаже заложенного имущества Росреестр требует согласия залогодержателя, которое банк не даёт оперативно или ставит условия.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- До начала торгов по заложенному имуществу получать письменное подтверждение от банка о порядке снятия залога.

→ Заблаговременно готовить пакет документов для Росреестра.

ГРУППА 12 — Судебные риски

12.1. Судья уходит в отпуск или на больничный перед итоговым заседанием

Итоговое заседание откладывается на 1–3 месяца. Процедура и расходы продолжаются.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Закладывать в план процедуры буфер 1–2 месяца.
- Поддерживать контакт с помощником судьи.
- Ускорить подготовку финального отчёта АУ, чтобы быть готовым к заседанию в любой момент.

12.2. Суд прекращает производство из-за отсутствия финансирования

Если средств на расходы процедуры нет и нет источников их пополнения, суд прекращает производство — долги не списываются.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Оценивать финансовую модель процедуры до её начала.
- При отсутствии имущества и КМ — рассматривать внесудебное банкротство через МФЦ.
- При риске прекращения — обеспечивать финансирование текущих расходов.

12.3. Обжалование определения о завершении процедуры

Кредитор обжалует определение о завершении реализации и освобождении от долгов. В апелляции или кассации решение может быть отменено.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Готовить финальный отчёт АУ и заявление о завершении максимально тщательно — всё должно быть задокументировано.
- При наличии активных кредиторов — антиципировать их аргументы и готовить контрпозицию заранее.

12.4. Нарушение права должника на участие в заседаниях

Должника не уведомили о заседании надлежащим образом — он пропустил слушание, в котором принято важное решение. Это основание для отмены определения.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Все уведомления должника — заказными письмами с уведомлением о вручении.
- Хранить подтверждения в деле.
- Дополнительно уведомлять по телефону и email.

ГРУППА 13 — Поведенческие риски должника

13.1. Должник скрывает имущество у родственников

Формально имущество оформлено на родителей, детей, супруга. Фактически используется должником. Управляющий и кредиторы это видят, начинают оспаривание.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- При первичном анализе прямо объяснять: любое имущество, фактически используемое должником, будет выявлено.
- Честность на входе лучше оспаривания в процессе.

13.2. Должник берёт новые кредиты в процедуре

Несмотря на запрет, некоторые должники умудряются брать займы у МФО или физлиц. Это новые долги в КМ и признак недобросовестности.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Разъяснять запрет на кредитование в процедуре — письменно под подпись.
- Ежеквартально проверять кредитную историю через БКИ.

13.3. Должник продолжает предпринимательскую деятельность скрытно

Формально ИП закрыто, но должник продолжает работать через третьих лиц или наличными. Доходы не поступают в КМ.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Мониторить активность должника — наличие расчётных счетов, работа через самозанятых партнёров.
- При выявлении — требовать передачи дохода в КМ.

13.4. Поездки за рубеж во время процедуры без проверки ограничений.

Само банкротство не означает автоматический запрет на выезд, но суд может ввести ограничение. Нарушение судебного запрета, неявка по вызову суда или непредоставление сведений усиливают риск неблагоприятных последствий.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- заранее проверять ограничения, уведомлять управляющего о значимых поездках и не игнорировать требования суда.

ГРУППА 14 — Репутационные и внешние риски

14.1. Публикации в СМИ или социальных сетях о должнике

Журналисты или кредиторы публикуют негативные материалы. Это создаёт социальное давление на должника, усложняет его трудоустройство и бытовую жизнь в процедуре.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

- Предупреждать должника о публичности процедуры заранее.
- При агрессивных публикациях — подготовить корректную позицию для СМИ.
- При распространении заведомо ложной информации — защита деловой репутации.

14.2. Работодатель узнает о банкротстве сотрудника.

Сведения о процедуре публичны в ЕФРСБ, но сам факт банкротства не является законным основанием для увольнения по ТК РФ. Риск связан с репутационным давлением, конфликтом или ограничениями для отдельных должностей.

Итог. СТРАТЕГИЯ РЕШЕНИЯ:

→ заранее оценивать должность, трудовой договор, комплаенс-требования и фиксировать незаконное давление.

Итоговая логика решений — универсальные принципы

Если свести все стратегии к минимуму, работает следующее:

Принцип 1 — «Плохих новостей не бывает до первичного анализа» Всё, что выявлено до подписания договора, — это информация для стратегии. Всё, что выявлено в процедуре, — это проблема.

Расширяйте первичный анализ.

Принцип 2 — «Письменно или не существует» Любая договорённость, любое уведомление, любой инструктаж должника — только в письменном виде. CRM, электронная почта, подписи на памятках.

Принцип 3 — «Параллельность, а не последовательность» Все запросы, публикации, уведомления — одновременно. Последовательная работа удваивает сроки.

Принцип 4 — «Кредитор — не враг, а переменная» Выходить на контакт с кредиторами до того, как они начнут действовать. Агрессия кредитора почти всегда — следствие информационного вакуума.

Принцип 5 — «Должник — источник большинства рисков» Не из злого умысла — из непонимания. Инвестиции в обучение должника в первые 2 недели процедуры окупаются многократно.

Приложение D. Нормативные источники, использованные при актуализации

- Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе ст. 20.6, 213.1–213.32, 223.1–223.7.
- Ст. 213.10-1 Закона о банкротстве — отдельное мировое соглашение по единственному ипотечному жилью.
- Ст. 213.27-1 Закона о банкротстве, введённая Федеральным законом от 23.03.2026 № 62-ФЗ, — особенности распределения выручки от продажи единственного ипотечного жилья.
- Ст. 216 Закона о банкротстве — специальные последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом.
- Налоговый кодекс РФ, ст. 333.21 — госпошлина по заявлениям о банкротстве; при обращении самого должника госпошлина не взимается.
- Гражданский процессуальный кодекс РФ, ст. 446 — имущественный иммунитет и исключения.
- Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45 в актуальной редакции.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 48.
- Постоянный механизм кредитных каникул по потребительским кредитам и займам с 01.01.2024; Федеральный закон № 76-ФЗ от 01.05.2019 — ипотечные каникулы.
- Федеральный закон от 23.05.2025 № 111-ФЗ и связанные изменения по внесудебному банкротству отдельных категорий граждан.
- Официальные сервисы практической проверки: ЕФРСБ/Федресурс, Картотека арбитражных дел, «Мой арбитр», ФССП, Госуслуги, ФНС, Росреестр, МФЦ.

Примечание: нормативные акты и практика меняются. Перед подачей заявления нужно сверять действующую редакцию закона, региональную судебную практику и фактические данные по должнику. Повторная проверка выполнена по состоянию на 19 мая 2026 года.